

Doc. 12.6



Procedimentos de Investigações Internas - JDS Engenharia

Ref.: Processo nº 01/2024

Parte I - QUESTÕES GERAIS:

As investigações internas buscam a prevenção e detecção de condutas delitivas, partindo da suspeita do cometimento de irregularidades e/ou denúncias recebidas pela empresa.

Investigações desta natureza devem respeitar à intimidade dos envolvidos, o segredo das comunicações e à proteção de dados pessoais, de modo a mitigar a exposição da empresa frente às autoridades e garantir uma situação bem fundamentada perante eventuais acusações formais de terceiros.

Um processo de investigação interna deve ser guiado pelos princípios do devido processo penal, em especial:

- i) Direito de informação: o investigado deverá ter acesso aos fatos que lhe são imputados.
- ii) Direito de acesso às provas: o investigado deverá poder acessar e analisar as provas produzidas contra ele
- iii) Direito ao contraditório e à ampla defesa: o investigado deverá ter direito a defesa e à apresentação de provas.
- iv) Direito à não autoincriminação: o investigado deverá ter direito a não produzir provas contra si.
- v) Direito a constituir advogado.

A presente investigação será conduzida em respeito absoluto à tais preceitos.



Parte II – DA DENÚNCIA E PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO:

1) Objeto da investigação:

Apurar o conteúdo de denúncia anônima, enviada para o e-mail “jdseng@jdseng.com.br”, em 22.07.2024, relatando possíveis irregularidades praticadas pelo prestador de serviços Alexandre dos Santos Rodrigues, engenheiro responsável pela supervisão da complementação das obras de melhoramento e pavimentação no trecho Fronteira dos Vales.

2) Prazo:

O prazo de duração do processo de investigação será de 15 (quinze) dias, podendo ser postergado a depender da complexidade das condutas a serem apuradas, documentação relacionada; dados levantados; e diligências adicionais que se tornem necessárias.

3) Planejamento:

4.1) *Fase 01:* Entrevistas e coleta de documentos.

4.2) *Fase 02:* Análise das provas apresentadas.

4.3) *Fase 03:* Conclusão.

4) Elaboração de Dossiê:

Construção de relatório conclusivo, com possível posterior remessa às autoridades competentes para eventual continuidade das investigações.



Parte III – PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO:

III.1.) ENTREVISTAS (Anexo II):

1) Entrevista com Alexandre dos Santos Rodrigues

- Realizada em 29.07.2024.
- Resumo da entrevista: declarou que (i) reportou ao diretor Yuri a questão do aumento excessivo no consumo de gasolina; (ii) negou a acusação de que estaria realizando a revenda gasolina adquirida com verbas da JSD; (iii) enfrenta um problema com uma pessoa do DER e que acredita que esta pessoa estaria tentando prejudicá-lo; (iv) nunca impôs contratação de empresas de seu interesse à OPACO, tendo somente indicado profissionais quando lhe solicitaram; (v) nunca pediu valores a título de empréstimo em nome da JDS.
- Personagens citados na entrevista: (i) **KAREN**: esposa de funcionário do DER. Exerce a função de administrativo na obra; (ii) **VITOR**: engenheiro da Opaco, que eventualmente solicita indicações de profissionais para atuação em tarefas específicas da obra; (iii) **ANTONIO**: empreiteiro indicado por Alexandre para exercer a atividade de drenagem, que atua na obra; (iv) **LUIZ HENRIQUE**: engenheiro que antecedeu Alexandre.

2) Entrevista com Karen Rúbia Fernandes Fialho de Almeida

- Realizada em 15.08.2024.
- Resumo da entrevista: declarou que (i) não tem ciência a respeito da revenda de gasolina adquirida em nome da JDS, mas que estranhou a diferença no valor das notas, já que o engenheiro anterior gastava entre R\$1.000,00 e R\$2.000,00 reais por mês de gasolina, enquanto o custo que Alexandre apresentava era em torno de R\$4.000,00 reais; (ii) desconhece quaisquer indicações de Alexandre para a empresa OPACO; (iii) sabe que Alexandre teria pedido empréstimos pela cidade, mas que Alexandre nunca lhe solicitou valores.

3) Entrevista com Alecsandro Trindade dos Santos



- Realizada em 19.08.2024.
- Resumo da entrevista: declarou que (i) acompanhou Alexandre na compra de gasolina e que naquela ocasião Alexandre completou o tanque do carro e adquiriu um galão extra de 20l; (ii) ouviu do ex-funcionário Wesley que Alexandre teria entregado um galão em uma borracharia da cidade; (iii) desconhece indicações feitas à Opaco; (iv) ouviu dizer que Alexandre “tentou tomar” dinheiro emprestado de um funcionário da empresa.

4) Entrevista com Gileno dos Santos

- Realizada em 19.08.2024.
- Resumo da entrevista: declarou que (i) pessoas da cidade teriam comentado que Alexandre estaria revendendo gasolina; (ii) desconhece imposições de contratação feitas por Alexandre à Opaco, mas que sabe que há um funcionário que trabalha para a OPACO que foi indicado por Alexandre; (iii) pessoas da cidade teriam comentado que Alexandre estaria pedindo empréstimos, mas que não presenciou nada.

5) Entrevista com Jairo Domingos Borges Filho

- Realizada em 19.08.2024.
- Resumo da entrevista: declarou que (i) pessoas da cidade teriam comentado que Alexandre estaria revendendo gasolina mas que nunca presenciou; (ii) Alexandre fazia o abastecimento do carro e adquiria galões extras de gasolina; (iii) sabe de pessoas que teriam adquirido gasolina de Alexandre; (iv) sabe que existe uma pessoa de confiança de Alexandre, de nome Antonio, que trabalha na obra executada pela Opaco e que essa pessoa tinha uma amizade prévia com Alexandre; (v) não sabe de relatos relacionados a pedidos de empréstimos; (vi) Alexandre era ausente na obra; (vii) Alexandre chegou na cidade com uma condição financeira “decadente” e que sempre buscava maneiras de ganhar valores extras; (viii) as vezes encontrava Alexandre “de portas fechadas” no escritório da Opaco ou sozinho no posto de gasolina ou sozinho com Antônio; (ix) a situação de Alexandre era de calamidade e que “se poderia esperar tudo” de Alexandre; (x) Alexandre teria aberto contas em diversos locais e não se equilibrou.



III.2.) ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS:

Os funcionários da JDS Karen Rúbia Fernandes Fialho de Almeida, Alecsandro Trindade dos Santos, Gileno dos Santos e Jairo Domingos Borges Filho, todos indicados pela JDS, foram ouvidos e prestaram todos os esclarecimentos, cujos termos de depoimento (vide anexo II), foram extraídos das gravações realizadas (Anexo IV¹).

Os representantes do DER/MG², bem como os personagens citados por Alexandre na entrevista³, não foram entrevistados, em razão da sensibilidade do tema.

Além disso, considerando que Alexandre foi afastado de suas funções e que nenhum dos funcionários ouvidos relatou de maneira convicta a prática de condutas criminosas por parte de Alexandre (vide anexo II), entendemos não ser necessário o envolvimento de outros personagens estranhos à empresa JDS Engenharia e Consultoria LTDA.

Parte IV – CONCLUSÕES (Anexo I)

¹ Disponível em: [Anexo IV](#).

² Vinicius Gatti Queiroga (Coordenador Reg. 21ª CRG); Júlio César de Almeida (Engenheiro Fiscal); André Luis Cairo de Azevedo (Representante DC) e Luiz Carlos Vasco (Engenheiro Residente JDS Engenharia)

³ Vitor (engenheiro da Opaco), Antônio (empreiteiro indicado por Alexandre) e Luiz Henrique (engenheiro que antecedeu Alexandre).

ANEXO I



Procedimento de Investigações Internas - JDS Engenharia

Ref.: Processo nº 01/2024

Trata-se de investigação iniciada para apurar o conteúdo constante de denúncia anônima, enviada para o e-mail “jdseng@jdseng.com.br”, em 22.07.2024, relatando possíveis irregularidades praticadas pelo prestador de serviços Alexandre dos Santos Rodrigues, engenheiro responsável pela supervisão da complementação das obras de melhoramento e pavimentação no trecho Fronteira dos Vales.

Realizada entrevista com o Investigado **Alexandre dos Santos Rodrigues**, este declarou que (i) reportou ao diretor Yuri a questão do aumento excessivo no consumo de gasolina; (ii) negou a acusação de que estaria realizando a revenda gasolina adquirida com verbas da JSD; (iii) enfrenta um problema com uma pessoa do DER e que acredita que esta pessoa estaria tentando prejudicá-lo; (iv) nunca impôs contratação de empresas de seu interesse à OPACO, tendo somente indicado profissionais quando lhe solicitaram; (v) nunca pediu valores a título de empréstimo em nome da JDS.

Realizada entrevista com a funcionária da JDS **Karen Rúbia Fernandes Fialho de Almeida**, esta declarou que (i) não tem ciência a respeito da revenda de gasolina adquirida em nome da JDS, mas que estranhou a diferença no valor das notas, já que o engenheiro anterior gastava entre R\$1.000,00 e R\$2.000,00 reais por mês de gasolina, enquanto o custo que Alexandre apresentava era em torno de R\$4.000,00 reais; (ii) desconhece quaisquer indicações de Alexandre para a empresa OPACO; (iii) sabe que Alexandre teria pedido empréstimos pela cidade, mas que Alexandre nunca lhe solicitou valores.

Realizada entrevista com o funcionário da JDS **Alecsandro Trindade dos Santos**, este declarou que (i) acompanhou Alexandre na compra de gasolina e que naquela ocasião Alexandre completou o tanque do carro e adquiriu um galão extra de 20l; (ii) ouviu



do ex-funcionário Wesley que Alexandre teria entregado um galão em uma borracharia da cidade; *(iii)* desconhece indicações feitas à Opaco; *(iv)* ouviu dizer que Alexandre “tentou tomar” dinheiro emprestado de um funcionário da empresa.

Realizada entrevista com o funcionário da JDS **Gileno dos Santos**, este declarou que *(i)* pessoas da cidade teriam comentado que Alexandre estaria revendendo gasolina; *(ii)* desconhece imposições de contratação feitas por Alexandre à Opaco, mas que sabe que há um funcionário que trabalha para a OPACO que foi indicado por Alexandre; *(iii)* pessoas da cidade teriam comentado que Alexandre estaria pedindo empréstimos, mas que não presenciou nada.

Realizada entrevista com o funcionário da JDS **Jairo Domingos Borges Filho**, este declarou que *(i)* pessoas da cidade teriam comentado que Alexandre estaria revendendo gasolina mas que nunca presenciou; *(ii)* Alexandre fazia o abastecimento do carro e adquiria galões extras de gasolina; *(iii)* sabe de pessoas que teriam adquirido gasolina de Alexandre; *(iv)* sabe que existe uma pessoa de confiança de Alexandre, de nome Antonio, que trabalha na obra executada pela Opaco e que essa pessoa tinha uma amizade prévia com Alexandre; *(v)* não sabe de relatos relacionados a pedidos de empréstimos; *(vi)* Alexandre era ausente na obra; *(vii)* Alexandre chegou na cidade com uma condição financeira “decadente” e que sempre buscava maneiras de ganhar valores extras; *(viii)* as vezes encontrava Alexandre “de portas fechadas” no escritório da Opaco ou sozinho no posto de gasolina ou sozinho com Antônio; *(ix)* a situação de Alexandre era de calamidade e que “se poderia esperar tudo” de Alexandre; *(x)* Alexandre teria aberto contas em diversos locais e não se equilibrou.

Franqueado ao investigado o direito de apresentar esclarecimentos complementares, **Alexandre dos Santos Rodrigues** declarou que “*(i)* a maioria das evidências em minha defesa contra denúncia anônima recebida pela JDS Engenharia e Consultoria Ltda, estão de posse da mesma, sendo comprovantes de abastecimento do posto de gasolina do município de Fronteira dos Vales MG, onde apresentam os vários veículos abastecidos no período, que superam a quantidade prevista e lançadas na planilha em anexo que são do órgão demandante; *(ii)* nunca usei nome de empresa ou de



órgão estadual para contrair empréstimo pessoal, portanto não tenho comprovantes; (iii) nunca participei de conluio com a empresa executora da obra em questão, visto que não assinava as medições da obra e nem tinha autoridade para pleitear nada, simplesmente fazia acompanhamento e informava os trabalhos executados pela empresa ao órgão demandante, que ele conferia e realiza a medição e também assinava se responsabilizando por tal; (iv) não possuo nenhuma empresa de engenharia. Portanto não poderia executar serviços na citada obra; (v) veículos utilizados no contrato: veículo do topógrafo, veículo inspetor de oac, veículo engenheiro, veículo inspetor de laboratório.”

Franqueado ao investigado o direito de apresentar documentos a fim de instruir a investigação, **Alexandre dos Santos Rodrigues** apresentou relatórios de medição (Anexo III).

CONCLUSÃO

Considerando os depoimentos prestados pelo investigado e pelas testemunhas, bem como as provas documentais apresentadas pelo investigado, não há evidência concreta da prática de delitos.

Todas as narrativas apresentadas pelas testemunhas se baseiam em suposições, cuja conclusão se deu a partir de comentários que circulam entre os moradores da cidade de Fronteira dos Vales, sem a apresentação de qualquer elemento de prova convicto.

Ante do exposto, entendemos que a temática foi esgotada em âmbito administrativo interno da empresa, não existindo razão para a prorrogação das investigações. Desse modo, diante do que foi apresentado, entendemos ser inconclusivo o resultado da presente investigação.

Era o que nos cabia reportar.

Att.,

ASSEFF Advogados

ANEXO II

TERMO DE DEPOIMENTO

Ref.: Procedimento de Investigações Internas nº 01/2024

Nome: **ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES**

Nacionalidade: Brasileiro

Qualificação: CNPJ nº 47.318.943/0001-20

Endereço: Avenida Conde Moutinho, nº 1569, Condados da Lagoa, Lagoa Santa/MG

Questionado a respeito da suposta aquisição de gasolina no posto conveniado, respondeu QUE apesar de constarem 02 (dois) veículos na planilha, trabalha com 04 (quatro) veículos; QUE já comunicou a respeito do consumo ao diretor [YURI] da JDS; QUE é engenheiro há mais de 40 anos e que não realiza a venda de gasolina; QUE reforça que comunicou ao diretor [YURI]; QUE todos os veículos só são abastecidos após assinatura do depoente [ALEXANDRE]; QUE o antigo gerente de obras [LUIZ HENRIQUE] deixou um débito no posto de gasolina, tendo feito abastecimentos em nome do DER, além de dívidas com terceiros; QUE enfrenta um problema com uma pessoa do DER; QUE essa pessoa do DER teria uma outra pessoa para indicar para a função que atualmente é exercida pelo depoente [ALEXANDRE]; QUE acredita que seja o motivo para o problema que enfrenta com essa pessoa, mas que não pode provar; QUE há apenas um computador na obra, utilizado pela funcionária KAREN, esposa desse funcionário no DER; Questionado a respeito imposição à OPACO a realizar a contratação de uma empresa que seria do depoente [ALEXANDRE] para integrar a execução das obras com o objetivo de burlar a fiscalização do DER, respondeu QUE não conhecia a OPACO antes de exercer a função de fiscalizador dessa obra; QUE é comum a indicação de profissionais para atuação em funções específicas da obra, mas que isso nunca foi imposto; QUE como atua como fiscal de obras há mais de 40 anos, conhece diversas pessoas; QUE não conhece o dono da empresa OPACO; QUE não existe superfaturamento na obra; QUE lida com o engenheiro de obras e com um encarregado; QUE indicou 04 empresas para a OPACO para atuação nessa obra, sendo



certo que somente 01 empreiteiro foi contratado, de nome ANTONIO; QUE as solicitações de indicação são realizadas pelo engenheiro obra, funcionário da OPACO, de nome VITOR; QUE nunca passou por situação parecida anteriormente; QUE foi surpreendido com a substituição de engenheiro e suspeita que há armação para substituí-lo; Questionado a respeito do uso do nome da JDS e do DER para questões pessoais, respondeu QUE o denunciante faltou com a verdade; QUE pediu dinheiro emprestado para questões particulares, sem fazer uso do nome da JDS e do DER; QUE não assina medições, sendo esta função do DER; QUE somente presta suporte e informa os trabalhos realizados; QUE pode comprovar tudo o que alegou e nada mais disse.

Rio de Janeiro, 29 de julho de 2024.

TERMO DE DEPOIMENTO

Ref.: Procedimento de Investigações Internas nº 01/2024

Nome: **KAREN RÚBIA FERNANDES FIALHO DE ALMEIDA**

Função: Secretária

QUE trabalha no escritório da JDS em Fronteira dos Vales como chefe de escritório; questionada a respeito dos fatos constantes da denúncia anônima, respondeu QUE não tem ciência a respeito da revenda de gasolina adquirida em nome da JDS; QUE Alexandre lhe entregava as notas fiscais de gasolina e posteriormente a Declarante as enviava para a JDS; QUE não sabe afirmar se essa prática era feita por Alexandre; QUE estranhou a diferença no valor das notas, já que o engenheiro anterior gastava entre R\$1.000,00 e R\$2.000,00 reais por mês de gasolina, enquanto o custo que Alexandre apresentava era em torno de R\$4.000,00 reais; QUE Alexandre teria lhe informado que a JDS já tinha conhecimento de que os valores eram os apresentados por ele; QUE desconhece quaisquer indicações de Alexandre para a empresa OPACO; QUE não tinha contato com pessoas da OPACO; QUE trabalha somente no administrativo da JDS; QUE sabe que Alexandre teria pedido empréstimos pela cidade, mas que para a Declarante Alexandre nunca solicitou e nada mais disse.

Rio de Janeiro, 15 de agosto de 2024.

TERMO DE DEPOIMENTO

Ref.: Procedimento de Investigações Internas nº 01/2024

Nome: **ALECSANDRO TRINDADE DOS SANTOS**

Função: Auxiliar de Topografia

Perguntando a respeito da aquisição e revenda de gasolina, por parte de Alexandre em postos da região, respondeu QUE já acompanhou Alexandre na compra de gasolina e que naquela ocasião Alexandre completou o tanque do carro e adquiriu um galão extra de 20l; perguntado a respeito de possíveis indicações que Alexandre teria feito à OPACO, respondeu QUE desconhece esse fato; perguntado a respeito de Alexandre utilizar o nome da JDS para solicitar empréstimos, respondeu QUE ouviu dizer que Alexandre “tentou tomar” dinheiro emprestado de um funcionário, QUE um colega de nome Wesley, ex funcionário da JDS, lhe relatou que presenciou Alexandre entregando um galão de gasolina em borracharia localizada na cidade de Fronteira dos Vales e nada mais disse.

Rio de Janeiro, 19 de agosto de 2024.



TERMO DE DEPOIMENTO

Ref.: Procedimento de Investigações Internas nº 01/2024

Nome: **GILENO DOS SANTOS**

Função: Topógrafo

Perguntando a respeito da aquisição e revenda de gasolina, por parte de Alexandre em postos da região, respondeu QUE nunca presenciou, mas que pessoas da cidade teriam comentado que Alexandre estaria revendendo gasolina; perguntado a respeito de possíveis indicações que Alexandre teria feito à OPACO, respondeu QUE desconhece esse fato, mas que sabe que há um funcionário que trabalha para a OPACO que foi indicado por Alexandre; QUE não sabe o nome desse funcionário; perguntado a respeito de Alexandre utilizar o nome da JDS para solicitar empréstimos, respondeu QUE pessoas da cidade teriam comentado que Alexandre estaria pedindo empréstimos, mas que não presenciou nada e nada mais disse.

Rio de Janeiro, 19 de agosto de 2024.

TERMO DE DEPOIMENTO

Ref.: Procedimento de Investigações Internas nº 01/2024

Nome: **JAIRO DOMINGOS BORGES FILHO**

Função: Inspetor de Drenagem

Questionado a respeito dos temas constantes da denúncia anônima, respondeu QUE não tinha contato com Alexandre durante o dia, tendo em vista que exercia a função diretamente no campo, mas que a respeito da aquisição de gasolina, nunca presenciou nada mas que pessoas externas teriam lhe relatado que sim; QUE Alexandre fazia o abastecimento do carro e adquiria galões extras de gasolina, QUE já ouviu relatos de pessoas que teriam adquirido gasolina de Alexandre; QUE sabe que existe uma pessoa de confiança de Alexandre que trabalha na obra executada pela OPACO; QUE Alexandre tinha uma amizade prévia com essa pessoa de nome Antônio; QUE Antônio executa funções na obra; QUE Alexandre utilizava o nome da JDS em padarias e postos de gasolina, informando que era engenheiro da JDS, mas que não sabe de relatos relacionados a pedidos de empréstimos; indagado sobre esclarecimentos adicionais que gostaria de sinalizar, respondeu QUE Alexandre era ausente na obra e que geralmente quando se encontravam era em locais como posto de gasolina ou padarias; QUE Alexandre chegou na cidade com uma condição financeira “decadente” e que sempre buscava maneiras de ganhar valores extras; QUE as vezes encontrava com ele “de portas fechadas” no escritório da OPACO ou sozinho no posto de gasolina ou sozinho com Antonio; QUE a situação era de calamidade e que “se poderia esperar tudo” de Alexandre; QUE Alexandre abriu contas em diversos locais e não se equilibrava e nada mais disse.

Rio de Janeiro, 19 de agosto de 2024.

ANEXO III



Setor	: DC - Diretoria de Construção e Obras Rodoviárias	Processo	: 2300.01.0129200/2022-41
Contrato	: DC-026/2022 - Apoio à supervisão da complementação das obras de melhoria e pavimentação no trecho Fronteira dos Vales - Entr. MG-205 (Joaíma), com 13,60 km de extensão, na rodovia MG-105.	Período de execução	: 01/04/2024 a 22/10/2025
Empresa	: JDS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Período de vigência	: 11/01/2023 a 10/02/2025
Valor Total do Contrato	: 1.692.004,24	Data-base (Atual)	: 30/04/2022
Medição	: 4ª medição	Tipo : Parcial	Data da realização : 05/08/2024
Obra/lote	: 1 - Apoio à supervisão da complementação das obras de melhoria e pavimentação no trecho Fronteira dos Vales - Entr. MG-205 (Joaíma)	Período da medição	: 01/07/2024 a 31/07/2024
Trecho	: Fronteira dos Vales - Entr. MG-205 (Joaíma)	Rodovia	:
		Extensão	: 13,600 km

Código	Descrição dos serviços	Unidade	Valor unitário	Quantidades		Valores	
				Medição	Acumulada	Medição	Acumulado
24	Consultoria					73.810,31	258.199,46
RO-44082	Equipe Técnica - Engenheiro Sênior	mês	15.784,56	1,000	4,000	15.784,56	63.138,24
RO-44084	Equipe Técnica - Inspetor de Terraplenagem e Pavimentação	mês	5.856,35	1,000	4,000	5.856,35	23.425,40
RO-44204	Equipe Técnica - Inspetor de Drenagem e Obra-de-Arte Corrente	mês	5.856,35	1,000	4,000	5.856,35	23.425,40
RO-44086	Equipe Técnica - Chefe de Seção Técnica	mês	5.412,96	0,000	0,000	0,00	0,00
RO-44177	Equipe Técnica - Topógrafo	mês	5.856,35	1,000	3,000	5.856,35	17.569,05
RO-44089	Equipe Técnica - Auxiliar de Topografia	mês	3.260,46	1,000	4,000	3.260,46	13.041,84
RO-44323	Equipe Técnica - Laboratorista de solos, asfalto e concreto	mês	5.856,35	1,000	3,000	5.856,35	17.569,05
RO-44091	Equipe Técnica - Auxiliar de Laboratório	mês	3.260,46	0,000	0,000	0,00	0,00
RO-44093	Equipe Técnica - Técnico em Desapropriação	mês	4.801,13	1,000	2,000	4.801,13	9.602,26
RO-44094	Equipe Técnica - Cadista	mês	4.801,13	1,000	3,000	4.801,13	14.403,39
RO-44446	Equipe de Apoio Técnico e Administrativo - Auxiliar de Serviços Gerais	mês	2.409,43	1,000	4,000	2.409,43	9.637,72
RO-44087	Equipe de Apoio Técnico e Administrativo - Chefe de Escritório	mês	5.412,96	1,000	4,000	5.412,96	21.651,84
RO-17467	Veículo tipo utilitário Strada, cabine dupla, ou similar com motorista	mês	7.758,96	1,000	3,000	7.758,96	23.276,88
RO-44115	Apoio Logístico - Veículo tipo Gol ou similar sem Motorista	mês	2.338,80	1,000	3,000	2.338,80	7.016,40
RO-44100	Apoio Logístico - Alojamento para pessoal, inclusive mobiliário	mês	1.052,46	1,000	4,000	1.052,46	4.209,84
RO-44233	Apoio Logístico - Aluguel de imóvel para escritório, inclusive mobiliário	mês	1.169,40	1,000	4,000	1.169,40	4.677,60
RO-44104	Apoio Logístico - Material para Escritório	mês	292,35	1,000	4,000	292,35	1.169,40
RO-44108	Apoio Logístico - Nível e acessórios	mês	116,94	1,000	3,000	116,94	350,82

Comissão:

Vinicius Gatti Queiroga
Coord. Reg. 21ª CRG

Júlio César de Almeida
Engº Fiscal

André Luis Cairo de Azevedo
Representante DC

Alexandre dos Santos Rodrigues
Representante Firma



Setor	: DC - Diretoria de Construção e Obras Rodoviárias	Processo	: 2300.01.0129200/2022-41
Contrato	: DC-026/2022 - Apoio à supervisão da complementação das obras de melhoria e pavimentação no trecho Fronteira dos Vales - Entr. MG-205 (Joaíma), com 13,60 km de extensão, na rodovia MG-105.	Período de execução	: 01/04/2024 a 22/10/2025
Empresa	: JDS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Período de vigência	: 11/01/2023 a 10/02/2025
Valor Total do Contrato	: 1.692.004,24	Data-base (Atual)	: 30/04/2022
Medição	: 4ª medição	Tipo	: Parcial
		Data da realização	: 05/08/2024
Obra/lote	: 1 - Apoio à supervisão da complementação das obras de melhoria e pavimentação no trecho Fronteira dos Vales - Entr. MG-205 (Joaíma)	Período da medição	: 01/07/2024 a 31/07/2024
		Rodovia	:
Trecho	: Fronteira dos Vales - Entr. MG-205 (Joaíma)	Extensão	: 13,600 km

Código	Descrição dos serviços	Unidade	Valor unitário	Quantidades		Valores	
				Medição	Acumulada	Medição	Acumulado
RO-44109	Apoio Logístico - Estação Total e acessórios	mês	617,44	1,000	3,000	617,44	1.852,32
RO-44110	Apoio Logístico - Microcomputador e periféricos	mês	93,55	3,000	11,000	280,65	1.029,05
RO-44049	Veículos e Equipamentos - Impressora Jato de Tinta Color (A-4)	mês	42,68	1,000	4,000	42,68	170,72
RO-44050	Veículos e Equipamentos - Impressora Jato de Tinta Color (A-3)	mês	87,70	1,000	4,000	87,70	350,80
RO-44223	Relatório de acompanhamento de obras (1 volume/mês:3 vias)	U	157,86	1,000	4,000	157,86	631,44
RO-44224	Relatório "as built" das obras (3 volumes/obras, em 3 vias)	U	915,89	0,000	0,000	0,00	0,00
Total dos Serviços Reajustáveis da Obra/Lote						73.810,31	258.199,46
Total dos Serviços Indenizáveis da Obra/Lote						0,00	0,00
Total do contrato						73.810,31	258.199,46
Valor total da presente medição						73.810,31	
Valor do reajustamento						8.429,13	
Total líquido a pagar da presente medição						82.239,44	

Comissão:

Vinicius Gatti Queiroga
Coord. Reg. 21ª CRG

Júlio César de Almeida
Engº Fiscal

André Luis Cairo de Azevedo
Representante DC

Alexandre dos Santos Rodrigues
Representante Firma

	DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DE MINAS GERAIS		DATA 14/08/2024 09:58
	DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS RODOVIÁRIAS	DC	

RELATÓRIO CAPA DA MEDIÇÃO				
CONTRATO	DC-026/2022 - Apoio à supervisão do trecho Fronteira dos Vales - Entr. MG-205 (Joaíma)			
MEDIÇÃO	4ª Medição Parcial	PERÍODO	01/07/2024 a 31/07/2024	
CONTRATADA	JDS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 40.376.139/0001-59			
VALOR CONTRATO (PI)	R\$ 1.692.004,24	DATA BASE	Abril/2022	
SALDO CONTRATO (PI)	R\$ 1.433.804,78			
VENCIMENTO CAUÇÃO	23/11/2024			
Submetemos a exame a presente Medição que, após revisão, acusou os seguintes valores:				
	Valor acumulado (PI) até a medição 4	R\$ 258.199,46	15,26%	
	Medições anteriores a deduzir até a medição 3	R\$ 184.389,15	10,90%	
	Valor Medição (PI)	R\$ 73.810,31	4,36%	
	Valor do Reajustamento (R)	R\$ 8.429,13		
	Valor total da Medição (PI + R)	R\$ 82.239,44		
REVISOR DA DIRETORIA		DATA		
carimbo e assinatura				
Senhor Diretor				
Após nossa verificação, encaminhamos para fins de aprovação a presente Medição já revista e com o cálculo do Reajustamento.				
GERENTE		DATA		
carimbo e assinatura				
Para:				
Aprovo a presente Medição no valor líquido a pagar de:				
R\$ 82.239,44 (Oitenta e dois mil e duzentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos)				
Correspondente a:	Valor da Medição (PI)	R\$ 73.810,31	4,36%	
	Reajustamento (R)	R\$ 8.429,13		
	Valor Total da Medição	R\$ 82.239,44		
DIRETOR		DATA		
carimbo e assinatura				



Órgão : DEER/MG - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DE MINAS GERAIS
Setor : DC - Diretoria de Construção e Obras Rodoviárias
Contrato : DC-026/2022 - Apoio à supervisão da complementação das obras de melhoramento e pavimentação no trecho Fronteira dos Vales - Entr. MG-205 (Joaíma), com 13,60 km de extensão, na rodovia MG-105.
Processo : 2300.01.0129200/2022-41
Data do contrato : 30/12/2022
Empresa : JDS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 40.376.139/0001-59
Data-base (Atual) : 30/04/2022
Valor inicial do contrato : 1.692.004,24
Valor atual com aditivos : 1.692.004,24
Prazo execução : 570 dias
Vencimento da caução : 23/11/2024
Período de execução : 01/04/2024 a 22/10/2025
Saldo prazo execução : 448 dias
Período de vigência : 11/01/2023 a 10/02/2025
Medição : 4 - 4ª Medição Parcial
Tipo : Parcial
Período da medição : 01/07/2024 a 31/07/2024
Data de realização : 05/08/2024

Obra : 1 - Apoio à supervisão da complementação das obras de melhoramento e pavimentação no trecho Fronteira dos Vales - Entr. MG-205 (Joaíma)
Trecho : Fronteira dos Vales - Entr. MG-205 (Joaíma)

Código	Descrição	Valores			Fator da	Valor Revisto
		Medição Referência	Medição Anterior	Revisível	Revisão	Medição
24	Consultoria	258.199,46	184.389,15	73.810,31	1,1142	82.239,44
	Total obra	258.199,46	184.389,15	73.810,31		82.239,44

A deduzir : 73.810,31
Valor do reajustamento definitivo : 8.429,13
Total obra : 8.429,13
Importa a presente medição em um valor de reajuste : 8.429,13
OITO MIL E QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TREZE CENTAVOS

Belo Horizonte, de de

Cálculo:

Visto:

Aprovo:

Em: /..... /.....

Em: /..... /.....



Contrato : DC-026/2022 - Apoio à supervisão da complementação das obras de melhoramento e pavimentação no trecho
Fronteira dos Vales - Entr. MG-205 (Joaíma), com 13,60 km de extensão, na rodovia MG-105.
Medição : 4 - 01/07/2024 a 31/07/2024
Data da Proposta : 30/04/2022 Início dos Serviços : 01/04/2024
Natureza dos Serviços : Supervisão Processo : 2300.01.0129200/2022-41
Empresa : JDS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Valores de ISSQN por Município

Município	PI	R	PI+R	TGO	Valor Final sem TGO	Alíquota	Valores ISSQ
Fronteira dos Vales	37.990,61	4.338,52	42.329,13	0,00	42.329,13	0,00	0,00
Joaíma	35.819,70	4.090,61	39.910,31	0,00	39.910,31	0,00	0,00
Total	73.810,31	8.429,13	82.239,44	0,00	82.239,44		0,00

Comissão:

Vinicius Gatti Queiroga
Coord. Reg. 21ª CRG

Júlio César de Almeida
Engº Fiscal

André Luis Cairo de Azevedo
Representante DC

Alexandre dos Santos
Rodrigues
Representante Firma



Setor	: DC - Diretoria de Construção e Obras Rodoviárias	Processo	: 2300.01.0129200/2022-41
Contrato	: DC-026/2022 - Apoio à supervisão da complementação das obras de melhoria e pavimentação no trecho Fronteira dos Vales - Entr. MG-205 (Joaíma), com 13,60 km de extensão, na rodovia MG-105.	Período de execução	: 01/04/2024 a 22/10/2025
Empresa	: JDS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Período de vigência	: 11/01/2023 a 10/02/2025
Valor Total do Contrato	: 1.692.004,24	Data-base (Atual)	: 30/04/2022
Medição	: 4ª medição	Tipo	: Parcial
		Data da realização	: 05/08/2024
Obra/lote	: 1 - Apoio à supervisão da complementação das obras de melhoria e pavimentação no trecho Fronteira dos Vales - Entr. MG-205 (Joaíma)	Período da medição	: 01/07/2024 a 31/07/2024
		Rodovia	:
Trecho	: Fronteira dos Vales - Entr. MG-205 (Joaíma)	Extensão	: 13,600 km

Código	Descrição dos serviços	Unidade	Valor unitário	Quantidades		Valores	
				Medição	Acumulada	Medição	Acumulado
24	Consultoria					73.810,31	258.199,46
RO-44082	Equipe Técnica - Engenheiro Sênior	mês	15.784,56	1,000	4,000	15.784,56	63.138,24
RO-44084	Equipe Técnica - Inspetor de Terraplenagem e Pavimentação	mês	5.856,35	1,000	4,000	5.856,35	23.425,40
RO-44204	Equipe Técnica - Inspetor de Drenagem e Obra-de-Arte Corrente	mês	5.856,35	1,000	4,000	5.856,35	23.425,40
RO-44086	Equipe Técnica - Chefe de Seção Técnica	mês	5.412,96	0,000	0,000	0,00	0,00
RO-44177	Equipe Técnica - Topógrafo	mês	5.856,35	1,000	3,000	5.856,35	17.569,05
RO-44089	Equipe Técnica - Auxiliar de Topografia	mês	3.260,46	1,000	4,000	3.260,46	13.041,84
RO-44323	Equipe Técnica - Laboratorista de solos, asfalto e concreto	mês	5.856,35	1,000	3,000	5.856,35	17.569,05
RO-44091	Equipe Técnica - Auxiliar de Laboratório	mês	3.260,46	0,000	0,000	0,00	0,00
RO-44093	Equipe Técnica - Técnico em Desapropriação	mês	4.801,13	1,000	2,000	4.801,13	9.602,26
RO-44094	Equipe Técnica - Cadista	mês	4.801,13	1,000	3,000	4.801,13	14.403,39
RO-44446	Equipe de Apoio Técnico e Administrativo - Auxiliar de Serviços Gerais	mês	2.409,43	1,000	4,000	2.409,43	9.637,72
RO-44087	Equipe de Apoio Técnico e Administrativo - Chefe de Escritório	mês	5.412,96	1,000	4,000	5.412,96	21.651,84
RO-17467	Veículo tipo utilitário Strada, cabine dupla, ou similar com motorista	mês	7.758,96	1,000	3,000	7.758,96	23.276,88
RO-44115	Apoio Logístico - Veículo tipo Gol ou similar sem Motorista	mês	2.338,80	1,000	3,000	2.338,80	7.016,40
RO-44100	Apoio Logístico - Alojamento para pessoal, inclusive mobiliário	mês	1.052,46	1,000	4,000	1.052,46	4.209,84
RO-44233	Apoio Logístico - Aluguel de imóvel para escritório, inclusive mobiliário	mês	1.169,40	1,000	4,000	1.169,40	4.677,60
RO-44104	Apoio Logístico - Material para Escritório	mês	292,35	1,000	4,000	292,35	1.169,40
RO-44108	Apoio Logístico - Nível e acessórios	mês	116,94	1,000	3,000	116,94	350,82

Comissão:

Vinicius Gatti Queiroga
Coord. Reg. 21ª CRG

Júlio César de Almeida
Engº Fiscal

André Luis Cairo de Azevedo
Representante DC

Alexandre dos Santos Rodrigues
Representante Firma



Setor	: DC - Diretoria de Construção e Obras Rodoviárias	Processo	: 2300.01.0129200/2022-41
Contrato	: DC-026/2022 - Apoio à supervisão da complementação das obras de melhoria e pavimentação no trecho Fronteira dos Vales - Entr. MG-205 (Joaíma), com 13,60 km de extensão, na rodovia MG-105.	Período de execução	: 01/04/2024 a 22/10/2025
Empresa	: JDS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Período de vigência	: 11/01/2023 a 10/02/2025
Valor Total do Contrato	: 1.692.004,24	Data-base (Atual)	: 30/04/2022
Medição	: 4ª medição	Tipo : Parcial	Data da realização : 05/08/2024
Obra/lote	: 1 - Apoio à supervisão da complementação das obras de melhoria e pavimentação no trecho Fronteira dos Vales - Entr. MG-205 (Joaíma)	Período da medição	: 01/07/2024 a 31/07/2024
		Rodovia	:
Trecho	: Fronteira dos Vales - Entr. MG-205 (Joaíma)	Extensão	: 13,600 km

Código	Descrição dos serviços	Unidade	Valor unitário	Quantidades		Valores	
				Medição	Acumulada	Medição	Acumulado
RO-44109	Apoio Logístico - Estação Total e acessórios	mês	617,44	1,000	3,000	617,44	1.852,32
RO-44110	Apoio Logístico - Microcomputador e periféricos	mês	93,55	3,000	11,000	280,65	1.029,05
RO-44049	Veículos e Equipamentos - Impressora Jato de Tinta Color (A-4)	mês	42,68	1,000	4,000	42,68	170,72
RO-44050	Veículos e Equipamentos - Impressora Jato de Tinta Color (A-3)	mês	87,70	1,000	4,000	87,70	350,80
RO-44223	Relatório de acompanhamento de obras (1 volume/mês:3 vias)	U	157,86	1,000	4,000	157,86	631,44
RO-44224	Relatório "as built" das obras (3 volumes/obras, em 3 vias)	U	915,89	0,000	0,000	0,00	0,00
Total dos Serviços Reajustáveis da Obra/Lote						73.810,31	258.199,46
Total dos Serviços Indenizáveis da Obra/Lote						0,00	0,00
Total do contrato						73.810,31	258.199,46
Valor total da presente medição						73.810,31	
Valor do reajustamento						8.429,13	
Total líquido a pagar da presente medição						82.239,44	

Comissão:

Vinicius Gatti Queiroga Coord. Reg. 21ª CRG	Júlio César de Almeida Engº Fiscal	André Luis Cairo de Azevedo Representante DC	Alexandre dos Santos Rodrigues Representante Firma
--	---------------------------------------	---	---



Contrato : DC-026/2022 - Apoio à supervisão da complementação das obras de melhoria e pavimentação no trecho Fronteira dos Vales - Entr. MG-205 (Joaíma), com 13,60 km de extensão, na rodovia MG-105.
 Medição : 4 - 01/07/2024 a 31/07/2024
 Obra/Lote : 1 - Apoio à supervisão da complementação das obras de melhoria e pavimentação no trecho Fronteira dos Vales - Entr. MG-205 (Joaíma)

Serviço : RO-44082 - Equipe Técnica - Engenheiro Sênior Medição
 Local : 1 - Eixo Principal

Ordem	Nome	Município	Observação	Qtde (mês)	Qtde Serviço (mês)
1	Alexandre dos Santos Rodrigues	Fronteira dos Vales	CPF: 559.072.886-04 / CREA:69.631/D	1,000	1,000
Total do Serviço:					1,000

Serviço : RO-44084 - Equipe Técnica - Inspetor de Terraplenagem e Pavimentação Medição
 Local : 1 - Eixo Principal

Ordem	Nome	Município	Observação	Qtde (mês)	Qtde Serviço (mês)
1	Fabio Rodrigues dos Santos	Fronteira dos Vales	MG-11.241.180 / CPF 040.080.316-00	1,000	1,000
Total do Serviço:					1,000

Serviço : RO-44204 - Equipe Técnica - Inspetor de Drenagem e Obra-de-Arte Corrente Medição
 Local : 1 - Eixo Principal

Ordem	Nome	Município	Observação	Qtde (mês)	Qtde Serviço (mês)
1	Jairo Domingos Borges Filho	Fronteira dos Vales	PR-15745148-0 - CPF: 050.938.796-90	1,000	1,000
Total do Serviço:					1,000

Serviço : RO-44177 - Equipe Técnica - Topógrafo Medição
 Local : 1 - Eixo Principal

Ordem	Nome	Município	Observação	Qtde (mês)	Qtde Serviço (mês)
1	Gilenio dos Santos	Fronteira dos Vales	CPF: 884.634.276-34 / MG 7.894.445	1,000	1,000
Total do Serviço:					1,000

Serviço : RO-44089 - Equipe Técnica - Auxiliar de Topografia Medição
 Local : 1 - Eixo Principal

Ordem	Nome	Município	Observação	Qtde (mês)	Qtde Serviço (mês)
1	Alecassandro Trindade dos Santos	Fronteira dos Vales	MG-13.999.009 / CPF 065.495.406-23	1,000	1,000
Total do Serviço:					1,000

Serviço : RO-44323 - Equipe Técnica - Laboratorista de solos, asfalto e concreto Medição
 Local : 1 - Eixo Principal

Ordem	Nome	Município	Observação	Qtde (mês)	Qtde Serviço (mês)
1	Wesley Bispo de Souza	Fronteira dos Vales	CPF: 617.375.696-04 / M-4.593.077	1,000	1,000
Total do Serviço:					1,000

Serviço : RO-44093 - Equipe Técnica - Técnico em Desapropriação Medição
 Local : 1 - Eixo Principal

Ordem	Nome	Município	Observação	Qtde (mês)	Qtde Serviço (mês)
1	Junia Marise de Almeida	Fronteira dos Vales	CPF: 070.132.336-17 / RG: 19.903.715	1,000	1,000
Total do Serviço:					1,000

Serviço : RO-44094 - Equipe Técnica - Cadista Medição
 Local : 1 - Eixo Principal

Ordem	Nome	Município	Observação	Qtde (mês)	Qtde Serviço (mês)
1	Luily Gomes dos Santos	Fronteira dos Vales	CPF: 118.193.386-22 / MG 17.922.353	1,000	1,000
Total do Serviço:					1,000

Comissão:

 Vinicius Gatti Queiroga
 Coord. Reg. 21ª CRG

 Júlio César de Almeida
 Engº Fiscal

 André Luis Cairo de Azevedo
 Representante DC

 Alexandre dos Santos
 Rodrigues
 Representante Firma



Contrato : DC-026/2022 - Apoio à supervisão da complementação das obras de melhoria e pavimentação no trecho Fronteira dos Vales - Entr. MG-205 (Joaíma), com 13,60 km de extensão, na rodovia MG-105.
 Medição : 4 - 01/07/2024 a 31/07/2024
 Obra/Lote : 1 - Apoio à supervisão da complementação das obras de melhoria e pavimentação no trecho Fronteira dos Vales - Entr. MG-205 (Joaíma)

Serviço : RO-44446 - Equipe de Apoio Técnico e Administrativo - Auxiliar de Serviços Gerais **Medição**
 Local : 1 - Eixo Principal

Ordem	Nome	Município	Observação	Qtde (mês)	Qtde Serviço (mês)
1	Lidionesa Gomes Batista	Fronteira dos Vales	MG-17.604.380 / CPF 111.286.126-23	1,000	1,000
Total do Serviço:					1,000

Serviço : RO-44087 - Equipe de Apoio Técnico e Administrativo - Chefe de Escritório **Medição**
 Local : 1 - Eixo Principal

Ordem	Nome	Município	Observação	Qtde (mês)	Qtde Serviço (mês)
1	Karen Rúbia Fernandes Fialho de Almeida	Fronteira dos Vales	MG-18.102.699 / CNPJ 54.911.476/0001-03	1,000	1,000
Total do Serviço:					1,000

Serviço : RO-44100 - Apoio Logístico - Alojamento para pessoal, inclusive mobiliário **Medição**
 Local : 1 - Eixo Principal

Ordem	Nome	Município	Observação	Qtde (mês)	Qtde Serviço (mês)
1	Rua Joaquim Francisco Carvalho nº120, centro, Águas Formosas CEP: 39880-000	Fronteira dos Vales		1,000	1,000
Total do Serviço:					1,000

Serviço : RO-44233 - Apoio Logístico - Aluguel de imóvel para escritório, inclusive mobiliário **Medição**
 Local : 1 - Eixo Principal

Ordem	Nome	Município	Observação	Qtde (mês)	Qtde Serviço (mês)
1	Rua Para nº51, centro, fronteira dos Vales CEP: 398700-001	Fronteira dos Vales		1,000	1,000
Total do Serviço:					1,000

Serviço : RO-44104 - Apoio Logístico - Material para Escritório **Medição**
 Local : 1 - Eixo Principal

Ordem	Nome	Município	Observação	Qtde (mês)	Qtde Serviço (mês)
1		Fronteira dos Vales		1,000	1,000
Total do Serviço:					1,000

Serviço : RO-44108 - Apoio Logístico - Nível e acessórios **Medição**
 Local : 1 - Eixo Principal

Ordem	Nome	Município	Observação	Qtde (mês)	Qtde Serviço (mês)
1		Fronteira dos Vales		1,000	1,000
Total do Serviço:					1,000

Serviço : RO-44109 - Apoio Logístico - Estação Total e acessórios **Medição**
 Local : 1 - Eixo Principal

Ordem	Nome	Município	Observação	Qtde (mês)	Qtde Serviço (mês)
1		Fronteira dos Vales		1,000	1,000
Total do Serviço:					1,000

Serviço : RO-44110 - Apoio Logístico - Microcomputador e periféricos **Medição**
 Local : 1 - Eixo Principal

Ordem	Nome	Município	Observação	Qtde (mês)	Qtde Serviço (mês)
1		Fronteira dos Vales		3,000	3,000
Total do Serviço:					3,000

Comissão:

 Vinicius Gatti Queiroga
 Coord. Reg. 21ª CRG

 Júlio César de Almeida
 Engº Fiscal

 André Luis Cairo de Azevedo
 Representante DC

 Alexandre dos Santos
 Rodrigues
 Representante Firma



Contrato : DC-026/2022 - Apoio à supervisão da complementação das obras de melhoramento e pavimentação no trecho Fronteira dos Vales - Entr. MG-205 (Joaíma), com 13,60 km de extensão, na rodovia MG-105.
 Medição : 4 - 01/07/2024 a 31/07/2024
 Obra/Lote : 1 - Apoio à supervisão da complementação das obras de melhoramento e pavimentação no trecho Fronteira dos Vales - Entr. MG-205 (Joaíma)

Serviço : RO-44049 - Veículos e Equipamentos - Impressora Jato de Tinta Color (A-4) Medição
 Local : 1 - Eixo Principal

Ordem	Nome	Município	Observação	Qtde (mês)	Qtde Serviço (mês)
1		Fronteira dos Vales		1,000	1,000
Total do Serviço:					1,000

Serviço : RO-44050 - Veículos e Equipamentos - Impressora Jato de Tinta Color (A-3) Medição
 Local : 1 - Eixo Principal

Ordem	Nome	Município	Observação	Qtde (mês)	Qtde Serviço (mês)
1		Fronteira dos Vales		1,000	1,000
Total do Serviço:					1,000

Serviço : RO-44223 - Relatório de acompanhamento de obras (1 volume/mês:3 vias) Medição
 Local : 1 - Eixo Principal

Ordem	Nome	Município	Observação	Qtde Serviço (U)
1		Fronteira dos Vales		1,000
Total do Serviço:				1,000

Comissão:

 Vinicius Gatti Queiroga
 Coord. Reg. 21ª CRG

 Júlio César de Almeida
 Engº Fiscal

 André Luis Cairo de Azevedo
 Representante DC

 Alexandre dos Santos
 Rodrigues
 Representante Firma



Contrato : DC-026/2022 - Apoio à supervisão da complementação das obras de melhoramento e pavimentação no trecho Fronteira dos Vales - Entr. MG-205 (Joaíma), com 13,60 km de extensão, na rodovia MG-105.
Medição : 4 - 01/07/2024 a 31/07/2024
Obra/Lote : 1 - Apoio à supervisão da complementação das obras de melhoramento e pavimentação no trecho Fronteira dos Vales - Entr. MG-205 (Joaíma)

Serviço : RO-17467 - Veículo tipo utilitário Strada, cabine dupla, ou similar com motorista
Local : 1 - Eixo Principal

Medição

Ordem	Data Inicial	Data Final	Placa	Marca/Modelo	Observação	Município	Km inicial	Km final	Km Total
1	01/07/2024	31/07/2024	QXR5E58	AMAROK	Proprietário JBS - Utilizado na Fiscalização	Fronteira dos Vales	0,000	1,000	1,000
Quilometragem Total:									1,000

Serviço : RO-44115 - Apoio Logístico - Veículo tipo Gol ou similar sem Motorista
Local : 1 - Eixo Principal

Medição

Ordem	Data Inicial	Data Final	Placa	Marca/Modelo	Observação	Município	Km inicial	Km final	Km Total
1	01/07/2024	31/07/2024	SJE5C15	ONIX/ CHEVROLET	Proprietário JBS - Utilizado na Fiscalização	Fronteira dos Vales	0,000	1,000	1,000
Quilometragem Total:									1,000

Comissão:

Vinicius Gatti Queiroga
Coord. Reg. 21ª CRG

Júlio César de Almeida
Engº Fiscal

André Luis Cairo de Azevedo
Representante DC

Alexandre dos Santos Rodrigues
Representante Firma



Procedimentos de Investigações Internas - JDS Engenharia

Ref.: Processo nº 01/2025

SEÇÃO I – ASPECTOS GERAIS:

As investigações internas buscam a prevenção e detecção de condutas delitivas, partindo da suspeita do cometimento de irregularidades e/ou denúncias recebidas pela empresa.

Investigações desta natureza devem respeitar a intimidade dos envolvidos, o segredo das comunicações e a proteção de dados pessoais, de modo a mitigar a exposição da empresa frente às autoridades e garantir um posicionamento o mais aprofundado possível perante eventuais acusações formais de terceiros.

Um processo de investigação interna deve ser guiado pelos princípios do devido processo penal, em especial:

- i) Direito de informação: o investigado deverá ter acesso aos fatos que lhe são imputados.
- ii) Direito de acesso às provas: o investigado deverá poder acessar e analisar as provas produzidas contra ele.
- iii) Direito ao contraditório e à ampla defesa: o investigado deverá ter direito a defesa e à apresentação de provas.
- iv) Direito à não autoincriminação: o investigado deverá ter direito a não produzir provas contra si.
- v) Direito ao silêncio: o investigado deverá ter direito a não responder a todas as perguntas que lhe forem formuladas.
- vi) Direito a constituir advogado.

A presente investigação será conduzida em respeito absoluto a tais preceitos.



SEÇÃO II – DA DENÚNCIA E PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO:

1. OBJETO DA INVESTIGAÇÃO:

A pedido da JDS Engenharia e Consultoria LTDA. (**Anexo 01**), a investigação 01/2025 foi iniciada para apurar a informação recebida por meio do fiscal do GOINFRA-GO, Pedro Luiz da Silva Neto, de que o prestador de serviços da JDS, **WERLEY DE SÁ SANTOS**, responsável pela empresa WE Topografia, **teria efetuado locação de meio-fio à empresa CNB Construtora LTDA., no âmbito das atividades relacionadas ao Contrato nº 125/2023/GOINFRA, celebrado entre a JDS e a GOINFRA-GO**, contrato este que visava a supervisão de obras rodoviárias do anel viário Daia-Anápolis, executada pela empresa CNB Construtora LTDA¹. (**Anexo 02**).

2. PRAZO:

O processo de investigação terá duração máxima de 01 (um) mês, podendo ser postergado a depender da complexidade das condutas a serem apuradas, documentação relacionada, dados levantados e realização de diligências adicionais que se tornem necessárias.

3. PLANEJAMENTO:

A execução dar-se-á nos termos estipulados no item 5 do Código de Investigações Internas da JDS Engenharia e Consultoria LTDA., devendo seguir as etapas lá expostas, quais sejam:

3.1. Análise Preliminar

3.1.1. Avaliação da veracidade, gravidade e relevância da denúncia.

3.1.2. Definição do escopo, riscos e áreas envolvidas.

¹ Trecho BR 060/153 (acesso ao Distrito Federal) / entre GO-330. extensão: 7,98 km em pista dupla, em Goiás.



3.2. Coleta de Informações

- 3.2.1. Entrevistas com colaboradores e terceiros.
- 3.2.2. Levantamento de documentos, contratos e registros internos.
- 3.2.3. Consultas a sistemas de controle ou banco de dados da empresa.

3.3. Análise Crítica

- 3.3.1. Confronto de versões, verificação de contradições e coerência entre relatos e documentos.
- 3.3.2. Avaliação do grau de responsabilidade dos envolvidos.

3.4. Relatório Final

- 3.4.1. Registro das evidências apuradas.
- 3.4.2. Conclusão fundamentada sobre os fatos.
- 3.4.3. Indicação de medidas disciplinares, contratuais ou jurídicas cabíveis.
- 3.4.4. Sugestões de melhorias nos controles internos.



SEÇÃO III – ETAPAS EXECUTADAS:

1. ENTREVISTAS:

Todos os entrevistados firmaram o *Termo de Ciência e Anuência para Entrevista no Âmbito de Investigação Interna*, declarando expressamente estarem cientes de seus direitos, bem como autorizando a gravação da entrevista realizada (**Anexo 03**).

O investigado **WERLEY DE SÁ SANTOS**, por sua vez, não devolveu o referido termo devidamente assinado. Todavia, foi expressamente informado, no momento da entrevista, acerca da existência do documento e do conteúdo nele disposto e autorizou a gravação da entrevista.

1.1. MARCELO JESUS SANTOS, inscrito no CPF sob o nº 067.349.925-19, engenheiro da empresa **JDS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.**, responsável pelo contrato nº 125/2023/GOINFRA, celebrado entre a JDS e a GOINFRA-GO, portador da linha telefônica nº: (79) 98848-0785, com endereço eletrônico: marcellojsantos@gmail.com.

Entrevista realizada em 16.05.2025

Questionado a respeito do cargo que exerce e da relação com a JDS, respondeu QUE é engenheiro gestor do contrato em Anápolis; perguntado a respeito dos fatos em apuração, respondeu QUE tomou conhecimento dos fatos após a denúncia chegar ao conhecimento de YURI, coordenador da empresa; QUE no dia em questão não estava presente em campo e não pode confirmar se o serviço foi realizado ou não; QUE não sabe informar a respeito do início da relação entre WERLEY e CNB; perguntado se os colaboradores têm ciência de que fiscalizadores não podem prestar serviços à executores, respondeu QUE acredita que sim, que todos têm ciência de que são serviços prestados de maneira distinta, que são duas empresas distintas e que serviço da construtora é da construtora e serviço da supervisora é da supervisora e nada mais disse.

1.2. ÍTALO BATISTA PASSOS, inscrito no CPF sob o nº 047.629.583-10, engenheiro da empresa **JDS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.**, responsável pelo contrato nº



106/2023 /GOINFRA, celebrado entre a JDS e a GOINFRA-GO, portador da linha telefônica nº: (79) 9917-4644, com endereços eletrônicos: italo.passos@jdseng.com.br e jdseng.go454@gmail.com.

Entrevista realizada em 16.05.2025

Questionado a respeito do cargo que exerce e da relação com a JDS, respondeu QUE trabalha na JDS há 04 (quatro) anos e meio e é engenheiro gestor do contrato da GO 203, de Goiás; perguntado a respeito dos fatos em apuração, respondeu QUE tem ciência; QUE na época do ocorrido, a JDS estava em processo de transição do engenheiro responsável pela obra; QUE o coordenador da empresa executora, CNB Construtora pediu o contato do topógrafo da JDS; QUE a CNB estava em fase de rescisão de contrato e dispensou o topógrafo; QUE passou o contato de WERLEY para o diretor da empresa CNB; QUE WERLEY e o diretor da CNB entraram em negociação para realizar a marcação de meio-fio; QUE o item em questão não traz dano ao erário; QUE o item não foi medido e nem cabe medição, já que é um item de reconstrução, pois a CNB foi executar um serviço, destruiu o meio-fio e precisava reconstruí-lo, ocasião em que teria solicitado o auxílio do topógrafo para realizar a marcação; QUE o nome do diretor da CNB é Manoel; perguntado se saberia informar se a marcação de meio-fio era objeto da obra, informou que não era objeto da obra; perguntando a respeito da rescisão contratual da CNB com a GOINFRA, respondeu QUE acredita que estavam em processo de rescisão, mas acredita que esta ainda não teria sido homologada; perguntado se os colaboradores têm ciência de que fiscalizadores não podem prestar serviços à executores, respondeu QUE ninguém tem ciência, que todos estão na obra para tentar fazer com que aconteça, com que a obra ande; reforçou, por fim, que não há qualquer dano ao erário e nada mais disse.

1.3. MANOEL BASÍLIO, engenheiro da empresa CNB Construtora LTDA., portador da linha telefônica nº: (62) 99227-6869.

Entrevista realizada em 16.05.2025

Questionado a respeito do cargo que exerce e da relação com a CNB, respondeu QUE é coordenador de obras da CNB; perguntado a respeito da relação com



WERLEY e dos fatos em apuração, respondeu QUE não tem relação fora da obra; QUE o único contato se deu durante o processo de rescisão contratual (**Anexo 04**), quando desmobilizou a equipe de topografia; QUE foi necessário locar um meio-fio e não tinha topógrafo na obra; QUE seu primeiro contato com WELEY foi em 24.04.2025; QUE WERLEY executou o serviço e em 10.04.2025 recebeu o pagamento (**Anexo 05**); QUE após o fato WERLEY solicitou emprego na CNB; QUE o serviço prestado à CNB não é objeto de medição; QUE era somente para orientar os funcionários da CNB para dar um alinhamento para que fosse executado o trabalho; QUE WERLEY cobrou R\$2.000,00 (dois mil reais), que foram pagos; QUE em 17.04.2025 WERLEY lhe enviou áudios de visualização única, ameaçando que se não recebesse mais R\$2.000,00 (dois mil reais), denunciaria os fatos à pessoa de nome PEDRO, gestor da GOINFRA; QUE ignorou as mensagens de WERLEY, pois viu que se tratava de pessoa de má índole; QUE WERLEY chegou a realizar ligações, mas não atendeu; QUE à época da locação de meio-fio, a CNB ainda não havia rescindido o contrato com a GOINFRA; QUE o meio-fio foi quebrado e como a CNB ia deixar o contrato, não poderiam entregar a obra com o meio-fio danificado, pois poderia causar erosão na obra; QUE o meio-fio não foi objeto de medição; QUE a CNB nunca cobrou isso do estado de Goiás; QUE a medição não causou dano ao erário; QUE contratou WERLEY pois outro topógrafo contratado pela CNB em local mais próximo estaria há mais de 200 (duzentos) quilômetros e nada mais disse.

1.4. WERLEY DE SÁ SANTOS, representante legal da empresa W E Topografia¹, topógrafo responsável pelo contrato nº 125/2023/GOINFRA, celebrado entre a JDS e a GOINFRA-GO, portador da linha telefônica nº: (62) 99340-3484.

Entrevista realizada em 21.05.2025

Informado a respeito de seus direitos, manifestou ciência e desejou se manifestar; questionado a respeito dos fatos em apuração respondeu QUE a marcação de meio-fio informada pela JDS é falsa; QUE nunca realizou a referida marcação; QUE o meio-fio que está sendo falado não existe; QUE não pegou meio-fio para marcar; QUE recebeu áudio de Ítalo informando que tinha fechado com Manoel, da CNB, que lhe faria um pagamento de R\$2.000,00 (dois mil reais) para realizar as marcações para ajudar a CNB; QUE não gostou de tal fato e informou que não receberia dinheiro da CNB, já que trabalha



para a JDS; QUE brigou e informou que não iria realizar marcação, já que não tem obrigação de marcar e sim de conferir; QUE tinha intimidade com Pedro, [fiscal] da GOINFRA e que conversou com ele; QUE Estevão era o engenheiro anterior da obra, que antecedeu Marcelo; perguntando a respeito da locação ser objeto do contrato, respondeu QUE a alegação de marcação de meio-fio é mentira; QUE não recebeu para fazer meio-fio; questionado a respeito do pagamento no valor de R\$2.000,00 (dois mil reais) que teria recebido, informou QUE Ítalo teria ligado, informando que tinha acertado com Manoel para que Manoel lhe desse uma ajuda; questionado a respeito de qual seria a natureza da 'ajuda', não respondeu; questionado em outro momento a respeito da ajuda, informou QUE foi entre Ítalo e Manoel da CNB e que a marcação de meio-fio é mentira; QUE não pegou meio-fio para marcar de ninguém pois é fiscal da obra; QUE o contrato com a JDS é para fins de conferência, que foi o que fez; QUE foi dispensado em 15.04.2025 e nada mais disse.

No depoimento prestado, além de explicações pertinentes ao tema em análise, o investigado **WERLEY DE SÁ SANTOS** tratou de fatos que não são objeto dessa apuração. Em razão disso, tais trechos não foram destacados nesse documento, porém a íntegra do que foi declarado pelo investigado está disponível no **Anexo 06** deste documento.

1.5. YURI RENAN PROCOPIO DOS SANTOS PINTO ZOLET, engenheiro civil, inscrito no CPF sob o nº 031.326.642-51, portador da linha telefônica nº (69) 8488-3867, com endereço eletrônico *yuri.renan@jdseng.com.br*.

Entrevista realizada em 28.05.2025

Questionado a respeito dos fatos em apuração, respondeu QUE no dia 23 ou 24 do mês passado [abril], o fiscal da GOINFRA, Pedro, responsável pelo contrato de Anápolis, pediu para agendarem uma reunião, a qual foi realizada logo na sequência; QUE fizeram uma vídeo chamada, momento em que foram expostos áudios e um comprovante de pagamento; QUE em um dos áudios, o topógrafo WERLEY dizia que foi obrigado por Marcelo e Ítalo a realizar marcação de meio-fio que não desejava; QUE o outro áudio era do engenheiro Ítalo solicitando os dados bancários de WERLEY a fim de repassá-los à



construtora; QUE o desenrolar da história passado pelo fiscal Pedro é de que o engenheiro Ítalo teria organizado uma forma de WERLEY prestar serviço ilegal “pelas costas” do fiscal e que WERLEY teria reportado ao fiscal de que foi obrigado pelos engenheiros Ítalo e Marcelo a realizar tal serviço; QUE a locação de meio-fio é um trabalho a parte que foi realizado para a construtora; QUE a JDS tem a função de fiscalizar a obra; QUE muitas vezes há um auxílio entre os profissionais da supervisão e da execução, já que estão todos envolvidos para que a obra aconteça; QUE esse caso específico da locação se deu em razão de a construtora estar saindo da obra e necessitar de um profissional de topografia, tendo recorrido a um profissional que estava mais próximo para auxiliar no serviço pontual de locação de segmento de meio-fio; QUE o serviço não foi cobrado do estado de Goiás; QUE a construtora precisou destruir o meio-fio existente em razão do trabalho de drenagem que realizava e precisou reparar; QUE os valores já estavam incluídos dentro do custo da CNB; QUE o contrato da JDS se encerrou no dia 18.05.2025 e, em virtude dessa situação, a pedido do fiscal Pedro, a JDS requereu a não prorrogação do contrato, o qual ainda está sob análise da diretoria da GOINFRA e nada mais disse.

2. ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA

Analisando os documentos enviados pelas partes envolvidas e os testemunhos prestados, foi possível apurar:

- (i) Que a confirmação do pagamento pela CNB Construtora LTDA. a **WERLEY DE SÁ SANTOS** está documentada e corroborada por depoimentos, exceto o do próprio investigado — que nega a prestação do serviço, mas admite o recebimento do valor, o que já é um forte indicativo da ocorrência do fato (**Anexo 05**).
- (ii) Que a inexistência de cobrança ao Estado de Goiás é devidamente respaldada pelo boletim de medição e por testemunhos, especialmente o de Ítalo Batista Passos e Manoel Basílio (**Anexo 08**).

Tais documentos bastam para afastar, sob a ótica administrativa, dano ao erário do estado de Goiás.



SEÇÃO IV – CONCLUSÕES:

Relatório Final de Investigação Interna - JDS Engenharia

Ref.: Processo nº 01/2025

Trata-se de procedimento de investigação interna instaurado por solicitação da diretoria da empresa JDS Engenharia e Consultoria LTDA., que, após tomar ciência de possível irregularidade na prestação do serviço por parte de um de seus colaboradores, o Sr. **WERLEY DE SÁ SANTOS**, de maneira diligente e célere, solicitou à Asseff Advogados a realização de investigação interna para apurar os fatos a seguir descritos.

O Sr. **WERLEY DE SÁ SANTOS** é representante legal da empresa WE Topografia, contratado pela JDS para efetuar serviços de cartografia, topografia e geodésia, no contexto do Contrato nº 125/2023/GOINFRA, firmado entre a JDS e a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – GOINFRA.

O referido contrato tinha por objeto a supervisão de obras rodoviárias do anel viário Daia-Anápolis, executadas pela empresa CNB Construtora LTDA. A informação que motivou a investigação foi encaminhada pelo fiscal da GOINFRA, Pedro Luiz da Silva Neto, segundo a qual **WERLEY DE SÁ SANTOS** teria realizado a locação de um meio-fio, a pedido da CNB Construtora LTDA.

Apurou-se que, para a execução do referido serviço, **WERLEY DE SÁ SANTOS** recebeu a quantia de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), via *pix*, efetuado por Manoel Basílio, coordenador de obras da CNB, em 10.04.2025 (cf. **Anexo 05**).

Durante a fase de coleta de informações, foram colhidos depoimentos dos seguintes colaboradores da JDS: Marcelo Jesus Santos, Ítalo Batista Passos e Yuri Renan Procópio dos Santos Pinto Zolet, além disso, também foram ouvidos Manoel Basílio, coordenador de obras da CNB e **WERLEY DE SÁ SANTOS**, cujos termos foram formalizados a partir das gravações realizadas (cf. **Anexo 06**).



O engenheiro Marcelo Jesus, da JDS, afirmou que não estava presente no local na data dos fatos, tendo tomado conhecimento do ocorrido apenas após contato realizado pelo fiscal da GOINFRA, Pedro Luiz da Silva Neto, com Yuri Renan.

O engenheiro Ítalo Batista Passos, da JDS, por sua vez, declarou que, ao ser procurado por Manoel Basílio, forneceu o contato de **WERLEY DE SÁ SANTOS** para que este realizasse a locação de um meio-fio danificado durante a execução da obra. Esclareceu que tal serviço não foi objeto de medição contratual e nem caberia medição, por se tratar de um item de reconstrução que necessitava reparo, já que foi danificado pela CNB durante a execução das obras.

Manoel Basílio, coordenador da CNB, confirmou que, estava diante de processo de rescisão contratual com a GOINFRA e que desmobilizou a equipe de topografia, ocasião em que necessitou contratar os serviços do topógrafo **WERLEY DE SÁ SANTOS** para que fosse realizada a marcação de um meio-fio que fora danificado durante a execução da obra. Ressaltou que o serviço consistiu em orientar a equipe da CNB quanto ao correto alinhamento do meio-fio, sem qualquer intervenção na execução física da obra, e que o serviço não foi cobrado do Estado de Goiás, tampouco incluído em medições contratuais² (cf. **Anexo 08**).

Também foi colhido o depoimento do investigado **WERLEY DE SÁ SANTOS**, o qual negou a prestação do serviço e informou que recebimento da quantia mencionada se deu em razão de auxílio por parte da CNB, sem qualquer contraprestação em troca. O depoimento contraria as demais declarações e os documentos constantes nos autos.

O investigado solicitou novo agendamento de entrevista para esclarecimentos adicionais, porém não compareceu à data designada para tanto (26.05.2025, às 16h).

² Conforme se verifica na análise do Boletim de Medição de Serviços apresentado à GOINFRA, referente à medição realizada no mês de abril de 2025, observa-se, em conformidade com os códigos 41334 (meio-fio sem sarjeta – MFC05 (AC/BC)) e 41332 (meio-fio com sarjeta – MFC03 (AC/BC)), constantes do **Anexo 08**, que não houve cobrança ao Estado de Goiás pelos serviços de execução de meio-fio. Tal constatação decorre do fato de que as respectivas quantidades indicadas na coluna “quantidade acumulada” se encontram zeradas. Ademais, verifica-se que, até a presente data, não foi apropriado qualquer quantitativo referente à execução de meio-fio, conforme demonstra a ausência de registros na coluna “acumulado”, também zerada, o que indica que não houve medição desses serviços, nem no mês de março, tampouco no mês de abril de 2025.



Ressalte-se, por fim, que em 15.05.2025 a JDS formalizou pedido de não prorrogação do Contrato nº 125/2023/GOINFRA, com o consequente encerramento das atividades na data originalmente prevista, qual seja, 18.05.2025.

Diante do conjunto probatório reunido, não há elementos que indiquem a existência de danos ao erário do estado de Goiás, tampouco qualquer tentativa de faturamento indevido ao poder público.

Examinado o acervo de elementos probatórios reunido ao longo desta investigação, restou constatado que o investigado **WERLEY DE SÁ SANTOS**, durante o período em que prestava serviços à JDS, realizou, para a CNB Construtora LTDA., a locação de meio-fio que fora danificado durante a execução das obras.

Contudo, no nosso entendimento, não restou comprovada qualquer lesão ao patrimônio público, nem indícios da prática de crime contra a administração pública, uma vez que (i) **o serviço não foi contratado ou remunerado pelo Estado de Goiás**; (ii) **não houve faturamento ou medição relacionada ao item mencionado**; (iii) **a prestação do serviço decorreu de uma necessidade da CNB, no processo de finalização da obra**; (iv) **o pagamento foi realizado exclusivamente pela CNB, com recursos próprios**.

Ante o exposto, entendemos que a temática foi esgotada em âmbito administrativo interno da empresa, não existindo razão para a prorrogação das investigações.

Era o que nos cabia reportar.

Att.,

ASSEFF Advogados



ROL DE DOCUMENTOS:

Anexo 01 – Requerimento da JDS à Asseff Advogados para fins de instauração de Procedimento de Investigação Interna para apurar os fatos referentes à locação de meio-fio realizada em favor da empresa CNB Engenharia, por parte do topógrafo que prestava serviços à JDS.

Anexo 02 – Contrato 125/2023/GOINFRA, celebrado entre a GOINFRA e a JDS com a finalidade de supervisão de obras rodoviárias do anel viário Daia-Anápolis, executada pela empresa CNB Construtora LTDA.

Anexo 03 – Termo de ciência e anuência para entrevista no âmbito de investigação interna assinado por Marcelo Jesus Santos, Ítalo Batista Passos, Manoel Basílio e Yuri Renan Procopio dos Santos Pinto Zolet.

Anexo 04 – Notificação enviada por CNB Construtora LTDA. à GOINFRA, requerendo a rescisão unilateral do Contrato 123/2022, cujo objeto é a execução das obras de conclusão do Contorno Viário do Daia em Anápolis-GO.

Anexo 05 – Comprovante do pagamento realizado por Manoel Basílio à **WERLEY DE SÁ SANTOS**, referente à locação de meio-fio realizada.

Anexo 06 – Link contendo as gravações das entrevistas realizadas durante o processo de investigação.

Anexo 07 – Contrato de prestação de serviços celebrado entre a JDS e a empresa W E Topografia, de **WERLEY DE SÁ SANTOS** e comprovantes do pagamento realizado pela JDS ao prestador.

Anexo 08 – Boletim de medição de serviços do mês de abril de 2025, apresentado à GOINFRA.

Anexo 09 – Carta enviada pela JS à GOINFRA, requerendo análise quanto à viabilidade de não prorrogação do contrato 125/2023/GOINFRA.

ANEXO 01

Rio de Janeiro, 12 de maio de 2025.

À ASSEFF ADVOGADOS.

Prezados,

Em cumprimento ao compromisso da JDS Engenharia e Consultoria LTDA. com a ética, a transparência e a conformidade legal, solicitamos seja instaurado procedimento de investigação interna a ser conduzido por V. Sas., com o objetivo de apurar os fatos recentemente identificados por esta empresa, referentes à locação de meio-fio realizada em favor da empresa CNB Engenharia, por parte do topógrafo que prestava serviços à JDS.

A investigação deverá apurar os fatos noticiados, que envolvem o topógrafo Werley de Sá Santos, responsável pela WE Topografia, empresa contratada pela JDS com a finalidade de prestar serviços de cartografia, topografia e geodésia, em obra resultante do contrato celebrado entre a JDS e a GOINFRA-GO.

Entre os objetivos da investigação estão: (i) verificar a veracidade e materialidade das alegações; (ii) identificar eventuais envolvidos; (iii) avaliar os riscos legais associados e; (iv) sugerir medidas corretivas, disciplinares ou contratuais, se cabíveis.

A empresa se compromete a garantir ao escritório pleno acesso aos documentos, sistemas e colaboradores relevantes, mediante prévia coordenação com a área de Compliance.

Solicitamos que todos os atos sejam conduzidos com o mais absoluto sigilo, resguardando a imagem da empresa, dos envolvidos e do próprio processo investigativo.

Ao final da apuração, requer-se a apresentação de relatório conclusivo, contendo a descrição dos fatos apurados, análise jurídica, eventual individualização de condutas e recomendações.

Atenciosamente,

VANIA

DAROUS:63849267768

Assinado de forma digital por
VANIA DAROUS:63849267768
Dados: 2025.05.13 11:31:11 -03'00'

VANIA DAROUS

ANEXO 02



ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Contrato 125/2023 /GOINFRA

CONTRATO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE CONTRATOS DE OBRAS RODOVIÁRIAS DO ANEL VIÁRIO DAIA-ANÁPOLIS, TRECHO BR 060/153 (ACESSO AO DISTRITO FEDERAL) / ENTR. GO-330. EXTENSÃO: 7,98 KM EM PISTA DUPLA, NESTE ESTADO, QUE NA FORMA ABAIXO ENTRE SI FAZEM:

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA, autarquia estadual criada pela Lei n.º 13.550, de 11 de novembro de 1999, jurisdicionada à Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINFRA, por força da Lei estadual n.º 21.792, de 16 de fevereiro de 2023 e do Decreto Estadual n.º 10.218 de 16 de fevereiro de 2023, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.520.933/0001-06, com sede na Av. Governador José Ludovico de Almeida n.º 20, esq. c/ BR-153, km 3,5, Conjunto Caiçara, Goiânia-GO, neste ato representada por seu Presidente, **LUCAS ALBERTO VISSOTTO JUNIOR**, brasileiro, casado, domiciliado nesta Capital, portador da cédula de identidade n.º 4178756 - DGPC/GO, e inscrito no CPF sob o n.º 972.730.311-00, assessorado pelo Diretor de Obras Rodoviárias, **Sr. JARDEL MAGALHÃES CALDAS**, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n.º 951.328.481-68, residente e domiciliado em Anápolis/GO, doravante denominada **CONTRATANTE**

JDS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida à Avenida Passos, 91 – 6º Andar, Salas 601 a 609, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP 20.051-040, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º. 40.376.139/0001-59, tendo como representantes legais, **VANIA DAROUS, EDGAR SOUZA PALMA e JOÃO DAROUS**, apenas denominada **CONTRATADA**.

01. CLÁUSULA PRIMEIRA: FUNDAMENTO LEGAL

01.1 O presente ajuste – na forma da Lei n.º. 8.666/93 e da Lei Estadual n.º. 17.928/12 – decorre do **Pregão Eletrônico n.º. 67/2023-GOINFRA**, devidamente homologado em 16/11/2023 pela Presidência da CONTRATANTE (53804226); tudo constante do **Processo SEI n.º. 202300036003588**, que fica fazendo parte integrante do presente contrato, regendo-o no que for omissivo.

02. CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

02.1 O objeto deste contrato é a **SUPERVISÃO DE CONTRATOS DE OBRAS RODOVIÁRIAS DO ANEL VIÁRIO DAIA-ANÁPOLIS, TRECHO BR 060/153 (ACESSO AO DISTRITO FEDERAL) / ENTR. GO-330. EXTENSÃO: 7,98 KM EM PISTA DUPLA, NESTE ESTADO.**

02.2 Os serviços constantes deste objeto deverão ser executados sob o regime de execução de empreitada por **preço global** e de acordo o Termo de Referência (51012361), Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro (53655236), partes integrantes deste Contrato.

03. CLÁUSULA TERCEIRA: ACRÉSCIMO E/OU SUPRESSÃO, E ALTERAÇÕES DOS SERVIÇOS

03.1 Os quantitativos constantes do orçamento são estimados, sendo que, por motivo técnico devidamente justificado, poderão ser acrescidos ou suprimidos itens/serviços do objeto contratual, respeitando-se os limites previstos no art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 8.666/93;

03.2 Para efeito de observância dos limites de alterações contratuais previstos no art. 65, da Lei nº 8.666/93, as reduções ou supressões de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de reduções e o conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensação entre eles, os limites de alteração estabelecidos no dispositivo legal.

03.3 Se necessário à melhoria técnica da obra, para melhor adequação aos objetivos da Administração e desde que mantido intangível o objeto, em natureza e em dimensão, poderá ocorrer a execução de serviços imprevistos no orçamento, com variações para mais ou para menos, observados os limites do art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 8.666/93;

03.4 A execução de serviços imprevistos, ou seja, a alteração qualitativa, que respeitará o limite de 25% (vinte e cinco por cento) previsto no art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, será medida e paga da seguinte maneira:

03.4.1 Serviços constantes do orçamento estimativo: pelo preço unitário da proposta da CONTRATADA;

03.4.2 Serviços não constantes do orçamento, mas que estejam presentes no universo de serviços discriminados pela Tabela de Preços da CONTRATANTE vigente na época da elaboração do orçamento, pelos valores nela encontrados, obedecendo-se, em todo caso, a proporção do deságio apurado entre a proposta de preços vencedora do certame e a tabela de preços da CONTRATANTE.

03.4.3 Serviços não constantes do orçamento e que não estejam presentes no universo de serviços discriminados pela Tabela de Preços supramencionada, mediante a composição de preços unitários, em nível de mercado, que deverá ser elaborada pelo Departamento de Fiscalização da CONTRATANTE.

03.5 O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

03.5.1 unilateralmente pela Administração:

03.5.1.1 quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

03.5.1.2 quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites legalmente permitidos;

03.5.2 por acordo das partes:

03.5.2.1 quando conveniente a substituição da garantia de execução;

03.5.2.2 quando necessária a modificação do regime de execução da obra, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

03.5.2.3 quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente execução de obra;

03.5.2.4 para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, observado o disposto no art. 42, da Lei Estadual nº 17.928/12.

04. CLÁUSULA QUARTA: VALOR, DOTAÇÃO E RECURSOS FINANCEIROS.

04.1 VALOR: O valor da execução dos serviços, objeto deste contrato, é de **R\$ 1.375.000,00 (um milhão trezentos e setenta e cinco mil reais)**, conforme proposta da CONTRATADA datada de 07/11/2023 (53655236).

04.1.1 Nos preços propostos, deverão estar incluídos todos os custos de execução, mão-de-obra, leis sociais, tributos, lucros e quaisquer encargos que incidam sobre os serviços.

04.2 DOTAÇÃO: A despesa deste contrato correrá por conta da dotação nº.2023.4063 26 782 1041 3.100 - elemento de despesa nº. 4.4.90.51.16, tendo o valor sido empenhado, conforme Nota de Empenho nº. 2023.4063.071 00071, datada 05/12/2023 (54498593).

04.3 RECURSOS: Os recursos para execução dos serviços objeto deste contrato são oriundos:

Elemento de despesa: **4.4.90.51.16** - Transportes

Programa/Ação: **1041/3100**

FONTE: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.

05. CLÁUSULA QUINTA: MEDIÇÃO, PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

05.1 As medições deverão observar o item 8.6, do Termo de Referência.

05.2 A GOINFRA pagará à CONTRATADA, por meio do SIOFNET em até 30 (trinta) dias através de depósito em conta corrente bancária, observada a ordem cronológica de apresentação das faturas aptas ao pagamento, o valor dos serviços executados, baseado em medições mensais, sendo que as faturas/notas fiscais deverão ser apresentadas com os documentos abaixo relacionados:

05.2.1 Relatório de Medição;

05.2.2 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

05.2.3 Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Dívida Ativa da União e Receita Federal), Estadual e Municipal do domicílio da CONTRATADA;

05.2.3.1 As empresas sediadas fora do Território Goiano deverão apresentar, juntamente com a certidão de regularidade do seu Estado de origem, a certidão de regularidade para com a Fazenda Pública do Estado de Goiás.

05.2.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

05.2.5 Certidão de regularidade com a Fazenda Pública Municipal (referente ao ISS) do(s) município(s) sede do contratado.

05.2.6 Cópia do GFIP – Guia de recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, referente ao período da medição;

05.2.6.1 A Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários (DCTFWeb) substitui a GFIP como instrumento de confissão de dívida e de constituição do crédito previdenciário;

05.2.7 Cópia da GPS – Guia da Previdência Social, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento, referentes ao período da medição;

05.2.7.1 A GPS pode ser substituída pelo DARF quitado, em consonância com a DCTFWeb.

05.2.7.2 No caso da DCTFWeb resultar em saldo devedor "zero" no período da medição, não há apresentação de DARF.

05.2.8 Guia de recolhimento do ISS quitada relativa à fatura, devidamente homologada pela Secretaria de Finanças do local do estabelecimento do prestador.

05.2.8.1 A guia de que trata este item deverá identificar o número da nota fiscal a que o recolhimento se refere.

05.2.8.2 O local do estabelecimento do prestador deverá ser informado na Nota Fiscal, bem como o percentual do serviço executado em cada um, de acordo com relatório emitido pelo fiscal da obra.

05.2.8.3 A retenção e o recolhimento do ISS para o município de Goiânia, caso haja, serão realizados pela CONTRATANTE.

05.2.9 Cópia das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART's) referentes aos serviços contratados.

05.3 Os pagamentos serão efetuados até o 30º (trigésimo) dia após a data de apresentação da fatura, considerando-se esta data como limite de vencimento da obrigação, incorrendo a GOINFRA, após a mesma, em correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

05.4 Para efetivação do pagamento será exigida a comprovação de regularidade jurídica, fiscal e trabalhista.

05.4.1 Para efeito de pagamento, no caso de contratação em consórcio e subcontratação, deverão ser apresentadas os documentos de regularidade fiscal e trabalhista listados das empresas consorciadas e subcontratadas.

05.5 Na ocorrência de rejeição da Nota Fiscal, motivada por erro ou incorreções, o prazo para pagamento estipulado no item 05.2 acima, passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação.

05.6 Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto perdurar pendência em relação à entrega correspondente ou em virtude de penalidade ou inadimplência.

05.7 A contratada deverá apresentar, sempre que a Administração o requerer, a relação de todos os sócios que compõem seu quadro social.

05.8 O Imposto de Renda retido na fonte devido pela CONTRATADA, em razão dos valores recebidos decorrente da presente contratação, será destinado ao Estado de Goiás.

05.9 Durante a vigência do contrato, as parcelas que, no momento de sua efetiva execução, ultrapassarem o período de 01 (um) ano, contado da data de elaboração a tabela que deu origem ao orçamento, serão reajustadas segundo a variação dos Índices de Reajustamentos de Obras Rodoviárias do DNIT, calculados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

05.9.1- Os preços unitários serão calculados através da seguinte fórmula:

$$M = V (I / I_o)$$

Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

I - Índice referente ao mês que completa a periodicidade de um ano em relação a data base correspondente a **data de elaboração a tabela que deu origem ao orçamento.**

I_o - Índice referente ao mês da data base correspondente a **data de elaboração a tabela que deu origem ao orçamento.**

05.10 Havendo atraso ou antecipação na execução dos serviços ou fornecimento, relativamente à previsão do respectivo cronograma, que decorra da responsabilidade ou iniciativa do contratado, o reajustamento obedecerá às condições seguintes:

05.10.1 quando houver atraso, sem prejuízo da aplicação das sanções contratuais devidas pela mora:

05.10.1.1 aumentando os preços, prevalecerão os índices vigentes na data em que deveria ter sido cumprida a obrigação;

05.10.1.2 diminuindo os preços, prevalecerão os índices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigação;

05.10.2 quando houver antecipação, prevalecerão os índices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigação.

05.11 Na hipótese de atraso na execução do contrato por culpa da administração, prevalecerão os índices vigentes neste período, se os preços aumentarem, ou serão aplicados os índices correspondentes ao início do respectivo período, se os preços diminuírem.

06. CLÁUSULA SEXTA: GARANTIA CONTRATUAL

06.1 Para segurança do cumprimento das obrigações contratuais, a CONTRATADA prestará garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da assinatura do contrato, cabendo-lhe optar por uma das modalidades previstas no art. 56, §1º, da Lei nº 8.666/93. qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento das seguintes ocorrências:

06.1.1 Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

06.1.2 Prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrente de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

06.1.3 Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA;

06.1.4 Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela CONTRATADA.

06.2 A garantia deverá ser renovada a cada prorrogação e integralizada em até 5 (cinco) dias úteis, a contar da assinatura do Termo de Prorrogação, sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores ou quando houver redimensionamento no valor contratual, de modo que corresponda a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato.

06.3 A garantia será levantada até 30 (trinta) dias consecutivos, comprovada a regularidade fiscal e trabalhista, contados da data do recebimento definitivo da obra.

06.4 A garantia prestada pela CONTRATADA será restituída automaticamente ou por solicitação, somente quando comprovados:

06.4.1 Integral cumprimento de todas as obrigações contratuais;

06.4.2 Recolhimento de multas punitivas, se for o caso;

06.4.3 Pagamento das obrigações trabalhistas, inclusive verbas rescisórias, bem como dos encargos previdenciários e do FGTS, decorrentes da contratação;

06.4.4 Inexistência de reclamações trabalhistas dos empregados lotados nas dependências da CONTRATANTE, nas quais este responda solidária ou subsidiariamente com a CONTRATADA, sendo deduzidos todos os valores questionados na justiça trabalhista;

06.4.5 Satisfação de prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, em virtude da execução do objeto do Contrato.

06.5 A garantia oferecida na modalidade fiança bancária, deverá:

06.5.1 Ser concedida nos termos e condições autorizadas pelo Banco Central do Brasil;

06.5.2 Ser concedida pelo valor integral exigido para a fiança;

06.5.3 Conter renúncia expressa ao benefício de ordem;

06.5.4 Estabelecer prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento;

06.5.5 Ser irrevogável, salvo no caso de substituição por outra modalidade de fiança, nos termos do art. 56, da Lei nº 8.666/1993, previamente aprovado pelo CONTRATANTE.

06.6 Na modalidade de garantia por títulos da dívida pública, estes deverão ter valor de mercado compatível com o valor a ser garantido, preferencialmente em consonância com as espécies recomendadas pelo Governo Federal, como aquelas previstas no art. 2º, da Lei nº 10.179/2001.

06.7 A garantia oferecida na modalidade caução em dinheiro, deverá ser depositada nominal à CONTRATANTE, em instituição bancária informada previamente, para os fins específicos a que se destine, sendo o recibo de depósito o único meio hábil de comprovação desta exigência.

06.8 A garantia oferecida na modalidade de seguro-garantia, deverá constar expressamente da apólice, a cobertura de eventuais demandas trabalhistas e previdenciárias nas quais a CONTRATANTE responda solidariamente ou subsidiariamente com a CONTRATADA.

06.9 A garantia somente será liberada ante a comprovação de que a empresa pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação e, caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia poderá ser utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pela Administração ou por meio da Justiça do Trabalho.

06.10 O recolhimento da garantia deverá ser feito na Tesouraria da GOINFRA, à Av. Governador José Ludovico de Almeida, nº 20, BR-153, Km 3,5, Conjunto Caiçara.

07. CLÁUSULA SÉTIMA: PRAZOS E PRORROGAÇÃO DO SERVIÇOS

07.1 O prazo de execução dos serviços será conforme Cronograma de execução para cada lote, contados a partir da data de emissão da Ordem de Serviços do contrato de supervisão, a ser expedido pela DIRETORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS.

07.2 O prazo de vigência do contrato será de **17 (dezessete) meses**, contados a partir da data de assinatura, e eficácia a partir da publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado de Goiás.

07.3 O prazo do contrato poderá ser prorrogado na forma do art. 57, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, mediante justificativa por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato, devendo o pedido de prorrogação contratual ser feito ainda na sua vigência, com observância ao Cronograma Físico-Financeiro.

07.4 A Contratada não tem o direito subjetivo à prorrogação contratual.

07.5 Toda prorrogação do contrato será precedida da realização de pesquisas de preços de mercado, ou de preços contratados por outros órgãos e entidades da Administração Pública, visando a assegurar a

manutenção da contratação mais vantajosa para a Administração, em relação à realização de uma nova licitação.

08. CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

08.1 A CONTRATADA OBRIGA-SE A:

08.1.1 NOS ASPECTOS DE PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO

1. Acompanhar e inspecionar as obras, garantindo que os trabalhos se realizem estritamente dentro dos projetos, cronograma físico-financeiro, especificações técnicas, recomendações ambientais, de acordo com as normas da GOINFRA, ABNT e DNIT.
2. A SUPERVISORA deverá fornecer subsídios ao Fiscal da Obra para que permita a definição da melhor logística de distribuição dos insumos de pavimentação, materiais de terraplenagem e outros materiais necessários para a execução dos serviços.
3. Avaliar a implementação da gestão da qualidade nas obras e projetos, nos seguintes momentos:

No início dos trabalhos, quando da realização do produto Relatório Inicial de Obras. A SUPERVISORA deverá elaborar o PVEGQ (Plano de Verificação e Efetividade da Gestão da Qualidade), com enfoque no projeto, avaliando as informações identificadas em projeto e aquelas relacionados no Relatório Inicial;

No decorrer do andamento da obra, mensalmente, quando da elaboração do produto Relatório de Acompanhamento de Serviços de Obras. A SUPERVISORA deverá elaborar o PVEGQ (Plano de Verificação e Efetividade da Gestão da Qualidade), com enfoque:

na implementação do Plano de Gestão da Qualidade desenvolvido pela construtora(s), executando o acompanhamento da gestão da qualidade-geral da obra;

no projeto, avaliando as informações identificadas em projeto x constatadas em campo, tendo por base os serviços realizados no mês.

08.1.2 NOS ASPECTOS DE CONTROLE DE QUALIDADE

1. Responsabilizar-se pelo controle de qualidade dos serviços executados na obra;
2. Manter instalados e em plenas condições de operação, em local próprio da SUPERVISORA, os laboratórios necessários e suficientes para manter o controle tecnológico adequado de todos os serviços executados na obra. A distância máxima permitida do laboratório ao trecho será de 15 quilômetros. Quando ocorrer redução do ritmo das obras ou de paralisação total, a SUPERVISORA deverá compatibilizar sua mão de obra e equipamentos, de forma a se manter o equilíbrio econômico-financeiro de seu contrato durante todo o período de execução das obras;

3. Executar todo o controle tecnológico dos serviços realizados pelas EXECUTORAS, avaliando a qualidade das obras para o atendimento às disposições especificadas nas normas da GOINFRA, ABNT e DNIT;
4. Executar e atualizar, a cada medição da EXECUTORA, os planos de controle tecnológico da SUPERVISORA. A criação e atualização serão balizadas pelo planejamento das frentes de serviço da EXECUTORA (Plano de Trabalho da EXECUTORA) e também no cronograma físico-financeiro atualizado;
5. Inspeccionar regularmente as instalações, materiais e equipamentos da EXECUTORA, bem como a disponibilidade quantitativa e qualitativa do pessoal técnico necessário à execução da obra;
6. Em obras de recuperação de pavimento, onde são necessários os serviços de reparos localizados, devem-se cumprir as normas (GOINFRA ES-PAV-006/2019), (GOINFRA ES-SC-004/2019) e item 6.1.2.2.f da norma (GOINFRA ES-PAV 012/2020). Portanto, é dever da SUPERVISORA, além dos controles descritos nestas normas, as demarcações e aprovações volumétricas das áreas de reparo;
7. Para o concreto asfáltico usinado a quente, além de todos os controles já pré-definidos pelas especificações de serviço da GOINFRA, a SUPERVISORA deverá disponibilizar um fiscal de campo a ser locado na usina, que ficará encarregado de registrar e controlar, em tempo integral, todas as descargas da usinagem para os caminhões, avaliando os aspectos visuais e parâmetros de temperatura da mistura.

08.1.3 NOS ASPECTOS DE CONTROLE DAS QUANTIDADES

1. Responsabilizar-se pela quantificação dos serviços executados necessários para medição e elaboração de revisão de projetos em fase de obras;
2. Minutar as medições dos serviços realizados pela EXECUTORA, com elementos e dados de campo que serão verificados e validados pelo Fiscal da Obra, para aprovação pelo Gestor de Contrato da obra. A SUPERVISORA será responsável ainda pela entrega de todos os controles tecnológicos, qualitativos e quantitativos, que devem acompanhar as medições, bem como atestar que os mesmos atendem às especificações constantes nas normas da GOINFRA.

08.1.4 NOS ASPECTOS DE ENGENHARIA

1. Responder pelos serviços definidos nesse Termo de Referência e no Edital, entre os quais a execução dos ensaios, disponibilizando os itens descritos no orçamento referencial, referentes a equipes, veículos, equipamentos, imóveis, mobiliário, entre outros;
2. Na apropriação de volumes de terraplenagem, utilizada para confecção da minuta de medição da EXECUTORA, deverá a SUPERVISORA iniciar o levantamento topográfico tendo como referência a linha primitiva após a limpeza do terreno;
3. Para todos os trabalhos que necessitem de levantamento de dados de topografia, desenho de seções ou serviços afins, incluindo eventuais detalhamentos ou revisões de projeto na fase de obras, deverá a SUPERVISORA realizá-los em meio digital, em plataforma compatível com software Topograph® ou Civil 3D ou similar;

4. Registrar no diário de obras todas as não conformidades e irregularidades constatadas na fase de execução das obras, assim como as providências adotadas para corrigi-las;
5. Apresentar ao Gestor da GOINFRA, quando requerido, os remanescentes de todos os serviços, no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis;
6. Monitorar e controlar o cronograma do avanço físico do empreendimento, conforme estabelecido no termo de Contrato da EXECUTORA;
7. Dar apoio técnico ao Gestor de Contrato nos processos de revisão do projeto na fase de obras ou adequações técnicas no projeto, assim como a elaboração de relatórios, pareceres e notas técnicas;
8. Analisar o anteprojeto ou o projeto básico, o EIA/RIMA e outros documentos relativos à obra a ser supervisionada, com o objetivo de se inteirar de suas características técnicas, das soluções de projeto, das condicionantes ambientais e outros aspectos particulares da obra, visando a assegurar uma correta execução dentro do prazo e custo inicialmente previstos no contrato;
9. Manter, durante a execução de qualquer etapa da obra, pessoal de nível técnico em cada frente de serviço, acompanhando todas as etapas que requerem controle geométrico, geotécnico, tecnológico e de qualidade, a fim de garantir efetivo controle da execução de todos os serviços previstos no projeto de engenharia e no componente ambiental, incluindo-se para atividades em fim de semana e feriado, quando houver serviços da EXECUTORA no período. Para tanto, a SUPERVISORA fica obrigada a manter disponibilizados aparelhos e equipes de topografia, assim como instrumentos e equipe de laboratório, necessários à execução e aprovação do controle geométrico, geotécnico, tecnológico e de qualidade que precedem a liberação do segmento de pista considerado concluído pela construtora;
10. O(s) engenheiro(s) residente(s) da SUPERVISORA deverá(ão) percorrer diariamente todo trecho em obras, para se certificar do controle de qualidade dos serviços executados, conforme especificam os padrões de excelência exigidos nos manuais, normas e especificações técnicas da GOINFRA, do DNIT e da ABNT;
11. Verificar o cronograma de execução da obra constante do projeto e, se for o caso, efetuar a sua reelaboração, em conjunto com a construtora e a fiscalização da GOINFRA. É necessário também que apure a ocorrência de atrasos na implementação do cronograma físico-financeiro das obras e serviços de responsabilidade da EXECUTORA e, quando for o caso, minutar as sanções previstas contratualmente que devem ser emitidas pela fiscalização da GOINFRA;
12. Acompanhar a execução de cada etapa da obra contratada e o cumprimento pela(s) EXECUTORA(s) das obrigações contratuais; informar tempestivamente à fiscalização da GOINFRA sobre a constatação de ocorrências que caibam o registro e a comunicação formal;
13. Quando previsto em projeto, realizar as medidas das deflexões de cada camada do pavimento (subleito, sub-base, base e revestimento) logo após sua execução, quantas vezes forem necessárias, com a utilização da viga Benkelman. Para fins de aceitação da camada executada, além do atendimento dos demais controles indicados nas especificações, deve ainda a deflexão satisfazer ao valor prescrito em projeto;
14. Para fins de recebimento de obras, verificar, com o equipamento Falling Weight Deflectometer (FWD) ou com Viga Benkelman, as deflexões no revestimento

betuminoso, de acordo com o que especificam as normas da GOINFRA ou projeto, avaliando possíveis inconsistências existentes para posterior correção;

15. Para fins de recebimento de obras, verificar, com o equipamento Perfilômetro a existência de possíveis irregularidades longitudinais na camada de revestimento betuminoso;
16. Elaborar e manter atualizados o controle físico-financeiro da obra, a curva S da obra e da supervisão e, ainda, a situação orçamentária e financeira do Contrato de Execução e de Supervisão, ambos durante toda sua vigência;
17. Verificar estudos sobre eventuais propostas da EXECUTORA, particularmente àquelas referentes às alterações de projeto na fase de execução das obras ou modificação de prazo, bem como demais análises sobre temas tratados em notificações ou contra-notificações entre a EXECUTORA e a CONTRATANTE no desenvolvimento do contrato vigente independente da obra estar paralisada ou em andamento;
18. Efetuar registros relativos às obras e à(s) empresa(s) EXECUTORA(s) e elaborar os projetos “As Built”, orientando-se pela Instrução de Projetos IP-DE-A00/010 de São Paulo;
19. Acompanhar a implementação da reabilitação ambiental, quando for o caso, registrando os serviços e providências realizadas, monitorando todas as compensações ambientais contidas no Licenciamento Ambiental da Obra e fazer cumprir todas as condicionantes requeridas pela GOINFRA.
20. No caso das obras-de-arte especiais (OAEs), adotar, em particular, os seguintes procedimentos:
 - a. Verificar a qualidade dos materiais e se estes estão armazenados adequadamente de acordo com recomendações das normas da GOINFRA, da ABNT e do DNIT. São os seguintes os materiais a serem verificados: cimento, areia, brita, aço para as armaduras, aço de protensão, ancoragens e bainhas, aparelhos de apoio, materiais a serem utilizados no escoramento direto e indireto, e madeiras utilizadas nas fôrmas e demais elementos estruturais;
 - b. Acompanhar e verificar se a obra está sendo executada de acordo com o projeto estrutural e acompanhar a locação dos elementos de fundação, dos pilares das pontes e/ou viadutos, dos elementos estruturais, e a realização das sondagens nos pilares;
 - c. Verificar a colocação das fôrmas e seu alinhamento;
 - d. Verificar o corte e a dobra das armações, emendas e sua colocação nas fôrmas;
 - e. No caso de concreto protendido, verificar a colocação das bainhas;
 - f. Verificar os posicionamentos das cordoalhas de protensão e ancoragens, inclusive de aduelas e estais no caso de OAEs em balanços sucessivos e estaiadas;
 - g. Verificar o cobrimento e a proteção das armações;
 - h. Verificar se a concretagem está sendo realizada de acordo com o plano de concretagem e se o concreto está sendo vibrado na forma prescrita nas normas;
 - i. Verificar, por meio de ensaios de corpo de prova, a qualidade e a resistência exigidas no projeto de engenharia para o concreto utilizado;
 - j. Acompanhar a protensão e o alongamento dos cabos;

- k. Acompanhar a desforma e a remoção de escoramentos;
 - l. Executar os ensaios nos materiais adquiridos e do concreto, verificando se a moldagem e os ensaios estão de acordo com as normas técnicas da ABNT e do DNIT;
 - m. Realizar, por amostragem, ensaios complementares para verificação da qualidade dos materiais adquiridos e do concreto;
 - n. Acompanhar os serviços de içamento de vigas pré-moldadas;
 - o. No caso de estacas cravadas, verificar a nega prevista no projeto e acompanhar a medição do repique;
 - p. Executar todos os ensaios previstos nas normas vigentes da ABNT: NBR 6122 - Projeto e Execução de Fundações, NBR 6118 - Projeto de Estruturas de Concreto e NBR 8800 - Projeto de Estruturas de Aço e de Estruturas Mistas de Aço e Concreto de Edifícios.
21. Com relação as desapropriações, por se tratar de um produto sob demanda, condicionado à autorização de serviço, adotar, em particular, os procedimentos contidos na IP-16 GOINFRA - Projeto de Desapropriação. Consolidando em projeto, todas as informações referentes às desapropriações e reassentamento do empreendimento, de forma a possibilitar à GOINFRA uma visão global do avanço das liberações de áreas necessárias à realização das obras, no tempo adequado, assim como alertar quanto a situações-problema que se apresentarem;
22. A elaboração de adequação junto ao Contrato da EXECUTORA motivado por atualização de projetos será tratada por meio de produtos variados, a depender da natureza e do momento da realização da readequação, podendo acolher desde ajustes simples até o refazimento completo de etapas e/ou disciplinas do projeto.
23. Readequação de projeto de restauração, implantação e/ou pavimentação rodoviária, autorizado **sob demanda**, elaborada **anteriormente** à retomada das obras. Ou seja, a readequação é condição **essencial** para que haja a retomada dos serviços em campo. Adotar, em particular, os procedimentos descritos nas Instruções de Projeto da GOINFRA: IP-12, para o desenvolvimento da readequação do projeto de restauração, e IP-02, IP-03, IP-04, IP-05, IP-07, IP-08, IP-09, IP-10, IP-13, IP-14, IP-15 e IP-17 para a confecção da readequação do projeto de implantação e pavimentação, avaliando a aplicação das normas em relação ao respectivo caso concreto. Deverá vir acompanhada da respectiva ART;
- a. A SUPERVISORA deverá propor soluções acompanhadas dos respectivos custos, possibilitando ao Gestor de Contrato a seleção da alternativa mais equilibrada técnica e economicamente;
 - b. As soluções propostas para a restauração do pavimento deverão atender aos padrões de desempenho contidos na Instrução Técnica IT-003/2019 e garantir o prazo de vida útil de 5 anos. Nos casos em que as alterações contratuais para atendimento aos 5 anos não sejam suportáveis pelo Contrato de Execução, as propostas devem ser concebidas de modo a otimizar as soluções contratadas, com vistas à obtenção da maior vida útil possível;
 - c. Ainda para o caso dos serviços de restauração, as coletas a serem realizadas no pavimento existente, para fins de validação de soluções de reciclagem, devem ser realizadas com equipamento que simule a ação da recicladora (exemplo: fresadora ou mini fresadora, recicladora,

estabilizadora), de forma a aproximar os estudos à situação real de obras e promover maior confiabilidade às soluções.

- d. As readequações de projetos de implantação ou restauração de rodovias serão recebidas conforme procedimento vigente de aprovação de projetos da Gerência de Projetos Rodoviários da GOINFRA;
 - e. A readequação de projeto de que trata este item 6.3.4.23 pode se referir a apenas um subtrecho/parte da obra, não impedindo a retomada das obras (retomada dos serviços em campo) nas demais frentes de serviços que não se referiam ao subtrecho em processamento de readequação de projeto em fase de obras.
 - f. A apropriação para adequação de projeto de restauração e implantação se dará pelos respectivos item de serviço: LEVANTAMENTOS DE PROJETO - RECUPERAÇÃO DA RODOVIA; ADEQUAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA.
24. As readequações de projeto de restauração, implantação e/ou pavimentação de rodovias, realizadas no decorrer do andamento da obra, que objetivam a correção ou compatibilização de serviços e seus quantitativos de modo a possibilitar a continuidade do andamento da obra e sua conclusão. São alterações ao Contrato de Execução, provenientes da adaptação dos quantitativos previstos em projeto à realidade executiva da obra, oriundas das verificações e descobertas obtidas em função do acompanhamento cotidiano e natural do monitoramento exercido pela empresa SUPERVISORA. Estas demandas por alteração ocorrem **quando a obra está em andamento**. Deverão vir acompanhadas das respectivas justificativas técnicas, memórias de cálculo e ART. Este tipo de readequação **NÃO** é paga/medida sob demanda, estando inserida no rol de atividades do Relatório de Gestão de Contrato, pelo item de serviço: Controle e Monitoramento de Revisão de Projetos em Fase de Obras;
- a. A SUPERVISORA dará amplo conhecimento ao Fiscal de Campo sobre o controle e monitoramento das revisões de projeto em fase de obras, em atendimento ao item 6.4.B1.12;
 - b. O Fiscal de Campo poderá solicitar a qualquer tempo, na forma de relatório, a apresentação da adequação de projeto em fase de obras;
 - c. O Gestor de Contrato dará conhecimento formal à SUPERVISORA sobre a solicitação do Fiscal de Campo, estabelecendo, via de regra, 30 (trinta) dias a partir desta formalização para apresentação da respectiva revisão de projeto;
 - d. O não atendimento pela SUPERVISORA do prazo estabelecido é passível de punição, conforme item 08 do Quadro 06 de penalidades deste Termo de Referência.
25. Na readequação de projeto em função de alteração de fonte de material granular, os estudos geotécnicos para avaliar e validar nova(s) jazida(s), não prevista(s) inicialmente em projeto, serão autorizados sob demanda, adotando-se em particular os procedimentos descritos na Instrução de Projeto da GOINFRA: IP-07 - Estudos Geotécnicos;
26. Cabe à SUPERVISORA a elaboração, a criação, a complementação, a juntada, a compilação ou demais estudos e informações necessárias para a completude do projeto a que se referir quando da entrega das readequações de projeto estabelecidas neste Termo de Referência sob sua responsabilidade.

08.1.5 NOS ASPECTOS INFORMATIVOS

1. Manter os elementos, dados, informações, registros, análises e conceituações sobre os projetos básico, executivo, suas adequações e sobre os serviços e medições das obras, disponibilizando-os à GOINFRA sempre que solicitados.
2. Efetuar e manter atualizado o controle físico-financeiro da obra, possibilitando à GOINFRA conhecer tempestivamente e a cada momento a situação da obra no seu desenvolvimento cronológico, quantitativo e financeiro, assegurando as necessárias condições de decidir, em tempo hábil, sobre as medidas adequadas;
3. Elaborar Relatórios Mensais, ou quando requisitado pela GOINFRA, sobre o andamento das obras com informações técnicas, financeiras, ambientais e administrativas, que contemplarão (a) a qualidade, (b) cronogramas, (c) equipamentos e número de funcionários disponíveis na execução; (d) a segurança ocupacional no canteiro de obras; (e) controle tecnológico; (f) adequação ao projeto; (g) a eficácia da sinalização e das medidas de segurança de trânsito na fase de execução de obras para prevenir desvios de tráfego ou minimizar seus efeitos; (h) prazos, empenhos e adimplemento dos pagamentos contratuais;
4. Elaborar, quando solicitados pela GOINFRA, relatórios especiais técnico-financeiros com informações sobre o andamento do Contrato de Supervisão ou de Execução e sobre o andamento da obra, tanto sob os aspectos técnicos como sob os aspectos financeiros e administrativos necessários para documentar e manter a GOINFRA informada sobre os problemas verificados e as providências necessárias a serem tomadas;
5. Elaborar o Relatório Final dos Serviços de Implantação, bem como o “As Built” das obras, zelando para que todas as informações pertinentes constem do relatório, incluindo todos os eventos técnicos, administrativos e financeiros relevantes ocorridos durante a execução da obra, bem como todas as indicações sobre alterações de projeto ocorridas, seus motivos e recomendações para os serviços de conservação;
6. Fornecer informações e resultados de ensaios e levantamentos que subsidiem: o Fiscal da Obra na realização de todas as inspeções de qualidade e o Gestor de Contrato nos procedimentos de notificação e penalizações, quando for o caso;
7. As empresas responsáveis pela supervisão deverão manter em seu escritório de campo, arquivados em pastas próprias e de forma organizada, ou em meio digital, as notificações emitidas à EXECUTORA pela fiscalização da GOINFRA; contrarrazões apresentadas; decisões e providências realizadas; e todos os boletins e resultados de ensaios tecnológicos e vistorias realizadas, devidamente assinados pelo engenheiro residente, obedecendo às seguintes disposições: o arquivo deverá estar em local de fácil acesso à inspeção da GOINFRA e de órgãos de controle; os boletins e resultados de ensaios obedecerão a modelos próprios padronizados. São de propriedade da GOINFRA todas as peças de trabalho arquivado pela EXECUTORA, inclusive arquivos digitais, rascunhos e outros documentos afins, que serão recolhidos em seu arquivo após a conclusão das obras.

08.1.6 SEGURANÇA DO TRÁFEGO

1. Controlar o cumprimento, por parte da EXECUTORA, das normas de segurança da obra, tanto do tráfego como do pessoal que estiver executando os serviços;

2. Fiscalizar as medidas adotadas pela EXECUTORA para minimizar as interferências e assegurar a segurança do fluxo de tráfego, especialmente no que concerne à sinalização de segurança de obras ou de sinalização de pontos críticos, sobretudo a noturna, determinando as providências adicionais porventura necessárias.

08.1.7 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

1. Responder pelas instalações completas de sua administração, laboratórios e demais infraestruturas necessárias ao adequado acompanhamento e supervisão da execução das obras, em local distinto ao da EXECUTORA;
2. Fiscalizar quanto ao cumprimento geral das condições contratuais pela EXECUTORA e comunicar formalmente à GOINFRA as irregularidades que ocorram, em até 3 (três) dias úteis do conhecimento da não conformidade;
3. Verificar a atuação das empresas EXECUTORAS quanto aos preceitos do Ministério do Trabalho em relação a gestão dos riscos físicos, químicos, biológicos e ergonômicos inerentes ao escopo deste Termo de Referência, preservando-se o ambiente laboral dos colaboradores e o bem-estar dos usuários das rodovias;
4. Acompanhar permanentemente os cuidados que a EXECUTORA deverá dispensar aos seus operários, à população da região e aos usuários das rodovias sob sua responsabilidade, encaminhando à GOINFRA as não conformidades encontradas para correção imediata.

09. CLÁUSULA NONA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

09.1 Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este contrato e o Termo de Referência, em particular no que se refere ao nível de serviço e sanções administrativas.

09.2 Proporcionar todas as condições necessárias para que o licitante vencedor possa cumprir o objeto desta licitação.

09.3 Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita da Contratada, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em casos omissos.

09.4 Nomear Gestores para executar a fiscalização do Contrato, que registrarão todas as ocorrências e as deficiências verificadas, oficiando à licitante vencedora para a imediata correção das irregularidades apontadas.

09.5 A existência e a atuação da fiscalização da GOINFRA em nada restringem a responsabilidade técnica única, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne à execução do objeto contratado.

09.6 Efetuar o pagamento mensal nas condições pactuadas.

09.7 Atestar a execução do contrato.

09.8 Cumprir as demais obrigações contidas no edital desta contratação.

09.9 Em caso de interrupção da execução contratual por culpa da Administração, evento externo ou interesse público, a CONTRATANTE será responsável pelo pagamento dos custos de mobilização e desmobilização.

10. CLÁUSULA DÉCIMA: FISCALIZAÇÃO

10.1 Caberá à GOINFRA, através do departamento competente, a gestão e fiscalização do contrato e dos serviços de supervisão, estabelecendo diretrizes, designando Gestor e Fiscal ao contrato e padronizando as rotinas e processos desse trabalho, de forma a garantir o perfeito cumprimento do contrato.

10.6 Tendo por referência a instrução de serviço GOINFRA ISS-SUP 001/2021: Avaliação de Desempenho de Empresas de Consultoria, deverá os agentes de fiscalização, ENGENHEIRO GESTOR DE CONTRATO e ENGENHEIRO FISCAL DA SUPERVISORA, emitirem as notas e conceitos relativos aos produtos sob medição, conforme descrito:

10.6.1 Ao Engenheiro Fiscal caberá a emissão do BOLETIM DE DESEMPENHO DOS SERVIÇOS MEDIDOS (DSM), que espelhará a atuação da empresa no período;

10.6.2 Ao Gestor caberá a emissão do INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR), que em suma, consiste na avaliação da conformidade dos produtos entregues, com base no Anexo II da instrução normativa, gerando como resultado a faixa de ajuste da medição. De posse do (DSM) e (IMR), o Gestor de Contrato de Supervisão realizará as medições das empresas de consultoria, obedecendo ainda o disposto no item 10.1, do Termo de Referência.

10.7 Particularmente ao produto "Relatório de Acompanhamento dos Serviços de Obra", para fins de confirmação, a cada agrupamento de até 50 ensaios de mesma natureza realizados pela SUPERVISORA, no mínimo 1 destes ensaios será, obrigatoriamente, acompanhado pelo Fiscal de Campo em um nível de atuação que se identifique como validador dos resultados obtidos. Estes ensaios, denominados como ENSAIOS DE CONFIRMAÇÃO DE PROCEDIMENTOS, serão direcionados pelo Gestor de Contrato de Supervisão entre os serviços de maior relevância para o período a que se referem e serão apresentados na medição em destaque aos demais ensaios da obra.

10.8 Sempre quando, dentre os ensaios e os estudos realizados pela SUPERVISORA, ocorrerem resultados anômalos ou atípicos, o Engenheiro Fiscal deverá comunicar formalmente o Gestor do Contrato. Caberá ao Gestor do Contrato, com a devida justificativa, informar à chefia superior acerca da necessidade da realização de ENSAIOS DE CONTRAPROVA.

10.9 Os ENAIOS DE CONTRAPROVA acima referidos devem ser realizados pelo laboratório da GOINFRA ou por outro meio disposto pela Agência na época.

10.10 A qualquer momento da obra, independente de provocação por parte do Gestor de Supervisão, a GOINFRA poderá realizar diretamente o controle quantitativo e qualitativo dos serviços. No caso de resultados que apresentem discrepâncias injustificáveis, levando-se em consideração as especificidades e desvios existentes nos ensaios e levantamentos, poderá esta discordância ser passível de aplicação de penalidades.

10.11 De modo análogo, o Gestor do Contrato poderá solicitar a realização de verificações de serviços topográficos, direcionando a alguma contratação independente efetuada pela GOINFRA, caso esteja vigente e seja de funções similares ou complementares ao departamento de topografia desta Agência.

10.12 A FISCALIZAÇÃO da GOINFRA deverá recorrer ao Diário de Obras sempre que surgirem quaisquer improvisações, alterações técnicas ou serviços imprevistos decorrentes de acidentes, ou condições especiais. Neste caso, também é imprescindível a assinatura de todas as partes no livro (Supervisão, Fiscalização e Execução), como formalidade de sua concordância ou discordância técnica com o fato relatado.

10.13 É responsabilidade da contratada estar ciente, no que couber, da observância das prescrições do Código de Ética e Conduta Profissional do Servidor e da Alta Administração da Administração Pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo estadual, instituído pelo Decreto Estadual 9.837/2021.

10.14 As desmobilizações e remobilizações da SUPERVISORA para acompanhamento da obra, decorrentes de paralisações ao Contrato de Execução que fujam das condições habituais e previsíveis, e ainda, que sejam de culpa exclusiva da contratada pela execução, poderão, caso devidamente demonstrado pela SUPERVISORA e validado pela DIRETORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS, serem objeto de apropriação. Entende-se como paralisações habituais e previsíveis, àquelas que ocorrem pela dinâmica normal de desenvolvimentos das frentes de trabalho em função do ambiente que a obra está sendo realizada, tais como, por exemplo, as ocorridas durante o período chuvoso.

11.CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: SUBCONTRATAÇÃO

11.1 Será permitido ao contratado, de acordo com o disposto no art. 48, da Lei Estadual nº 17.928/12, em regime de responsabilidade solidária e sem prejuízo das suas responsabilidades contratuais e legais, realizar subcontratação, desde que observadas, simultaneamente, as seguintes condições:

11.1.1 O valor total das parcelas subcontratadas não poderá ultrapassar o percentual de 30% (trinta por cento) do valor total da obra.

11.1.2 É proibida a subcontratação do conjunto de itens para os quais foi exigido, como requisito de habilitação técnico-operacional, a apresentação de atestados que comprovem execução de serviço com

características semelhantes.

11.2 Os serviços listados no orçamento do Edital e que não contrariarem o constante nos subitens **11.1.1** e **11.1.2**, poderão ser subcontratados.

11.3 No caso de subcontratação, deverá ficar demonstrado e documentado que esta somente abrangerá etapas determinadas dos serviços (nos limites estabelecidos nos itens anteriores), ficando claro que a subcontratada apenas reforçará a capacidade técnica da contratada, que executará, por seus próprios meios, o principal dos serviços de que trata este Edital, assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade dos serviços contratados.

11.3.1 A assinatura deste contrato caberá somente à empresa vencedora, por ser a única responsável perante a CONTRATANTE, mesmo que tenha havido apresentação de empresa a ser subcontratada.

11.3.2 A relação estabelecida na assinatura deste instrumento é exclusivamente entre CONTRATANTE e CONTRATADA, não havendo qualquer vínculo ou relação de nenhuma espécie com a subcontratada, inclusive no que pertine a medição e pagamento

11.4 A CONTRATANTE se reserva o direito de, após a contratação dos serviços, exigir que o pessoal técnico e auxiliar da empresa contratada e de suas subcontratadas, se submetam à comprovação de suficiência a ser por ele realizada e de determinar a substituição de qualquer membro da equipe que não esteja apresentando o rendimento desejado.

11.5 A CONTRATADA, ao requerer autorização para subcontratação de parte dos serviços, devidamente formalizada por aditamento, deverá comprovar perante a GOINFRA as condições de habilitação de sua subcontratada necessárias à execução do objeto, respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do contrato.

11.5.1 No Caso de subcontratação de microempresa ou empresa de pequeno porte, para fins do disposto no Item **11.5**, será exigida tão somente a apresentação de documentação que comprove a regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada.

11.6 A empresa contratada compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo máximo de trinta dias, na hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execução total, notificando o órgão ou entidade contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou demonstrar a inviabilidade da substituição, em que ficará responsável pela execução da parcela originalmente subcontratada.

11.7 A empresa contratada responsabiliza-se pela padronização, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratação.

11.8 Aplicam-se à subcontratação, naquilo que couber, as vedações de participação constantes no Edital que originou este contrato.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: MULTAS E SANÇÕES

12.1 Constituem ilícitos administrativos a prática dos atos previstos no art. 7º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, ou em dispositivos de normas que vierem a substituí-los.

12.2 Ao candidato a cadastramento, ao licitante e ao contratado, que incorram nas faltas referidas no art. 7º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicam-se, segundo a natureza e a gravidade da falta, assegurados a ampla defesa e o contraditório, as sanções previstas naquele dispositivo.

12.3 Nas hipóteses previstas no Item **12.1**, o CONTRATADO poderá apresentar sua defesa no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da notificação do ato, sendo facultada a produção de todas as provas admitidas em direito, por iniciativa própria e às suas expensas.

12.3.1 Quando necessárias, as provas serão produzidas em audiência previamente designada para este fim.

12.3.2 Concluída a instrução processual, a comissão designada ou, quando for o caso, o serviço de registro cadastral, dentro de 15 (quinze) dias, elaborará o relatório final e remeterá os autos para deliberação da autoridade competente para aplicar a penalidade, após o pronunciamento da área jurídica.

12.4 A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o CONTRATADO, além das sanções referidas no Item **17.2**, à multa de mora, graduada de acordo com a gravidade da infração.

12.4.1 Os valores serão acumulados no caso de ocorrência de mais de uma penalidade para o mesmo mês e serão deduzidos do valor total da medição do mês de ocorrência. Caso o valor supere o valor da medição, a diferença poderá alcançar outros valores a receber, inclusive de outros contratos celebrados entre a CONTRATADA e a Administração Estadual.

12.4.2 Para as faltas apuradas no curso da execução do contrato, mesmo que parcial, a CONTRATADA estará sujeita, além das cominações legais cabíveis, à multa graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:

12.4.2.1 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou instrumento equivalente, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no caso de recusa do adjudicatário em firmar o

contrato ou retirar a nota de empenho, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;

12.4.2.2 1% (um por cento) sobre o valor do contrato ou instrumento equivalente, em caso de serviços executados fora das especificações técnicas, independente da recusa de apropriação pela fiscalização ou da glosa deste serviço realizado fora de especificação;

12.4.2.3 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento não realizado;

12.4.2.4 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.

12.5 A multa aplicada será descontada da garantia do CONTRATADO.

12.5.1 Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, o CONTRATADO responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.

12.6 Ao fornecedor que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, será aplicada penalidade de impedimento de licitar e contratar com o Estado, por prazo não superior a 5 (cinco) anos, sendo descredenciado do Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, garantido-se o direito à ampla defesa.

12.7 O impedimento de contratar com a Administração serão graduados pelos seguintes prazos:

12.7.1 6 (seis) meses, nos casos de:

12.7.1.1 aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 12 (doze) meses, sem que o CONTRATADO tenha adotado as medidas corretivas no prazo determinado pela Administração;

12.7.2 12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado da execução de obra, de serviço, de suas parcelas ou do fornecimento de bens;

12.7.3 24 (vinte e quatro) a 60 (sessenta) meses, nos casos de:

12.7.3.1 paralisação de serviço, de obra ou de fornecimento de bens sem justa fundamentação e prévia comunicação à Administração;

12.7.3.2 praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos de licitação no âmbito da administração estadual;

12.7.3.3 sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo;

12.7.3.4 abandonar ou não iniciar a execução de obra ou serviço, diminuir o seu ritmo de execução ou descumprir o cronograma físico previsto no edital ou no contrato, salvo nas hipóteses decorrentes de força maior, caso fortuito, atraso no pagamento superior a 90 (noventa) dias ou ordem expressa e por escrito do contratante.

12.8 Havendo por parte da SUPERVISORA não conformidades referentes às exigências administrativas e gerenciais do Contrato de Supervisão, previstas no Termo de Referência e nas normas e instruções da GOINFRA, o Gestor de Contrato deverá notificar a SUPERVISORA para a regularização da não conformidade.

12.8.1 Caso a não conformidade não seja sanada e/ou não haja justificativa razoável e por escrito da SUPERVISORA pelo descumprimento e/ou atraso para regularização da não conformidade, dentro do prazo estipulado na respectiva notificação, e/ou as justificativas não forem acatadas, o Gestor do Contrato deverá aplicar as deduções prescritas, cujo valor será deduzido do valor dos créditos da SUPERVISORA junto à GOINFRA, depois da perda/preclusão do prazo de defesa prévia da SUPERVISORA.

12.8.1.1 As DEDUÇÕES POR NÃO CONFORMIDADES descritas no Quadro 06, incidirão sobre a medição mensal da SUPERVISORA, e se referem ao **percentual do valor total do Contrato de Supervisão a preços iniciais (PI)**.

Quadro 06 - Penalidades/Multas - Não conformidades.

ITEM	DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE	PERÍODO DE APLICAÇÃO DA MULTA	REINCIDÊNCIA	VALOR DA PENALIDADE / MULTA
01	A recusa no recebimento de comunicações da GOINFRA por parte da SUPERVISORA através de seus prepostos.	Imediato após a ocorrência.	Acréscimo de 50% (cinquenta por cento) do valor a cada reincidência.	0,1% (zero vírgula um por cento)
02	Ausência do Engenheiro Residente que não obedeça às razões justificadas.	Imediato após a ocorrência.	Acréscimo de 50% (cinquenta por cento) do valor	0,2% (zero vírgula dois por cento)

ITEM	DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE	PERÍODO DE APLICAÇÃO DA MULTA	REINCIDÊNCIA	VALOR DA PENALIDADE / MULTA
			a cada reincidência.	
03	A não elaboração dos Programas de Saúde Ocupacional (PCMSO, PPRA, PCMAT), constatados pela GOINFRA.	Imediato após a ocorrência.	Acréscimo de 50% (cinquenta por cento) do valor a cada 30 dias	0,2% (zero vírgula dois por cento)
04	A constatação pela GOINFRA da falta de equipamentos de segurança por parte da SUPERVISORA (E.P.I.'s e E.P.C.'s).	Imediato após a ocorrência.	Acréscimo de 50% (cinquenta por cento) do valor a cada reincidência.	0,2% (zero vírgula dois por cento)
05	A constatação pela GOINFRA da ausência, total ou parcial e injustificada, de equipe mínima conforme item 6.1.1 deste T.R.	Imediato após a ocorrência.	Acréscimo de 50% (cinquenta por cento) do valor a cada reincidência.	0,2% (zero vírgula dois por cento)
06	A constatação pela GOINFRA da existência de passivos ambientais na malha rodoviária, motivados pelas obras rodoviárias, e não notificados ao Gestor do Contrato pela empresa SUPERVISORA.	Imediato após a verificação do passivo.	Acréscimo de 50% (cinquenta por cento) do valor a cada reincidência.	0,2% (zero vírgula dois por cento)
07	A constatação pela GOINFRA de falhas, por parte da SUPERVISORA, na verificação, preenchimento, acompanhamento ou atualização do diário da obra.	Imediato após a ocorrência.	Acréscimo de 50% (cinquenta por cento) do valor a cada reincidência.	0,1% (zero vírgula um por cento)
08	ATRASO no envio de informações e relatórios solicitados pela GOINFRA que não tem sua avaliação conjunta ao IMR, por exemplo: o subproduto "Relatório de Medição do Contrato da EXECUTORA", a ser entregue até o 3 (terceiro) dia útil subsequente ao mês de realização dos serviços a que se referem.	Imediato após a ocorrência.	Acréscimo de 50% (cinquenta por cento) do valor a cada reincidência.	0,3% (zero vírgula três por cento)
09	A indisponibilidade de equipamentos necessários para instalação e funcionamento do escritório/acampamento/laboratórios, visando a SUPERVISÃO das EXECUTORAS, em períodos superiores a 48 horas.	Imediato após a ocorrência.	Acréscimo de 50% (cinquenta por cento) do valor a cada reincidência.	0,1% (zero vírgula um por cento)
10	A falta de comunicação por escrito (Notificação) ao Gestor do Contrato das incorreções existentes nas obras, inclusive referentes ao descumprimento do cronograma físico-financeiro.	Imediato após a ocorrência.	Acréscimo de 50% (cinquenta por cento) do valor a cada reincidência.	0,1% (zero vírgula um por cento) por falta de comunicação.
11	Execução parcial ou não execução pela SUPERVISORA do controle tecnológico	Imediato após a ocorrência.	Acréscimo de 50%	0,3%

ITEM	DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE	PERÍODO DE APLICAÇÃO DA MULTA	REINCIDÊNCIA	VALOR DA PENALIDADE / MULTA
	definido neste T.R.		(cinquenta por cento) do valor a cada reincidência.	(zero vírgula três por cento)
12	Desmobilização de qualquer equipamento alocado ao contrato sem autorização prévia do Fiscal.	Imediato após a ocorrência.	Acréscimo de 50% (cinquenta por cento) do valor a cada reincidência.	0,2% (zero vírgula dois por cento)
13	O descumprimento de qualquer das determinações contidas neste Termo de Referência e no Edital relativamente à preservação do meio ambiente ou a segurança do trabalho de competência da SUPERVISORA.	Imediato após a ocorrência.	Acréscimo de 50% (cinquenta por cento) do valor a cada reincidência.	0,3% (zero vírgula três por cento)
14	A execução de qualquer serviço previsto no Termo de Referência fora dos padrões das normas técnicas indicadas neste Termo de referência.	Imediato após a ocorrência.	Acréscimo de 50% (cinquenta por cento) do valor a cada reincidência.	0,2% (zero vírgula dois por cento)
15	Descumprimento, sem justificativa ou autorização da GOINFRA, do Plano de Trabalho da SUPERVISORA.	Imediato após a ocorrência.	Acréscimo de 50% (cinquenta por cento) do valor a cada reincidência.	0,2% (zero vírgula dois por cento)
16	A constatação pela GOINFRA da existência de qualquer colaborador alocado ao CONTRATO com qualificação incompatível com a função desempenhada.	Imediato após a ocorrência.	Acréscimo de 50% (cinquenta por cento) do valor a cada reincidência.	0,3% (zero vírgula três por cento) por colaborador em desacordo. Substituição imediata do servidor em desacordo.
17	A constatação pela GOINFRA de equipamento laboratorial da SUPERVISORA em desacordo com as especificações e/ou sem certificado de calibração e/ou fora do prazo de validade de certificação.	Imediato após a ocorrência.	Acréscimo de 50% (cinquenta por cento) do valor a cada reincidência.	0,1% (zero vírgula um por cento) por equipamento em desacordo.
18	A constatação pela GOINFRA ou por órgão de CONTROLE (TCE, CGE, ETC.) de divergências entre os quantitativos de serviço levantados pela equipe da SUPERVISORA para fins de medição e os efetivamente executados em campo.	Imediato após a ocorrência.	Acréscimo de 50% (cinquenta por cento) do valor a cada reincidência.	0,3% (zero vírgula três por cento) por serviço discrepante; Acionamento administrativo

ITEM	DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE	PERÍODO DE APLICAÇÃO DA MULTA	REINCIDÊNCIA	VALOR DA PENALIDADE / MULTA
				da SUPERVISORA junto a GOINFRA. Acionamento dos Responsáveis Técnicos da Empresa junto ao CREA.
19	A constatação pela GOINFRA da falta de comunicação por escrito (Notificação) à fiscalização da GOINFRA devido a equipamento utilizado na realização das obras estar em desacordo com as normas e/ou apresentar más condições de funcionamento e/ou, quando couber, apresentar-se sem certificado de calibração.	Imediato após a ocorrência.	Acréscimo de 50% (cinquenta por cento) do valor a cada reincidência.	0,1% (zero vírgula um por cento) por equipamento.
20	A constatação pela GOINFRA da falta de comunicação por escrito (Notificação) à fiscalização da GOINFRA devido ao descumprimento, por parte da EXECUTORA, de normas de segurança do trabalho nas frentes de serviço, tais como: falta ou insuficiência na sinalização de obras, falta de utilização de EPI's e EPC's, etc.	Imediato após a ocorrência.	Acréscimo de 50% (cinquenta por cento) do valor a cada reincidência.	0,1% (zero vírgula um por cento) por trecho
21	Atraso na liberação das frentes de serviço previstas no plano de trabalho da EXECUTORA em decorrência de falha da SUPERVISORA, sem justificativa aceita pelo Fiscal da Obra.	Imediato após a ocorrência.	Acréscimo de 50% (cinquenta por cento) do valor a cada reincidência.	0,3% (zero vírgula três por cento)
22	Não atendimento às solicitações contratuais realizadas pelo Fiscal ou Gestor de Contrato, sem apresentação de justificativa aceita pela DIRETORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS.	10 (dez) dias após a formalização da solicitação pelo Gestor ou fiscal.	Acréscimo de 50% (cinquenta por cento) do valor a cada reincidência.	0,3% (zero vírgula três por cento)
23	Desempenho dos Serviços Medidos com nota inferior a 6,0 (seis) por 02 (dois) meses consecutivos.	Imediatamente após a constatação da irregularidade.	Acréscimo de 50% (cinquenta por cento) do valor a cada reincidência.	0,3% (zero vírgula três por cento)

12.9 As sanções serão registradas e publicadas no CADFOR.

12.10 A multa poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos, da garantia prestada ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

12.11 Conforme Decreto Estadual nº 9142 de 21 de janeiro de 2018 serão inscritas no CADIN Estadual – Goiás as pessoas físicas ou jurídicas que tenham sido impedidas de celebrar ajustes com a Administração Estadual, em decorrência da aplicação de sanções previstas na legislação pertinente a licitações e contratos administrativos ou em legislações de parcerias com entes públicos ou com o terceiro setor.

12.12 Todas as penalidades previstas neste Edital e na legislação de regência serão aplicadas por meio de processo administrativo, sem prejuízo das demais sanções civis ou penais estabelecidas em lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: RESCISÃO

13.1 O presente instrumento poderá ser rescindido:

13.1.1 por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei nº 8.666/93 (observado o disposto no artigo 80, da mesma lei);

13.1.2 amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para Administração;

13.1.3 judicial, nos termos da legislação;

13.2 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

13.3 Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII, do artigo 78, em consonância com o art. 79, § 2º, da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

13.3.1 Devolução da garantia, quando existir;

13.3.2 Pagamento devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

13.3.3 Pagamento do custo da desmobilização, quando previsto no orçamento sintético.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: TRIBUTOS E RESPONSABILIDADES

14.1 É da inteira responsabilidade da CONTRATADA os ônus trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes deste contrato.

14.2 A CONTRATANTE exime-se da responsabilidade Civil por danos pessoais ou materiais porventura causados em decorrência da execução dos serviços, objeto deste instrumento, ficando esta como obrigação exclusiva da CONTRATADA.

14.3 A CONTRATADA responde por todos os danos e prejuízos que, a qualquer título, causar a terceiros, em especial a concessionárias de serviços públicos, em virtude da execução dos serviços a seu encargo, respondendo por si e por seus sucessores.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO

15.1 As controvérsias eventualmente surgidas quanto à formalização, execução ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitação, chamamento público ou procedimento congênere, serão submetidas à tentativa de conciliação ou mediação no âmbito da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da Administração Estadual (CCMA), na forma da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual nº 144, de 24 de julho de 2018.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: REGISTRO

16.1 O presente contrato será encaminhado posteriormente ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Goiás, para apreciação.

16.2 O contrato deverá ser registrado no CREA e/ou CAU, de acordo com o que determina a Lei nº 5.194, de 24/12/66 e Resolução nº 425, de 18/12/1998, do CONFEA.

16.2.1 A formalização deste Contrato, com a assinatura das partes interessadas, se dará, exclusivamente via SEI, não se permitindo, em hipótese alguma, a sua retirada para tal fim.

16.3 E, por estarem acordes, assinam este instrumento os representantes das partes, o responsável técnico da CONTRATADA e as testemunhas.

LUCAS ALBERTO VISSOTTO JÚNIOR
Presidente da CONTRATANTE

JARDEL MAGALHÃES CALDAS
Diretora de Obras Rodoviárias da CONTRATANTE

JDS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CONTRATADA

Goiânia, 07 de dezembro de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **VANIA DAROUS, Usuário Externo**, em 07/12/2023, às 16:56, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **ALOISIO AUGUSTO DE ALMEIDA PIRES, Diretor**, em 08/12/2023, às 10:13, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **54572013** e o código CRC **6AAB5D2F**.

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO
AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA - Bairro CONJUNTO CAICARA -
CEP 74775-013 - GOIANIA - GO - 20 (BR-153, Km 3,5) (62)3265-4055



Referência: Processo nº 202300036003588



SEI 54572013

ANEXO 03

ANEXO 03

TERMO DE CIÊNCIA E ANUÊNCIA PARA ENTREVISTA NO ÂMBITO DE INVESTIGAÇÃO INTERNA

Confidencial

Nome do Entrevistado: Marcelo Jesus Santos, engenheiro, inscrito no CPF sob o nº 067.349.925-19.

Cargo/Área: Engenheiro responsável pelo contrato nº 125/2023/GOINFRA

Data da Entrevista: 16.05.2025

Este termo visa registrar que fui convidado a participar, na condição de colaborador, de uma **entrevista conduzida no âmbito de uma investigação interna** realizada pela empresa JDS Engenharia e Consultoria LTDA., com o apoio de Asseff Advogados, com o objetivo de apurar os fatos recentemente identificados pela JDS, referentes à locação de meio-fio realizada pelo Sr. **WERLEY DE SÁ SANTOS** à empresa CNB Construtora LTDA..

Nestes termos, **declaro** que fui devidamente informado e compreendo que:

- (i) Esta entrevista é de caráter voluntário e tem como objetivo colaborar com a apuração dos fatos acima indicados;
- (ii) Todas as informações prestadas serão tratadas com confidencialidade, acessadas apenas por pessoas autorizadas no âmbito da apuração;



Declaro também que me comprometo a:

- (i) Colaborar com a apuração dos fatos de forma honesta e transparente;
- (ii) Manter sigilo sobre o conteúdo desta entrevista e sobre qualquer informação relacionada à investigação;
- (iii) Não compartilhar com terceiros, interna ou externamente, quaisquer dados ou relatos vinculados ao procedimento, salvo por obrigação legal ou mediante autorização expressa da empresa.

Por fim, **autorizo** que esta entrevista seja gravada e compreendo que as informações fornecidas poderão compor o relatório final da investigação, nos limites da confidencialidade e da finalidade legítima da apuração.

Por estar de acordo com os termos acima e consciente dos meus direitos constitucionais, firmo o presente termo.

Documento assinado digitalmente
 **MARCELO DE JESUS SANTOS**
Data: 16/05/2025 15:10:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Marcelo Jesus Santos

CPF nº 067.349.925-19

ANEXO 03

TERMO DE CIÊNCIA E ANUÊNCIA PARA ENTREVISTA NO ÂMBITO DE INVESTIGAÇÃO INTERNA

Confidencial

Nome do Entrevistado: Italo Batista Passos, engenheiro, inscrito no CPF sob o nº 047.629.583-10.

Cargo/Área: Engenheiro responsável pelo contrato nº 106/2023 /GOINFRA

Data da Entrevista: 16.05.2025

Este termo visa registrar que fui convidado a participar, na condição de colaborador, de uma **entrevista conduzida no âmbito de uma investigação interna** realizada pela empresa JDS Engenharia e Consultoria LTDA., com o apoio de Asseff Advogados, com o objetivo de apurar os fatos recentemente identificados pela JDS, referentes à locação de meio-fio realizada pelo Sr. **WERLEY DE SÁ SANTOS** à empresa CNB Construtora LTDA..

Nestes termos, **declaro** que fui devidamente informado e compreendo que:

- (i) Esta entrevista é de caráter voluntário e tem como objetivo colaborar com a apuração dos fatos acima indicados;
- (ii) Todas as informações prestadas serão tratadas com confidencialidade, acessadas apenas por pessoas autorizadas no âmbito da apuração;



Declaro também que me comprometo a:

- (i) Colaborar com a apuração dos fatos de forma honesta e transparente;
- (ii) Manter sigilo sobre o conteúdo desta entrevista e sobre qualquer informação relacionada à investigação;
- (iii) Não compartilhar com terceiros, interna ou externamente, quaisquer dados ou relatos vinculados ao procedimento, salvo por obrigação legal ou mediante autorização expressa da empresa.

Por fim, **autorizo** que esta entrevista seja gravada e compreendo que as informações fornecidas poderão compor o relatório final da investigação, nos limites da confidencialidade e da finalidade legítima da apuração.

Por estar de acordo com os termos acima e consciente dos meus direitos constitucionais, firmo o presente termo.

ITALO BATISTA

PASSOS:04762958310

Assinado de forma digital por

ITALO BATISTA

PASSOS:04762958310

Dados: 2025.05.16 15:50:44 -03'00'

Italo Batista Passos

CPF nº 047.629.583-10

ANEXO 03

TERMO DE CIÊNCIA E ANUÊNCIA PARA ENTREVISTA NO ÂMBITO DE INVESTIGAÇÃO INTERNA

Confidencial

Nome do Entrevistado: Manoel Basilio.

Cargo/Área: Engenheiro da empresa CNB Construtora LTDA..

Data da Entrevista: 16.05.2025

Este termo visa registrar que fui convidado a participar, na condição de colaborador, de uma **entrevista conduzida no âmbito de uma investigação interna** realizada pela empresa JDS Engenharia e Consultoria LTDA., com o apoio de Asseff Advogados, com o objetivo de apurar os fatos recentemente identificados pela JDS, referentes à locação de meio-fio realizada pelo Sr. **WERLEY DE SÁ SANTOS** à empresa CNB Construtora LTDA..

Nestes termos, **declaro** que fui devidamente informado e compreendo que:

- (i) Esta entrevista é de caráter voluntário e tem como objetivo colaborar com a apuração dos fatos acima indicados;
- (ii) Todas as informações prestadas serão tratadas com confidencialidade, acessadas apenas por pessoas autorizadas no âmbito da apuração;



Declaro também que me comprometo a:

- (i) Colaborar com a apuração dos fatos de forma honesta e transparente;
- (ii) Manter sigilo sobre o conteúdo desta entrevista e sobre qualquer informação relacionada à investigação;
- (iii) Não compartilhar com terceiros, interna ou externamente, quaisquer dados ou relatos vinculados ao procedimento, salvo por obrigação legal ou mediante autorização expressa da empresa.

Por fim, **autorizo** que esta entrevista seja gravada e compreendo que as informações fornecidas poderão compor o relatório final da investigação, nos limites da confidencialidade e da finalidade legítima da apuração.

Por estar de acordo com os termos acima e consciente dos meus direitos constitucionais, firmo o presente termo.

Documento assinado digitalmente
 **MANOEL BASILIO FERREIRA**
Data: 21/05/2025 17:50:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Manoel Basilio

ANEXO 03

TERMO DE CIÊNCIA E ANUÊNCIA PARA ENTREVISTA NO ÂMBITO DE INVESTIGAÇÃO INTERNA

Confidencial

Nome do Entrevistado: YURI RENAN PROCOPIO DOS SANTOS PINTO ZOLET, inscrito no CPF sob o nº 031.326.642-51, portador da linha telefônica nº (69) 8488-3867, com endereço eletrônico yuri.renan@jdseng.com.br.

Cargo/Área: Engenheiro civil

Data da Entrevista: 28.05.2025

Este termo visa registrar que fui convidado a participar, na condição de colaborador, de uma **entrevista conduzida no âmbito de uma investigação interna** realizada pela empresa JDS Engenharia e Consultoria LTDA., com o apoio de Asseff Advogados, com o objetivo de apurar os fatos recentemente identificados pela JDS, referentes à locação de meio-fio realizada pelo Sr. **WERLEY DE SÁ SANTOS** à empresa CNB Construtora LTDA..

Nestes termos, **declaro** que fui devidamente informado e compreendo que:

- (i) Esta entrevista é de caráter voluntário e tem como objetivo colaborar com a apuração dos fatos acima indicados;



- (ii) Todas as informações prestadas serão tratadas com confidencialidade, acessadas apenas por pessoas autorizadas no âmbito da apuração;

Declaro também que me comprometo a:

- (i) Colaborar com a apuração dos fatos de forma honesta e transparente;
- (ii) Manter sigilo sobre o conteúdo desta entrevista e sobre qualquer informação relacionada à investigação;
- (iii) Não compartilhar com terceiros, interna ou externamente, quaisquer dados ou relatos vinculados ao procedimento, salvo por obrigação legal ou mediante autorização expressa da empresa.

Por fim, **autorizo** que esta entrevista seja gravada e compreendo que as informações fornecidas poderão compor o relatório final da investigação, nos limites da confidencialidade e da finalidade legítima da apuração.

Por estar de acordo com os termos acima e consciente dos meus direitos constitucionais, firmo o presente termo.

Documento assinado digitalmente
gov.br YURI RENAN PROCOPIO DOS SANTOS PINTO ZC
Data: 27/05/2025 16:49:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Yuri Renan Procopio dos Santos Pinto Zolet
CPF Nº 031.326.642-51

ANEXO 04



À Presidência da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Referência

Processo: SEI nº 202200036007107 e Contrato nº 123/2022 - GOINFRA

Assunto: Rescisão Unilateral do Contrato nº 123/2022 - GOINFRA (SEI nº 000033403434) - Execução das obras de conclusão do Contorno Viário do Daia em Anápolis-GO, por descumprimento contratual da Administração Pública.

Ilustríssimo Senhor Presidente,

CNB CONSTRUTORA LTDA – ME. já qualificada nos autos do processo em epígrafe, por seu advogado que a esta subscreve, vem, mui respeitosamente, com fulcro nos artigos 77, inciso I, e 78, inciso XV, da Lei nº 8.666/93 (aplicável subsidiariamente à Lei nº 14.133/21), **NOTIFICAR** Vossa Senhoria da **RESCISÃO UNILATERAL** ou, **subsidiariamente**, de forma **AMIGÁVEL**, do Contrato nº 123/2022 - GOINFRA (SEI nº 000033403434), cujo objeto é a execução das obras de conclusão do Contorno Viário do Daia em Anápolis-GO, em decorrência do reiterado e grave descumprimento das obrigações contratuais por parte dessa Agência, conforme detalhadamente demonstrado a seguir.

I – Síntese Processual

A presente síntese visa elucidar a complexa situação que culminou na notificação de rescisão contratual por parte da CNB Construtora Ltda – ME em face da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA), referente ao Contrato nº 123/2022, que tinha como objeto a execução das obras de conclusão do Contorno Viário do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA). Longe de se tratar de uma simples questão de atraso nas obras, a análise a seguir revela um cenário de sucessivos descumprimentos contratuais por parte da GOINFRA, que inviabilizaram a execução dos serviços nos e causaram prejuízos significativos à CNB Construtora



Ltda – ME.

O Contorno Viário do DAIA é uma obra de extrema importância para o município de Anápolis, visando melhorar o sistema de trânsito e transportes na região, garantindo uma rota alternativa à VP-01 do DAIA e conectando as regiões sul e leste do município. A responsabilidade pela execução da obra passou por diversas fases, inicialmente sob a responsabilidade da CODEGO (Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás), e posteriormente transferida para a GOINFRA.

A CNB Construtora Ltda – ME sagrou-se vencedora da Concorrência nº 030/2022 e firmou o Contrato nº 123/2022 com a GOINFRA, em 06 de setembro de 2022, com a expectativa de que a obra fosse concluída em 10 meses. No entanto, a realidade se mostrou bem diferente, inúmeros problemas inviabilizaram a continuidade da execução das obras, notadamente as inconsistências do projeto diante da realidade local. De modo que a executora se viu obrigada a interromper a execução e aguardasse a apresentação de um projeto adequado que possibilitasse a execução das obras. Diante da inércia da GOINFRA em apresentar uma solução viável para a retomada das obras, a CNB solicitou (SEI 46726768), em 10 de abril de 2023, a emissão de Ordem de Paralisação dos Serviços retroativo a outubro de 2022, emitida em 25/04/2023. Ressalta-se que a CNB manteve-se mobilizada no período de 01/10/2022 a 25/04/2023. Peço vênha para transcrever a íntegra da solicitação de paralisação:

Esta Executora, devido as inconformidades relativas ao Projeto Executivo, ficou sem as condições técnicas necessárias para apresentação do Plano de Trabalho Bimestral, ou seja, para os meses de setembro e outubro e subsequentes, ficando essa executora impedida de atacar os serviços.

As Licenças Ambientais da Obra, também não puderam ser obtidas, uma vez que a Prefeitura Municipal de Anápolis se negou a emití-las pelo entendimento de que a solução do Projeto Executivo não atendia a legislação pertinente e aos interesses públicos municipais.

Essa empresa Executora alertou sobre possíveis interferências localizadas ao longo da rodovia, as quais poderiam impedir ou atrasar algumas atividades de campo, como por exemplo, falta de desapropriações, sobreposição da obra com construções existentes, postes de energia, discordância de proprietários quanto aos lançamentos finais de redes pluviais, etc...

Identificamos e informamos que o proprietário da jazida J-1. não permitiu que utilizássemos sua área para depósito de material de bota-fora, indicada no Projeto Executivo, o que também prejudicou o andamento dos serviços. Logo, deveria ser negociada junto ao proprietário da jazida, visto que, sua pretensão era vender o material e que não cederia sem uma compensação financeira.

Portanto, deveria ser providenciado Termo Aditivo ao Contrato 123/2Q22-GOINFRA uma vez que o item FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA não está contemplado no orçamento da Obra.



Neste ano de 2022 tivemos o período chuvoso antecipado, como e do conhecimento de todos. E desde outubro de 2022 até o presente momento temos sofrido com chuvas torrenciais e diárias.

A CNB Construtora Ltda., instalou seu Canteiro de Obras ao tempo determinado e contratado. E, desde então mantém-se no Trecho e pronta para atacar os serviços, com Canteiro Instalado, máquinas, equipamentos, pessoal com qualificação técnica e administrativa, segurança armada contratada, ligações de água, energia, internet, etc... Todas as considerações que relatamos aqui poderá ser conferido no Diário de Obras.

Sabedores que somos do esforço que tem sido feito por esta Contratante em solucionar todas as interferências que impediram até agora o ataque aos serviços, vimos por meio deste expediente, objetivando resguardar os interesses do Contratado e da Contratante, solicitar que seja autorizado e determinado ao setor competente que emita Ordem de Paralisação dos Serviços retroativo a outubro de 2022.

Termos em que pede e espera deferimento.

Goiânia, 10 de abril de 2023.

Ressalta-se que a CNB Construtora Ltda – ME comunicou formalmente à Administração, em diversas ocasiões, a existência de outros fatores que impossibilitavam a execução das obras, independentemente das condições climáticas, conforme evidenciado nos documentos SEI nº 58892700 e SEI nº 46726768.

Mesmo após o término do período chuvoso, a GOINFRA não emitiu ordem de retomada das obras, tendo em vista a necessidade de correções no projeto disponibilizado, o que demonstra que a paralisação não decorreu apenas das chuvas, mas sim da inércia da Administração em solucionar as pendências e falhas no projeto, conforme evidenciado nos DESPACHO Nº 436/2024/GOINFRA/OR-GEORO-COT-06133 (SEI nº 60834194) e Despacho 438 (SEI nº 60836066). Paralisação que perdurou até junho de 2024.

A não solução dos problemas levantados pela CNB Construtora Ltda – ME está gerando severos prejuízos à empresa, pois alocou sua estrutura corporativa (equipamentos, pessoal, etc.) conforme o cronograma proposto para a retomada das obras. Entretanto, as falhas de projetos e outra interferência, como se verá inviabilizarão a execução das obras no ritmo previsto, custos imprevistos e onerando sobremaneira a CNB.

O contínuo descompasso entre o cronograma previsto e a realidade da obra, em decorrência da inércia administrativa da GOINFRA, inviabiliza a continuidade dos trabalhos e coloca em risco a saúde financeira da CNB Construtora Ltda – ME.

A CNB Construtora Ltda – ME fundamenta seu pedido de rescisão contratual em uma série de descumprimentos contratuais por parte da GOINFRA, que tornaram a



execução da obra inviável. Os principais pontos são:

- **Atraso nos Pagamentos:** A GOINFRA não cumpriu com os prazos de pagamento estabelecidos no contrato, atrasando o pagamentos de partes das medições por período superior a 90 dias. Esse atraso comprometeu o fluxo de caixa da CNB Construtora Ltda – ME, impossibilitando o pagamento de fornecedores, salários e outras despesas essenciais para a continuidade da obra.

Em razão das falhas observadas no projeto original e das,

- **Fornecimento de Projeto Desatualizado, Incorreto, Demora na entrega e por etapas:** no final do primeiro mês de obras foi disponibilizado para a disponibilizou para a CNB Construtora Ltda – ME o projeto executivo, que se mostrou desatualizado com diversas inconsistências, o que gerou a necessidade de constantes correções e alterações, com impacto direto no cronograma e nos custos da obra. Por exemplo, o projeto não contemplava a devida indenização de cascalho ao particular da área, indicou jazida cujo uso não era possível, indicou local para disposição de bota-fora que se mostrou inviável, além de apresentar divergências entre as informações relacionadas no dimensionamento das galerias, que demandava novo dimensionamento e que sempre havia demora na disponibilização das correções, conforme reiteradas anotações no diário de obras. Projeto que está em fase de aprovação para promover os devidos ajustes e contemplar alterações sugeridas pela Prefeitura de Anápolis e pela 15ª Promotoria do MP-GO.
- **Não Liberação de Frentes de Serviços:** Não houve a devida liberou as frentes de serviços necessárias para a execução das obras, impedindo o avanço dos trabalhos e gerando paralisações parciais da equipe. Essa falta de liberação decorreu, em grande parte, da falta de desapropriação de áreas necessárias para a execução das obras, bem como da não resolução de questões ambientais pendentes, desde o início da execução, não promoveu a realização do serviço de remoção ou deslocamento dos postes de energia que obstaculizavam a continuidade da execução das obras, de acordo com reiteradas anotações no diário de obras.
- **Falta de Desapropriação de áreas que Interferem na Execução das Obras:** Há pendências quanto à desapropriação das áreas necessárias para a execução das obras, em especial nos trechos onde seriam implantadas as bacias de infiltração e de seguimentos ao longo da rodovia para implantação de rotató-



rias de acesso ao Contorno, conforme requerido pela Prefeitura de Anápolis w pelo Ministério Público do Estado de Goiás. Essa falta de desapropriação impossibilitou a continuidade dos trabalhos e gerou custos adicionais para a CNB Construtora Ltda – ME.

- Não Liberação de Fontes de Materiais: Não houve a liberação das fontes de materiais previstas no projeto, em especial a jazida de cascalho, impedindo o uso dos materiais necessários para a execução das obras e gerando a necessidade de busca por fontes alternativas, que até a presente data são incertas.
- Indicação de Local para Deposição de Material Inviável: O projeto inicial indicou local para deposição de material de bota fora inviável, tendo em vista que o proprietário da área não permite a utilização do local para tal finalidade, o que gera a necessidade de busca por alternativas, com custos adicionais e impacto no cronograma.

A inadimplência da GOINFRA, caracterizada pelo descumprimento das obrigações contratuais, gerou uma série de implicações e consequências negativas para a CNB Construtora Ltda – ME, dentre as quais se destacam:

- Desequilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato: Os atrasos nos pagamentos e os custos adicionais decorrentes das alterações no projeto que implicavam na quebra do ritmo de execução das obras geraram um desequilíbrio econômico-financeiro no contrato, tornando a sua execução excessivamente onerosa para a CNB Construtora Ltda – ME.
- Paralisação das Obras: A falta de liberação de frentes de serviços e a impossibilidade de aquisição de materiais impossibilitaram a continuidade das obras, gerando atrasos significativos no cronograma e comprometendo a entrega do Contorno Viário do DAIA à população de Anápolis.
- Prejuízos à Imagem e à Reputação da CNB Construtora Ltda – ME: O atraso na entrega da obra e as dificuldades enfrentadas pela CNB Construtora Ltda – ME para executar o contrato geraram prejuízos à sua imagem e reputação, dificultando a obtenção de novos contratos e a manutenção de sua credibilidade no mercado.

Diante do exposto, conclui-se que o descumprimento grave de obrigações contratuais e as interferências de órgãos externos inviabilizaram a execução do Contrato nº 123/2022 para a CNB Construtora Ltda – ME. A inércia da Administração em



solucionar os problemas tempestivamente impactou negativamente o cumprimento do cronograma contratual.

Os prejuízos significativos causados à empresa decorrem da mobilização de sua estrutura técnica e administrativa para cumprir o contrato, seguida da impossibilidade de fazê-lo. Diante desse cenário, a CNB Construtora Ltda – ME vê-se compelida a rescindir o contrato para evitar maiores danos.

A CNB Construtora Ltda – ME reitera o interesse em buscar uma solução amigável para a rescisão contratual, visando mitigar os prejuízos de ambas as partes. No entanto, caso a GOINFRA não demonstre interesse em negociar um acordo justo e equitativo, a CNB Construtora Ltda – ME se reserva o direito de rescindir o contrato unilateralmente e solucionar a questão perante a Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem – CCMA, conforme previsão contratual.

2. Dos Fatos e Fundamentos Ensejadores da Rescisão Contratual

A evolução da obra encontra-se significativamente aquém do cronograma apresentado pela CNB, não apenas em decorrência das chuvas, mas devido a múltiplos fatores críticos, amplamente documentados e comunicados à GOINFRA, conforme se demonstra:

2.1. Atraso nos Pagamentos

A pontualidade nos pagamentos é um pilar fundamental para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro de qualquer contrato administrativo, garantindo a viabilidade da execução dos serviços e o cumprimento das obrigações assumidas pelas partes. No caso do Contrato nº 123/2022 - GOINFRA, a reiterada inobservância dos prazos de pagamento por parte da GOINFRA, somada à ausência de reajustamento dos valores contratuais, gerou uma situação de insustentabilidade financeira para a CNB Construtora Ltda – ME, culminando na presente notificação de rescisão.

A Lei nº 8.666/93, em seu artigo 40, inciso XIV, alínea "a", estabelece o prazo máximo de 30 (trinta) dias para o pagamento das obrigações contratuais por parte da Administração Pública:

Art. 40. O edital conterá, obrigatoriamente,
(...)

XIV - as condições de pagamento, prevendo:

a) prazo de pagamento não superior a 30 (trinta) dias, contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela;



No entanto, a GOINFRA descumpriu sistematicamente esse prazo, atrasando o pagamento das medições por período superior a 90 (noventa) dias, conforme demonstrado na tabela 1.

A reincidência nos atrasos de pagamento, além de configurar flagrante descumprimento contratual, gerou um impacto devastador no fluxo de caixa da CNB Construtora Ltda – ME, impossibilitando o cumprimento de suas obrigações com fornecedores, funcionários e demais credores.

A situação se agrava ainda mais com o descumprimento da obrigação de reajustar os valores contratuais, conforme previsto no item 05.6 do Contrato nº 123/2022:

05.6 – REAJUSTAMENTO: Durante a vigência deste contrato, as parcelas do cronograma Físico-financeiro que, no momento de sua efetiva execução, ultrapassarem o período de 01 (um) ano, contado da data base da tabela que deu origem ao orçamento, serão reajustadas segundo a variação dos índices de obras e serviços rodoviários: Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem, Sinalização Horizontal, Sinalização Vertical, Conservação e Ligantes Betuminosos fornecidos pela Fundação Getúlio Vargas.

Nesse sentido, ressalta-se o orçamento foi realizado seguindo a TABELA T167 - 04/2022 (SEI 000030750141), ou seja, o reajustamento deveria ocorrer a partir de abril de 2023. Ocorre que em nenhuma medição foi efetuado o pagamento do reajustamento, o que demonstra descaso com a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Frise-se que a ausência de pagamento da parcela de reajustamento, por período superior a 90 dias, também autoriza a rescisão contratual, tendo em vista que o reajustamento integra o valor principal do contrato e visa garantir a manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro.

Além disso, conforme se pode verificar na Tabela 1, a integralidade dos pagamentos ocorreu com prazo superior a 30 (trinta) dias e de forma parcial, pois não contemplou o pagamento da correção monetária e dos juros moratórios decorrentes da impontualidade no pagamento. De modo que a falta de pagamentos dos consectários legais e contratuais em várias medições superam os 90 (noventa) dias.

O que se pretende afirmar é que nos termos dos itens 05.1, 05.3, 05.5 e 05.6 do Contrato 123/2022 – GOINFRA, a contratante deve efetuar a medição mensal até o 3º (terceiro) dia útil do mês civil subsequente ao da execução dos serviços. E o pagamento deve ocorrer em até 30 (trinta) dias após o período de adimplemento. Em caso de atraso no pagamento, incorre em juros simples de mora de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a pro rata die da data do vencimento até o efetivo pa-



gamento. Adicionalmente, deve pagar o reajustamento contratual dos serviços executados, quando o período de execução dos serviços ocorrer após 01 (um) ano, contado da data base da tabela que deu origem ao orçamento, no presente contrato se refere a ABRIL/2022.

		GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES CONTRATADA - CNB CONSTRUTOTA LTDA CONTRATO 123/2022-GOINFRA ANEL VIARIO DO DAIA - ANAPOLIS CONTROLE FINANCEIRO DO CONTRATO					
						24/03/2025	
N° MEDIÇÃO	PERÍODO DE ADIMPLENTO	VALOR DA MEDIÇÃO	RECEBIMENTO MEDIÇÕES		ATRASO DE PAGAMENTO		
			VALOR RECEBIDO	DATA DO RECEBIMENTO			
1ª Etapa - 14/09/22 a 25/04/23 - Ordem de Serviço nº 112/2022						Medições	Reajustamento
1	14/09/22 A 30/09/22	R\$ 278.802,52	R\$ 278.802,52	18/11/2022	18		
1B	01/10/22 A 25/04/2023	0,00	0,00	-			
2ª Etapa - 24/06/24 a 06/04/25 - Ordem de Serviço nº 75/2024							
2	24/06/24 A 30/06/24	0,00	0,00	-			
3	01/07/24 A 31/07/24	0,00	0,00	-			
4	01/08/24 A 31/08/24	R\$ 716.623,40	R\$ 140.130,91	29/10/2024	28	177	
			R\$ 355.295,01	31/10/2024	30	175	
5	01/09/24 A 30/09/24	R\$ 911.462,99	R\$ 911.462,99	10/12/2024	40	135	
6	01/10/2024 A 31/10/2024	R\$ 581.434,99	R\$ 581.434,99	18/12/2024	17	127	
7	01/11/24 A 30/11/24	R\$ 221.394,99	R\$ 221.394,99	15/01/2025	15	99	
8	01/12/24 A 31/12/24	R\$ 365.341,94	R\$ 365.341,94	05/03/2025	33	50	
9	01/01/25 A 31/01/25	R\$ 527.615,40		23/03/2025	20	32	
10	01/02/25 A 30/02/25	R\$ 356.784,36					

TABELA 1 – ATRASOS DE PAGAMENTO

Diante do exposto, conclui-se que a GOINFRA descumpriu gravemente suas obrigações contratuais, tanto no que se refere aos prazos de pagamento quanto ao reajustamento dos valores contratuais. Essa inadimplência gerou uma situação de insustentabilidade financeira para a CNB Construtora Ltda – ME, que se vê compelida a rescindir o contrato para evitar maiores prejuízos.

DO DIREITO

A pretensão de rescisão contratual por parte da CNB Construtora Ltda.. encontra sólido amparo no ordenamento jurídico pátrio, notadamente em face do reiterado descumprimento, por parte da GOINFRA, das obrigações concernentes ao pagamento tempestivo e integral das obrigações contratuais.

A Lei nº 8.666/93, em seu artigo 78, inciso XV, prevê a possibilidade de rescisão contratual por parte do contratado em caso de atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração Pública, seja do principal ou parcela desse:

Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato: (...) XV - **o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação**



da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

Este dispositivo legal confere ao contratado o direito potestativo de rescindir o contrato administrativo quando a Administração Pública incorre em atraso superior a 90 (noventa) dias no pagamento das obrigações devidas. A ratio legis subjacente a esta norma reside na proteção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, que se torna insustentável quando a Administração Pública não cumpre com sua obrigação de pagar tempestivamente os serviços prestados. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás já se manifestou:

"EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LICITAÇÃO. INADIMPLÊNCIA DO CONTRA-TANTE. 1- A regra de não aplicação da exceptio non adimpleti contractus, em sede de contrato administrativo, não é absoluta, tendo em vista que, após o advento da Lei 8.666/93, passou-se a permitir sua incidência, em certas circunstâncias, sobretudo em caso de atraso no pagamento pela administração pública, por mais de 90 dias, nos moldes do comando normativo do art. 78 da referida norma. 2 - Inadimplemento da Administração Pública. Mora configurada por mais de 90 dias. Exercício do direito previsto no inciso XV do artigo 78 da Lei n. 8.666/93. Possibilidade. Oponibilidade da "exceptio non adimpleti contractus". Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Exceções legais. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO." (TJ-GO 0096578-55.2016.8.09.0093, Relator: AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Jataí - Vara das Fazendas Públicas, Data de Publicação: 20/09/2018)

Ademais, o Código Civil Brasileiro, em seu artigo 475, estabelece que:

Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, ou exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

Este dispositivo consagra o princípio da exceptio non adimpleti contractus, segundo o qual a parte que não cumpre com sua obrigação não pode exigir o cumprimento da obrigação da outra parte. No caso em tela, a GOINFRA, ao não efetuar os pagamentos devidos à CNB Construtora Ltda.. nos prazos estabelecidos, tornou-se inadimplente, o que autoriza a contratada a requerer a rescisão do contrato, com o consequente direito à indenização por perdas e danos.

Ressalta-se que a Administração ao efetuar os pagamentos dos serviços executados com atraso deve pagar juntamente com o principal os acessórios devidos, não o fazendo implica em pagamento parcial.

Quanto ao reajustamento, a doutrina e a jurisprudência entendem que é um direito do contratado, e que a sua não concessão pela Administração Pública configura descumprimento contratual, passível de rescisão (MOTTA, Carlos Pinto Coelho.



Eficácia nas licitações e contratos. 12. ed. Belo Horizonte: Fórum):

"O reajuste de preços é um direito do contratado, destinado a recompor o valor original do contrato, corroído pela inflação. A sua não concessão pela Administração Pública configura descumprimento contratual, que autoriza o contratado a requerer a rescisão do contrato, com direito à indenização por perdas e danos."

Além disso, o reajustamento de preços, previsto em lei e no contrato, não se configura como uma mera liberalidade da Administração Pública, mas sim como um direito do contratado e uma obrigação da Administração. O reajustamento visa recompor o valor original do contrato, corroído pela inflação, e garantir a manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro.

O reajustamento, portanto, possui natureza jurídica de acessório, seguindo a sorte do principal. Isso significa que o valor do reajustamento integra o valor total do contrato, e o seu não pagamento configura inadimplemento da obrigação principal.

A jurisprudência dos tribunais superiores tem reconhecido o direito à rescisão contratual em casos de descumprimento da obrigação de reajustar os preços, entendendo que tal descumprimento compromete o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e inviabiliza a sua execução.

3. A decisão embargada analisou a contento os documentos e argumentos apresentados pelo embargante ao concluir que o dever de adimplir com o débito previsto em contrato administrativo flui a partir da medição da prestação contratual adimplida pelo embargado, circunstância esta considerada cláusula não escrita. Precedentes STJ e TJGO . 4. Do cotejando dos documentos coligidos pelo embargado constatou-se que o embargante adimpliu em atraso com as prestações devidas ? em relação ao principal e parcelas de reajustamento ? pelo que devido o pagamento de juros e correção monetária sobre o período de mora.. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO. (TJ-GO 5738191-42 .2019.8.09.0051, Relator.: DESEMBARGADOR ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/09/2022)

2 . A revisão dos contratos administrativos tem por principal objetivo a garantia do equilíbrio econômico e financeiro, sendo este a relação proporcional que se estabelece entre o conjunto de encargos impostos ao particular e a remuneração pelo objeto contratado, devendo ser mantido durante toda execução contratual. 3. No sentido de manter o equilíbrio inicial entre o preço pago pela Administração e a obrigação assumida pelo particular, impõe-se o uso de instrumentos de alteração do contrato, dentre os quais a doutrina destaca o reajuste e a repactuação. Ambos se destinam aos casos de desequilíbrios decorrentes da perda do poder aquisitivo da remuneração paga ao particular decorrente do processo inflacionário, sendo o primeiro (reajuste) aplicável aos contratos de uma forma geral, por meio de um índice geral ou específico, e o segundo (repactuação) aplicável ao caso específico de contrato de serviço continuado com dedicação exclusiva de



mão de obra, com base na variação de custos de insumos previstos em planilha de composição de preços . 4. Nos termos dos artigos 40, XI e 50, III, da Lei n. 8.666/93, é obrigatório constar nos Editais e Contratos Administrativos cláusula que preveja o critério de reajuste dos valores avençados . O TCU, por sua vez, entende ser obrigatória a previsão do critério de reajuste, independente do prazo de vigência do contrato (Acórdão nº 73/2010 - Plenário TCU). 5. Consistindo os critérios de reajuste em cláusula de observância obrigatória nos Contratos Administrativos e respectivos Editais, a sua realização, visando à preservação do valor real inicialmente contratado, é um direito do particular que deve ser observado, ainda que inexista previsão editalícia ou contratual. Neste contexto, a garantia da preservação do equilíbrio econômico e financeiro prevalece em face da vinculação aos termos do instrumento convocatório e do contrato . Precedente desta Turma (PROCESSO: 08041620420134058300, AC/PE, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO, 3ª Turma, JULGAMENTO: 22/09/2015). 7 . Apelação improvida. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, CPC/2015, ficando os honorários sucumbenciais majorados de 1% para 1,5% sobre o valor atualizado da causa. (TRF-5 - APELAÇÃO CÍVEL: 0806813-04 .2016.4.05.8300, Relator.: ROGÉRIO DE MENESES FIALHO MOREIRA, Data de Julgamento: 18/05/2017, 3ª TURMA)

No caso em apreço, a demanda versa sobre cobrança de débito oriundo de contrato administrativo, especificadamente pela ausência de pagamentos quanto aos juros, correção monetária e **reajustamento** dos valores principais, de forma que o termo inicial do prazo prescricional para reaver tais consectários legais é **a data em que a parte credora pôde observar a inadimplência da Administração Pública**. (TJ-GO - Apelação / Remessa Necessária: 51076971520208090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). HÉBER CARLOS DE OLIVEIRA, Assessoria para Assunto de Recursos Constitucionais, Data de Publicação: (S/R) DJ de 04/12/2023)

VII. Comprovação, pela Corte Estadual, de que no contrato administrativo firmado entre as partes consta, expressamente, a previsão de reajustamento do contrato, sem condicionante de comprovação do desequilíbrio financeiro superveniente. VIII. A municipalidade recorrente não se desincumbiu de comprovar que não deu causa aos atrasos nos pagamentos das faturas, tampouco de que o pagamento das parcelas estaria subordinado ao repasse de recursos federais. (STJ - REsp: 1954604 MG 2021/0251031-6, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 19/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTAMENTO. DIREITO DO CONTRATADO. 1. O reajustamento, quando previsto expressamente no edital da licitação e no contrato administrativo, constitui direito do contratado, nos termos da Lei n. 8.666/93, por se tratar de fórmula que visa à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, e somente é permitido quando o prazo contratual é superior a um ano (art. 28 da Lei n. 8.069/95). 2. Presume-se líquido, certo e exigível o crédito consubstanciado em notas de empenho, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, sobretudo quando comprovada a prestação dos serviços e o seu recebimento pela Administração Pública. 3. A discussão relativa à execução do contrato não tem per-



tinência quando a questão se restringe ao reajustamento das prestações mensais relativas aos serviços medidos, aprovados e pagos pelo Município, mormente porque, em relação a tais serviços, há presunção de que foram realizados conforme o projeto executivo e memoriais propostos, já que não foram rejeitados pela Administração. (TJGO, APELACAO CIVEL 262576-98.2005.8.09.0113, Rel. DR(A). EUDELICIO MACHADO FAGUNDES, 2A CAMARA CIVEL, julgado em 05/11/2013, DJe 1431 de 21/11/2013).

Diante do exposto, conclui-se que a GOINFRA descumpriu gravemente suas obrigações contratuais, tanto no que se refere aos prazos de pagamento quanto ao reajustamento dos valores contratuais. Essa inadimplência gerou uma situação de insustentabilidade financeira para a CNB Construtora Ltda – ME, que se vê compelida a rescindir o contrato para evitar maiores prejuízos.

De igual modo ao **deixar de efetuar o pagamento da parcela de reajustamento por prazo superior a 90 (noventa) dias atraí a incidência do art. 78, XV, da Lei 8.666/93** que estabelece como condição suficiente para a suspensão do contrato a falta de pagamento por mais de 90 dias, não impondo nenhuma outra condição adicional, tampouco a necessidade de tutela administrativa ou jurisdicional, nos termos da abalizada jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO DO ART. 78, INC. XV, DA LEI 8.666/93. ILEGALIDADE DA MULTA. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. I - **A suspensão no cumprimento do contrato administrativo em razão do não pagamento do preço pela Administração Pública, por prazo superior a 90 dias, é direito da contratada, previsto no art. 78, inc. XV, da Lei 8.666/93 e independe de decisão judicial ou administrativa.** (TJ-DF 07057609620198070018 DF 0705760-96.2019.8.07.0018, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/01/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/02/2020 . Pág.: Sem Página Cadastada.).

5. Se a Administração Pública deixou de efetuar os pagamentos devidos por mais de 90 (noventa) dias, pode o contratado, licitamente, suspender a execução do contrato, sendo desnecessária, nessa hipótese, a tutela jurisdicional porque o art. 78, XV, da Lei 8.666/93 lhe garante tal direito. (STJ, REsp nº 910.802, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 06.08.2008.)

Quanto ao pagamento da correção monetária frisa-se que ainda que não haja previsão contratual expressa é um direito assegurado ao contratado quando há atraso nos pagamentos devidos pela Administração Pública. Sua finalidade é manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme preceitua a Lei 8.666/93.



Esse equilíbrio é uma garantia constitucional, conforme disposto no artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, que trata da manutenção das condições efetivas da proposta.

O STJ tem consolidado o entendimento sobre a necessidade de aplicação da correção monetária nos casos de atraso no pagamento de serviços executados:

“PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PEDI-DOS IMPLÍCITOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO. 1. O STJ entende que os juros de mora e a correção monetária integram os chamados pedidos implícitos, bem como se constituem em matéria de ordem pública, razão pela qual sua alteração não configura julgamento extra ou ultra petita, reformatio in pejus, tampouco se sujeitando à preclusão. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 2004691 PR 2022/0154630-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 06/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2023)

Este precedente do STJ reforça o caráter de ordem pública da correção monetária e dos juros de mora, que devem ser aplicados independentemente de pedido expresso. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás também se manifestou:

[...] 2. **O fato de a correção monetária não estar prevista no contrato não impede sua incidência, vez que essa consubstancia a recomposição das perdas sofridas pela moeda, em decorrência da inflação. Assim, seu afastamento geraria enriquecimento ilícito à Administração Pública, situação vedada pelo ordenamento jurídico.** [...]. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-GO – APL - Autos 5149287-98.2022.8.09.0051, Relator: SEBASTIÃO DE ASSIS NETO, Data de Julgamento: 18/09/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/09/2023)

Este julgado do TJGO corrobora o entendimento de que a correção monetária é devida mesmo que não haja previsão contratual, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Ainda, o Código Civil Brasileiro, em seu artigo 389, dispõe que:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.

A CNB Construtora Ltda., em estrita conformidade com o Art. 78, XV, da Lei 8.666/93, que assegura ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação ou a rescisão unilateral em caso de atraso superior a 90 dias nos pagamentos, iniciou a desmobilização gradativa do pessoal.

Ressalta-se que art. 78, XV, da Lei 8.666/93 que estabelece como condição suficiente para a suspensão ou rescisão do contrato a falta de pagamento por mais de 90



dias, não impondo nenhuma outra condição adicional, tampouco a necessidade de tutela administrativa ou jurisdicional. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

"5. Se a Administração Pública deixou de efetuar os pagamentos devidos por mais de 90 (noventa) dias, pode o contratado, licitamente, suspender a execução do contrato, sendo desnecessária, nessa hipótese, a tutela jurisdicional porque o art. 78, XV, da Lei 8.666/93 lhe garante tal direito." (STJ, REsp nº 910.802, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 06.08.2008.).

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro também possui entendimento semelhante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO QUE INDEFERIU DEFESA PRÉVIA APRESENTADA NOS AUTOS DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, MANTENDO A APLICAÇÃO DE MULTA EM FACE DE EMPRESA CONTRATADA, EM RAZÃO DA PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. **ATRASO NO PAGAMENTO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, POR MAIS DE 90 DIAS. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ART. 78, XV, DA LEI 8.666/93. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO. DESNECESSIDADE DE PROVIMENTO JUDICIAL. COM O ADVENTO DA LEI 8.666/93, NÃO TEM MAIS SENTIDO A DISCUSSÃO DOUTRINÁRIA SOBRE O CABIMENTO OU NÃO DA INOPONIBILIDADE DA EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO, ANTE O TEOR DO SEU ART. 78, XV. DESPICIENDA A ANÁLISE DA QUESTÃO SOB O PRISMA DO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. SE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DEIXOU DE EFETUAR OS PAGAMENTOS DEVIDOS POR MAIS DE NOVENTA DIAS, PODE O CONTRATADO, LICITAMENTE, SUSPENDER A EXECUÇÃO DO CONTRATO, SENDO DESNECESSÁRIA, NESSA HIPÓTESE, A TUTELA JURISDICIONAL PORQUE O ART. 78, XV, DA LEI 8.666/93 LHE GARANTE TAL DIREITO.** MANUTENÇÃO DA INTERLOCUTÓRIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - AI: 00508620920198190000, Relator: Des(a). LÚCIO DURANTE, Data de Julgamento: 11/02/2020, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-02-13).

Esse julgado do TJ-RJ reforça o entendimento de que a suspensão da execução do contrato é um direito do contratado, garantido pelo Art. 78, XV, da Lei nº 8.666/93.

O atraso superior a 30 dias no pagamento das medições, em desacordo com a Lei nº 8.666/93, caracteriza descumprimento contratual. Embora as medições tenham sido pagas posteriormente, o pagamento parcial, que não incluiu juros e correção monetária devidos pelo atraso, persiste como infração contratual. Caso o não pagamento desses consectários (juros e correção monetária) ultrapasse o prazo de



90 (noventa) dias, conforme previsto no Art. 78, XV, da Lei nº 8.666/93, a CNB estará legitimada a rescindir o contrato.

Em relação à parcela de reajustamento, não houve qualquer pagamento até o presente momento. A ausência total de pagamento do reajuste, que deveria incluir juros e correção monetária incidentes desde a data de seu vencimento, agrava ainda mais a situação. Ultrapassados os 90 (noventa) dias sem que a Goinfra tenha efetuado o pagamento do reajustamento, conforme previsto no Art. 78, XV, da Lei nº 8.666/93, a CNB possui o direito inequívoco de rescindir o contrato. Portanto, a inadimplência no pagamento tanto dos consectários das medições (juros e correção monetária) quanto da integralidade da parcela de reajustamento, ambos por período superior a 90 dias, configuram motivos robustos para a CNB pleitear a rescisão contratual.

Diante do exposto a requer a rescisão contratual nos termos do disposto no Art. 78, XV, da Lei nº 8.666/93.

2.2. Do Projeto Deficiente e da Falta de Aprovação da Revisão de Projeto

A execução da obra foi iniciada sem a disponibilização de um projeto executivo completo e devidamente aprovado pela Administração, conforme evidenciado nos documentos SEI nº 52025275 (Volume 1 - Relatório de Projeto) e SEI nº 52025342 (Volume 2 - Projeto Executivo). A ausência de um projeto definitivo gerou a necessidade de constantes alterações e retrabalhos, impactando diretamente no cronograma e nos custos da obra.

Um dos pilares para o sucesso de qualquer empreendimento de engenharia, especialmente em contratos administrativos, reside na existência de um projeto executivo completo, preciso e devidamente aprovado. No caso do Contrato nº 123/2022, a ausência desse requisito fundamental desde o início da execução das obras do Contorno Viário do DAIA em Anápolis-GO se configurou como um dos principais entraves à sua regular execução, gerando atrasos, custos adicionais e, por fim, a presente notificação de rescisão.

A CNB Construtora Ltda – ME, ao iniciar os trabalhos em setembro de 2022, deparou-se com um projeto executivo que não correspondia à realidade do campo, apresentando diversas falhas e inconsistências. Essa situação foi formalmente comunicada à GOINFRA, conforme se depreende do Ofício nº 5082/2022/GOINFRA (SEI 000033710384), de 15 de setembro de 2022, onde o Gestor do Contrato à época, solicitou à empresa executora uma série de documentos e informações, in-



cluindo:

"2.1. Cronograma executivo para os 10 meses de obra. Foi solicitado à Executora a apresentação de um cronograma físico financeiro factível e detalhado contendo todos os serviços por mês, bem como a data de conclusão da obra; [...]"

Essa solicitação já indicava a necessidade de um planejamento mais detalhado e realista, em face das dificuldades encontradas no projeto original.

Em resposta, a CNB Construtora Ltda, por meio de e-mail datado de 05 de outubro de 2022 (SEI 000034322073), explicitou as dificuldades encontradas, destacando que o próprio projeto executivo de drenagem estava em desacordo com a realidade do campo:

"Em reunião em 26/09/2022 na GOINFRA, constatamos que o Projeto Executivo de Drenagem estava em desacordo com a realidade de capo e não era o Projeto terminado. Recorremos ao Setor de Projetos da GOINFRA, onde ficou constatado nossas observações. Realmente o Projeto Executivo de Drenagem disponibilizado para iniciar os trabalhos, estava em desacordo com o Projeto aprovado pelo Setor de Projetos da GOINFRA. Com isso estamos aguardando o Projeto Formatado e acabado para que possamos dar sequência aos trabalhos de planejamento e execução da obra."

A situação era tão grave que, conforme relatado no Relatório nº 30/2024 (SEI 59363714), a própria GOINFRA reconheceu a necessidade de revisão do projeto, notificando a empresa projetista original, TRIANGULAR ENGENHARIA LTDA - EPP, por meio do DESPACHO Nº 2194/2022 (SEI 000034698210), de 18 de outubro de 2022:

"Em atenção ao DESPACHO Nº 1488/2022 - GOINFRA/OR-GEORO-FISC (000034441523), informamos que a pedido da Gerência de Projetos de Obras Rodoviárias, a empresa responsável pela elaboração do projeto de Conclusão da Implantação e Duplicação do Acesso ao DAIA apresentou a revisão do projeto contendo a compatibilização das informações do projeto executivo e orçamento, os arquivos podem ser acessados através dos documentos SEI 000034613906, 000033668724 e 000033668724. Quanto aos demais pontos levantados pela fiscalização, aguardamos resposta à notificação a ser encaminhada pela Diretoria de Obras."

A resposta da TRIANGULAR ENGENHARIA LTDA - EPP, via e-mail (SEI 000034940499) e "Anexo Resposta Despacho" (SEI 000034940523), de 25 de outubro de 2022, reconheceu as inconsistências e se comprometeu a realizar os ajustes necessários. No entanto, a situação não foi resolvida de forma satisfatória, e a GOINFRA optou por seguir outro caminho.



Diante da persistência dos problemas e da necessidade de uma solução definitiva, a GOINFRA decidiu contratar uma empresa supervisora para auxiliar na revisão do projeto executivo e fiscalizar a execução da obra. Essa decisão foi formalizada por meio do DESPACHO Nº 340/2023/GOINFRA/OR-GEORO-COT-06133 (SEI 46154898), de 20 de março de 2023, que autorizou o início do processo para a contratação da JDS Engenharia & Consultoria Ltda.

A contratação da JDS Engenharia & Consultoria Ltda, formalizada pelo Contrato nº 125/2023 (SEI 54572013), tinha como objetivo principal a adequação dos projetos executivos e a supervisão dos serviços de campo, conforme explicitado no Relatório nº 30/2024 (SEI 59363714).

No entanto, mesmo com a atuação da empresa supervisora, o projeto executivo continuou apresentando deficiências, o que demonstra a complexidade da situação e a dificuldade da GOINFRA em solucionar os problemas.

Apesar da contratação da JDS, a 1ª RPFO foi entregue apenas em meados de 2024, com aprovação ocorrendo em junho de 2024, conforme mencionado no DESPACHO Nº 1682/2024/GOINFRA/DOR-06105 (SEI 61112657).

Esse longo período entre a contratação da supervisora e a entrega da 1ª RPFO já demonstrava a dificuldade em solucionar os problemas existentes no projeto original.

Após a entrega da 1ª RPFO, a GOINFRA realizou uma análise da documentação, identificando a necessidade de correções e ajustes, conforme o DESPACHO Nº 436/2024/GOINFRA/OR-GEORO-COT-06133 (SEI 60834194).

Esses novos questionamentos demonstram que a 1ª RPFO não foi suficiente para sanar todas as pendências do projeto, e que a GOINFRA continuava enfrentando dificuldades para aprovar um projeto definitivo, principalmente em razão de alterações sugeridas pela Prefeitura Municipal de Anápolis e pela 15ª Promotoria do MP-GO.

A 2ª RPFO, que tinha como objetivo sanar as pendências remanescentes e dar andamento à obra, foi entregue pela JDS Engenharia & Consultoria Ltda apenas em 12 de fevereiro de 2025, conforme mencionado no DESPACHO Nº 490/2025/GOINFRA/OR-FISC-13297 (SEI 70871680).

Essa demora excessiva na entrega da 2ª RPFO demonstra a falta de efetividade da supervisão contratada e a dificuldade da GOINFRA em coordenar os trabalhos e garantir o cumprimento dos prazos.



Ainda, mesmo após a entrega da 2ª RPFO, a GOINFRA não aprovou o projeto, solicitando novos ajustes e complementações, o que demonstra a persistência dos problemas e a falta de uma solução definitiva.

A última manifestação encontrada nos autos, referente à análise da 2ª RPFO, é o DESPACHO Nº 391/2025/GOINFRA/DPJ-22794 (SEI 71999096), de 17 de março de 2025, que encaminha o processo à Gerência de Validação e Aprovação de Projetos Rodoviários para análise e manifestação.

Essa última manifestação demonstra que, mesmo após a entrega da 2ª RPFO, o projeto ainda não estava aprovado, e que a GOINFRA necessitava de mais tempo para analisar e validar a documentação.

Apesar das diversas tentativas de correção e adequação do projeto executivo, até a presente data, a GOINFRA não logrou êxito em aprovar um projeto definitivo e livre de inconsistências. Essa falta de aprovação tem gerado uma série de problemas para a CNB Construtora Ltda – ME, conforme já relatado:

Impossibilidade de Execução: A falta de um projeto aprovado impede a CNB Construtora Ltda – ME de executar as obras de forma regular, seguindo um cronograma realista e com segurança jurídica.

Atraso no Cronograma: A constante necessidade de aguardar a aprovação de alterações e complementações no projeto tem gerado atrasos significativos no cronograma da obra, o que compromete a entrega do Contorno Viário do DAIA à população de Anápolis.

Prejuízos Financeiros: A paralisação das obras, a necessidade de retrabalhos e a impossibilidade de adquirir materiais e contratar serviços têm gerado prejuízos financeiros significativos à CNB Construtora Ltda – ME.

Restando caracterizado que a falta de um projeto completo e aprovado é um dos principais entraves à execução das obras do Contorno Viário do DAIA em Anápolis-GO. A GOINFRA não logrou êxito em solucionar essa questão, mesmo após a contratação de uma empresa supervisora, o que demonstra a complexidade da situação e a inércia da Administração em cumprir suas obrigações contratuais. Diante desse cenário, a CNB Construtora Ltda – ME se vê compelida a rescindir o contrato para evitar maiores prejuízos.

Não obstante os desafios apresentados, a CNB Construtora Ltda – ME reafirma seu compromisso em completar integralmente a obra, demonstrando essa intenção por meio de ações concretas. Como prova desse comprometimento, a CNB realizou a aquisição de quase todos os tubos necessários para a construção das galerias de águas pluviais e redes de lançamento.

Entretanto, mesmo com a aquisição dos materiais, parte dos tubos permanece em



estoque, uma vez que a aplicação foi inviabilizada pela ausência de frentes de trabalho, decorrente das deficiências no projeto executivo. Essa situação demonstra que a CNB não mediu esforços para dar continuidade à obra, mas esbarrou em obstáculos causados pela inércia da GOINFRA em solucionar as pendências do projeto.

Torna-se imperativo ressaltar que uma parcela significativa das alterações no projeto executivo do Contorno Viário do DAIA decorreu da necessidade de atendimento às recomendações da Prefeitura Municipal de Anápolis (PMA), por meio de sua Secretaria de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos (SEOMSU) e da Companhia Municipal de Trânsito e Transportes (CMTT), bem como da 15ª Promotoria de Justiça do Ministério Público do Estado de Goiás. Esse processo, embora necessário, demonstrou-se lento e ineficaz, contribuindo para os atrasos na execução da obra e para a presente situação de inadimplência da GOINFRA. Essas alterações solicitadas e necessárias podem ser assim caracterizadas:

1. A Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos (SEOMSU) de Anápolis, responsável pelo licenciamento ambiental da obra, apresentou diversas condicionantes para a renovação da Licença Ambiental nº 399/2022 (SEI nº 59771558), que precisavam ser atendidas pela GOINFRA. Essas condicionantes envolviam questões como a apresentação de um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) e a adequação do projeto geométrico aos requisitos previstos em normativo para Projeto de Estradas de Rodagem do DNIT, além de desapropriações de áreas para a execução das bacias de infiltração.
2. A Companhia Municipal de Trânsito e Transportes (CMTT) de Anápolis, por sua vez, também apresentou recomendações importantes para a segurança viária e a fluidez do tráfego na região do Contorno Viário, conforme o Ofício Nº 229/2024 - CMTT/DITRT (SEI 59763891), de 17 de abril de 2024:

"A CMTT informa que alguns pontos críticos do trecho do Contorno Viário do DAIA, necessitam de ajustes, conforme itens apresentados a seguir:

O binário proposto originalmente entre as Av. São Paulo e Belo Horizonte no Setor Aeroporto, se possível, deve ser alterado, levando em consideração as características dos referidos logradouros, que possuem quantidade significativa de residências. Portanto, essa especializada sugere que o tráfego seja destinado à via marginal da BR-060 (Alameda Adilson Santos), com binário nas Av. Loide e última quadra da Av. Belo Horizonte, nas proximidades do DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Solicita-se, complementarmente, as verificações técnicas referentes ao greide, rampa e visibilidade dos usuários (motoristas) nas proximidades do empreendimento denominado Auto Posto São Pau-



lo, situado atualmente no início da Av. Presidente Vargas.

No entroncamento entre a Av. Pirineus (entrada para o Loteamento Roses Garden), a Av. Presidente Vargas e a Rua Anápolis, nas proximidades da unidade da SANEAGO, solicita-se análise técnica com solução de engenharia que permita livre acesso em todos os sentidos para os usuários dos logradouros retromencionados;

Se possível, solicita-se acesso aos usuários do Contorno Viário que se destinam ao Residencial Boa Esperança, especificamente no sentido DAIA-Centro. Pois o sentido Centro-DAIA já está contemplado com a conformidade atual da Av. Presidente Vargas.

Considerando que a rotatória vasada existente no entroncamento da GO-330 e a ANS-08 sofrerá modificações significativas, conforme projeto proposto. A CMTT solicita que o projeto de sinalização (horizontal e vertical) seja revisado, atendendo-se para soluções de engenharia de tráfego que promovam a redução da velocidade veicular nas proximidades da rotatória.

Com foco na segurança viária, solicita-se também uma reanálise da velocidade operacional do Contorno Viário, considerando os vários entroncamentos existentes e implantados entre a Av. Presidente Vargas (via principal do Contorno Viário) e as vias locais que dão acesso aos loteamentos Setor Aeroporto, Jardim Vera Cruz, Residencial Idelfonso Limirio, Residencial Gabriela, Jardim Planalto, Campos Elísios e região."

3. A 15ª Promotoria de Justiça do Ministério Público do Estado de Goiás, responsável pela defesa do meio ambiente e da ordem urbanística, também apresentou diversas recomendações para a adequação do projeto, visando mitigar os impactos ambientais da obra e garantir a sua conformidade com a legislação vigente. Tais como: necessidade de se garantir a destinação correta das águas pluviais, evitando a contaminação de nascentes e a formação de processos erosivos; a recuperação das áreas degradadas em decorrência da obra e a importância de se garantir a segurança viária e a fluidez do tráfego na região do Contorno Viário.

Apesar da importância das recomendações da Prefeitura de Anápolis e da Promotoria, a GOINFRA ainda não conseguiu atendê-las devido aos inúmeros fatores e órgãos envolvidos, o que impossibilitou a contratada de cumprir o cronograma proposto.

A título de exemplo, a Licença Ambiental N. 399/2022, que continha diversas condicionantes a serem cumpridas, foi emitida em 17 de março de 2023 (SEI 59771558), mas as tratativas para a sua renovação e o atendimento das exigências se prolongaram por meses, conforme se depreende dos diversos despachos e ofícios.



cios trocados entre a GOINFRA e a Prefeitura de Anápolis.

Apenas em 19 de julho de 2024, mais de um ano após a emissão da licença original, a Prefeitura de Anápolis emitiu a Licença Ambiental Retificada (SEI nº 63055608), com validade até 31 de dezembro de 2025, o que demonstra a demora excessiva para a solução das questões ambientais.

Além disso, mesmo após a emissão da Licença Ambiental Retificada, a GOINFRA continuou enfrentando dificuldades para cumprir com as condicionantes estabelecidas e aprovação de um projeto detalhado que atendesse todas as condicionantes exigidas para a viabilização do andamento normal e conclusão obra.

Restando caracterizado a demora da GOINFRA em atender às recomendações da Prefeitura de Anápolis e da Promotoria em tempo hábil, o que gerou atrasos, custos adicionais e a inviabilidade da continuidade do Contrato nº 123/2022. A morosidade na solução das questões relacionadas ao projeto, somada aos demais descumprimentos contratuais, justifica a decisão da CNB Construtora Ltda – ME de rescindir o contrato, buscando a justa indenização pelos danos sofridos.

As falhas de projeto restaram bastante caracterizadas nos registros do Diário de Obras, no período compreendido entre setembro de 2022 e março de 2025, revela uma série de falhas no projeto executivo do Contorno Viário do DAIA, que se traduziram em constantes impedimentos para a execução dos serviços e em atrasos significativos no cronograma da obra. Essa situação, que se arrastou por longos meses, demonstra a inviabilidade da continuidade do Contrato nº 123/2022 e legitima a busca pela rescisão contratual por parte da CNB Construtora Ltda – ME.

Os registros iniciais demonstram que, logo após a emissão da ordem de serviço, a obra já enfrentava problemas graves de planejamento e projeto, com falhas orçamentárias e inconsistências nos projetos de drenagem. A demora da GOINFRA em disponibilizar a versão correta do projeto demonstra a falta de organização e a ineficiência da Administração em prover as condições necessárias para a execução da obra.

Ressalta-se que assim que as obras retomaram, após longo período de suspensão da execução de 01/10/2022 a 23/06/2024 destinado à correção do Projeto Executivo 024, verificou-se que os problemas inicialmente apontados persistiam. Os registros no diário de obras demonstram que os problemas de projeto não foram devidamente tratados, especialmente nas Redes C e D, e a demora na apresentação de uma solução adequada por parte da GOINFRA e da empresa supervisora. A falta de um projeto completo e aprovado impossibilitou a CNB Construtora Ltda – ME



de programar e executar os serviços de drenagem de forma eficiente, gerando atrasos e prejuízos em razão da falta de frentes e redução da produtividade das equipes de campo.

Para facilitar a compreensão da evolução dos problemas e da persistência da inércia da GOINFRA, as anotações do Diário de Obra foram organizadas em ordem cronológica, conforme segue:

21/09/2022

2.3. AGÊNCIA CONTRATANTE – GOINFRA - Anotações Gestor/fiscal: (visita ao trecho): 1. Reunião no canteiro: O engº Marcelo trouxe um questionamento relacionado ao serviço de escavação e carga de material de jazida, segundo a contratada o projeto não contempla a indenização da jazida, sendo incompatível com a realidade de campo. O fiscal ao analisar o orçamento, realmente não identificou a indenização para o material de jazida. Essa questão será levada a conhecimento da chefia para deliberação.

26/09/2022

2.1. EMPRESA EXECUTORA DA OBRA: Em reunião na Goinfra com os engenheiros Gabriel e Marcia, foi constatado que o projeto preparado para impressão, referente ao Projeto Executivo Vol 2, o projeto de Drenagem estava incorreto. Onde a engenheira Marcia tirou nossas dúvidas e nos encaminhou o projeto aprovado e correto. Solicitamos ao eng Gestor da Obra o projeto em pdf para que possamos iniciar as atividades com o documento oficial.

Anotações Gestor/fiscal: (visita ao trecho) ocorrida na Agência. 2.3. AGÊNCIA CONTRATANTE – GOINFRA 1-Em relação à reivindicação da Executora anotada na linha 6 acima, quanto ao projeto em "pdf", informa-se que a solicitação foi realizada ao setor de projetos da GOINFRA, ainda na reunião ocorrida na Agência.

30/09/2022

2.1. EMPRESA EXECUTORA DA OBRA: Continuação dos serviços de topografia com o transporte de marcos M-04 e M-05, marcação da rotatória (saneago) e dos Ramo A, Ramo B e Ramo C;

Durante o estudo do projeto de drenagem para levantamento de material e programação dos serviços, notamos que há um erro no projeto que nos foi entregue dia 26/09/2022 na Goinfra pelo gestor do Contrato.

2.3. AGÊNCIA CONTRATANTE – GOINFRA - Anotações Gestor/fiscal: (visita ao trecho): 1-A versão de projeto enviada pela engenheira Márcia, do setro de projetos da GOINFRA, ao engº. da Executora não é a versão final e oficial, como relatado na reunião presencial ocorrida no dia 26 na GOINFRA. O fiscal/gestor também aguarda do setor de projetos da GOINFRA a versão final, a qual deverá ser subida ao processo técnico da obra.

21/06/2024

2. RESPONSÁVEL TÉCNICO / PREPOSTO (EXECUTORA): Reportamos à Supervisora JDS na pessoa do Eng. Igor, os problemas relacionados aos projetos de Drenagem da obra, Galerias A, B, C e D.

05/08/24

2. RESPONSÁVEL TÉCNICO / PREPOSTO (EXECUTORA): A CNB ainda aguarda a liberação da CODEGO para poder captar água. GOINFRA está tentando apoiar para agilizar o processo, mas sem sucesso até o momento.



21/08/24

2. RESPONSÁVEL TÉCNICO / PREPOSTO (EXECUTORA): Finalização do Levantamento Topográfico para a Rede B, dentro de área particular, (bacia 02). Aguardando liberação para iniciar a limpeza da área

22/08/24

2. RESPONSÁVEL TÉCNICO / PREPOSTO (EXECUTORA): A CODEGO, autorizou a CNB a captar água para a execução dos trabalhos até a data de 27 de setembro de 2024.

05/09/24

2. RESPONSÁVEL TÉCNICO / PREPOSTO (EXECUTORA): Aguardando o posicionamento da JDS, quanto aos problemas de projeto nas Redes de Galeria C e D.

17/09/24

2. RESPONSÁVEL TÉCNICO / PREPOSTO (EXECUTORA): A planilha de cálculo da readequação das Redes C e D, estavam apresentando a declividade e vazão acima do permitido, o que correspondia ao projeto inicialmente aprovado e licitado.

18/09/24

2. RESPONSÁVEL TÉCNICO / PREPOSTO (EXECUTORA): Em conjunto com a JDS estamos tentando achar uma solução para que não tenhamos serviços perdidos e seja aprovada a readequação das redes C e D

3. RESPONSÁVEL TÉCNICO / PREPOSTO (SUPERVISORA): Informamos que na data de 13/09/24 foi enviado via email ao protocolar e demais envolvidos da gestão GOINFRA a 2a RPFO (Projetos) com as readequações das redes supra citadas.

21/09/24

2. RESPONSÁVEL TÉCNICO / PREPOSTO (EXECUTORA): O eng. Luis Henrique nos informou que a JDS estaria disponibilizando nos próximos dias a planilha de cálculo das redes C e D.

3. RESPONSÁVEL TÉCNICO / PREPOSTO (SUPERVISORA): As colocações de readequações referentes as memórias de calculo das redes C e D estão sendo novamente revisadas mesmo que sem devolutivas das análises ora apresentadas na data de 13/09/24.

30/09/24

2. RESPONSÁVEL TÉCNICO / PREPOSTO (EXECUTORA): Estamos no aguardo do projeto readequado das Galerias C e D, que estão em fase de recalculo. Para planejamento e aquisição dos tubos de concreto

3. RESPONSÁVEL TÉCNICO / PREPOSTO (SUPERVISORA): Foi reenviado na data de 29/09/24 a readequação referente ao GAP para a apreciação da GOINFRA e seus devidos encaminhamentos. Reiteramos que estamos no aguardo das devolutivas de aprovações dos projetos enviados em 13/09 do setor de projetos da Goinfra com sua análise nas disciplinas não alteradas estando atualizada o projeto da GAP.

18/10/24

2. RESPONSÁVEL TÉCNICO / PREPOSTO (EXECUTORA): ESTAMOS AGUARDANDO A JDS APRESENTAR A READEQUAÇÃO DO PROJETO DE DRENAGEM DAS REDES C E D PARA REPROGRAMAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

3. RESPONSÁVEL TÉCNICO / PREPOSTO (SUPERVISORA) Informamos a construtora CNB que os projetos encontram-se na GOINFRA sob análise e que estamos aguardando as devolutivas da GOINFRA. A equipe de fiscalização rotineira de campo não observou nenhum fato de relevância que merece destaque em epigrafe.



03/02/25

2.1. EMPRESA EXECUTORA DA OBRA: DESDE A ORDEM DE SERVIÇO DE INICIO DA OBRA Nº 112/2022 DE 08 DE SETEMBRO DE 2022, ESTAMOS AGUARDANDO A REMOÇÃO DOS POSTES DA REDE ELÉTRICA. ATÉ A PRESENTE DATA NÃO FORAM RETIRADOS OS POSTE, IMPEDINDO A CONTINUIDADE E CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DA REDE C.

07/02/25

2. RESPONSÁVEL TÉCNICO / PREPOSTO (EXECUTORA): DESDE A ORDEM DE SERVIÇO DE INICIO DA OBRA Nº 112/2022 DE 08 DE SETEMBRO DE 2022, ESTAMOS AGUARDANDO A REMOÇÃO DOS POSTES DA REDE ELÉTRICA. ATÉ A PRESENTE DATA NÃO FORAM RETIRADOS OS POSTE, IMPEDINDO A CONTINUIDADE E CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DA REDE C.

28/02/25

2. RESPONSÁVEL TÉCNICO / PREPOSTO (EXECUTORA): DEVIDO O PROJETO DE READEQUAÇÃO NÃO TER SIDO APROVADO, OS SERVIÇOS REALIZADOS NA REDE "A" ENTRE OS PVs 55 A 59 NÃO FORAM MEDIDOS POR FALTA DE SALDO. DESDE A ORDEM DE SERVIÇO DE INICIO DA OBRA Nº 112/2022 DE 08 DE SETEMBRO DE 2022, ESTAMOS AGUARDANDO A REMOÇÃO DOS POSTES DA REDE ELÉTRICA. ATÉ A PRESENTE DATA NÃO FORAM RETIRADOS OS POSTE, IMPEDINDO A CONTINUIDADE E CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DA REDE C.

A GOINFRA ciente dos problemas enfrentados elaborou um documento extremamente elucidativo, **Relatório nº 30/2024 (SEI 59363714)**, que fornece uma visão clara e precisa dos problemas, empecilhos e dificuldades enfrentados pela CNB Engenharia para a execução das obras do Contorno Viário do DAIA. O relatório detalha as tratativas com diversos órgãos e empresas, as soluções propostas e os desafios a serem superados para a conclusão do projeto.

É notável como o relatório reconhece a complexidade da obra e a importância de um planejamento cuidadoso e de uma análise detalhada das condições locais. O documento também destaca a necessidade de uma comunicação eficiente entre todos os envolvidos no projeto para garantir o sucesso da empreitada.

O relatório deixa claro que o projeto executivo original apresentava diversas falhas e inconsistências, o que gerou a necessidade de readequações. Essas falhas incluem:

- Divergências no dimensionamento das galerias: Incompatibilidades entre as informações de dimensionamento, orçamento e pranchas do projeto de drenagem;
- Não previsão de indenização de jazida: A cascalheira indicada no projeto, situada fora da faixa de domínio, não contemplava a devida indenização ao proprietário da área ;
- Ausência de quantitativo para deslocamento de postes: O orçamento da lici-



tação não contemplava o quantitativo para a realização do serviço de remoção ou deslocamento dos postes de energia assinalados nas pranchas;

- Inadequação da solução para o trevo com a GO-330: O projeto de pavimentação indicava a solução de reciclagem e capa nova, enquanto o projeto de drenagem indicava a execução da rede-A cortando o trevo, que havia sido restaurado recentemente;
- Problemas na rede de drenagem existente: Alguns poços de visita e manilhas da rede-B foram identificados como danificados ou incompletos, e o lançamento da rede-B junto à galeria existente apresentava problemas com licenciamento e insuficiência da bacia de infiltração;
- Deságue inadequado do DP-44: O bueiro projetado no local possuía deságue em chácaras particulares, que não estavam preparadas para receber o volume de água, gerando danos frequentes;
- Necessidade de desapropriação: A interseção localizada entre as estacas 1080 a 1085 do trecho 02 exigia a desapropriação de propriedades particulares e públicas não identificadas no projeto de desapropriação;

O relatório destaca que as tratativas com a 15ª Promotoria de Justiça do Ministério Público são cruciais para o andamento das obras. As principais questões técnicas levantadas pela promotoria incluem:

- Verificação da funcionalidade e estanqueidade da obra emergencial: Avaliação da obra executada em 2020 na região do Ribeirão Extrema para garantir que não há recalques, processos erosivos ou comprometimento estrutural;
- Solução técnica para galeria de águas pluviais: Busca de solução ambientalmente correta para a galeria de águas pluviais que se destinava à área particular nos fundos da empresa CAO A, onde haviam danos ambientais em região próxima a uma nascente;
- Destinação das águas pluviais: Definição da destinação das águas pluviais em área particular produtiva (chacareiros), no trecho sem pavimentação e nas proximidades do canteiro da obra, para evitar erosões;
- Destinação de águas pluviais à galeria existente: Avaliação da destinação das águas pluviais a uma galeria existente nas proximidades da GO-330, que seria destinada a uma significativa erosão às margens da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA);



- Preocupação com o tráfego de veículos pesados: Análise da destinação do provável e intenso tráfego de veículos pesados para o binário existente no projeto original no Setor Aeroporto, bairro residencial, especificamente nos segmentos das Avenidas São Paulo e Belo Horizonte.

O relatório também destaca a necessidade de resolver as pendências com a Prefeitura de Anápolis, especialmente em relação ao Licenciamento Ambiental da Obra. As principais questões incluem:

- Licença Ambiental N. 399/2022: A Licença Ambiental N. 399/2022 foi renovada em 17 de março de 2023, mas as exigências técnicas condicionantes que constam no documento são as mesmas da versão anterior;
- PRAD – Plano de Recuperação de Áreas Degradadas: Aparentemente existe um lapso temporal significativo entre o início das tratativas com a Diretoria de Meio Ambiente e o momento atual, em que se inicia a elaboração de um novo PRAD;
- Pareceres Técnicos N. 013/2022 e 025/2023: A Diretoria de Fiscalização de Obras Públicas exigiu uma série de ajustes nos projetos executivos, incluindo questões referentes à geometria, drenagem, destinação final das águas pluviais e desapropriação;
- Questões de trânsito e transportes: A CMTT – Companhia Municipal de Trânsito e Transportes de Anápolis apresentou apontamentos sobre o binário proposto, acessos ao Residencial Boa Esperança e velocidade operacional do Contorno Viário;
- Desapropriações: O projeto de desapropriação original precisa ser completamente remodelado, incluindo áreas para rotatórias e para a complementação das galerias de águas pluviais e bacias de infiltração;
- Novos loteamentos: A Secretaria Municipal de Habitação e Planejamento Urbano precisa analisar e aprovar novos loteamentos nas áreas contíguas ao Contorno Viário, exigindo vias marginais e faixas de aceleração/desaceleração para garantir a segurança viária;

O relatório menciona que a CNB Construtora LTDA solicitou a paralisação da obra em abril de 2023, devido a uma série de razões impeditivas, incluindo a necessidade de ajustes no projeto de terraplenagem, um projeto de drenagem incompleto, a não previsão de indenização de jazida de cascalho e a impossibilidade de utilização de jazida indicada no projeto.



Referido documento aponta que, embora a GOINFRA tenha iniciado o processo de contratação de uma empresa supervisora em março de 2023, a contratação só foi efetivada em data posterior, o que gerou um período sem supervisão técnica adequada para a obra. Essa falta de supervisão pode ter contribuído para a identificação tardia de falhas no projeto executivo e para o atraso na resolução das pendências.

Além disso, menciona a necessidade de remoção de uma barraca implantada na faixa de domínio da GO-330, o que representa um obstáculo à execução das obras e exige a atuação da Gerência de Monitoramento e Faixa de Domínio da GOINFRA.

Por fim, é fundamental destacar que, até a data deste, a solução das pendências persiste, visto que estão contempladas na 2ª Revisão de Projeto, que permanece não aprovada. Essa situação representa um grande entrave para a retomada das obras e exige uma ação coordenada entre a GOINFRA, a Prefeitura de Anápolis e a 15ª Promotoria de Justiça para garantir a aprovação da 2ª Revisão de Projeto e a retomada das obras.

Em suma, o Relatório nº 30/2024 é um documento extremamente elucidativo, que fornece uma visão clara e precisa dos problemas, empecilhos e dificuldades enfrentados pela CNB Construtora para a execução das obras do Contorno Viário do DAIA. O relatório detalha as tratativas com diversos órgãos e empresas, as soluções propostas e os desafios a serem superados para a conclusão do projeto.

É notável como o relatório reconhece a complexidade da obra e a importância de um planejamento cuidadoso e de uma análise detalhada das condições locais. O documento também destaca a necessidade de uma comunicação eficiente entre todos os envolvidos no projeto para garantir o sucesso da empreitada.

Em consonância com o Relatório nº 30/2024 (SEI 59363714), existem outros quatro documentos que retratam detalhadamente as falhas do projeto executivo, a necessidade de sua correção, a demora na correção e as pendências que inviabilizavam a continuidade das obras, as quais persistem até o presente momento. Solicito a permissão para transcrevê-los:

DESPACHO Nº 3291/2023/GOINFRA/DOR-06105 (SEI 52092067) de 25 de setembro de 2023.

Após o período chuvoso a GOINFRA tentou retomar a obra, mas com algumas vulnerabilidades de projeto e orçamentação verificadas em conjunto, pela equipe GOINFRA e com importante auxílio da equipe do Ministério Público, que pontuou itens relevantes que não estavam integralmente contemplados no projeto à épo-



ca, não havia clara possibilidade de prosseguimento dos serviços àquele momento. A própria construtora contratada pela GOINFRA solicitou, em 13 de abril de 2023 a paralização do contrato, com data retroativa a 01 de outubro de 2022, até que as principais pendências de projeto fossem sanadas. A Diretoria de Obras Rodoviárias concordou com a paralização e colocou em marcha as tratativas técnicas para os ajustes projetuais.

As principais questões verificadas, à época, foram as vulnerabilidades dos projetos de drenagem e dificuldades para destinação final das águas pluviais - foco das exigências da 15ª Promotoria de Justiça do Ministério Público - e questões correlacionadas a possíveis desapropriações, principalmente com lindeiros próximos ao Km 4,5 verificadas "in loco" e tratativas relativamente complexas com proprietários de áreas particulares próximas ao Contorno Viário do DAIA. Durante os meses de abril a agosto de 2023 a Gerência de Projetos da GOINFRA, através de sua contratada, a empresa Construtora TRIANGULAR LTDA-EPP, e de apoio complementar da própria empresa executora CNB Construtora LTDA, providenciou uma série de ajustes e correções nos projetos executivos da obra.

Com reuniões presenciais na 15ª Promotoria de Justiça do Ministério Público durante os meses de maio a agosto de 2023, ficou acordado que os projetos necessitavam de ajustes em pontos considerados críticos.

Os ajustes no sistema de drenagem constam de três pontos principais:

i) alteração da destinação final das águas pluviais da região do canteiro da obra (aproximadamente no Km 4,5) estendendo a rede até o Ribeirão Extrema, ajustando a destinação do projeto original que permitia o lançamento pluvial em áreas particulares (chacareiros), atendendo solicitação de moradores da região e solicitação da 15ª Promotoria de Justiça do Ministério Público;

ii) complemento da galeria de águas pluviais na área particular próxima aos fundos da empresa CAO A, com a inclusão de uma bacia de infiltração, que tem o intuito de proteger integralmente as nascentes da região e o singelo corpo hídrico existente em área particular, assim como recuperar o processo erosivo em área particular, por exigência da Licença Ambiental emitida pela Prefeitura de Anápolis e da 15ª Promotoria de Justiça do Ministério Público;

iii) alteração da destinação final das águas pluviais no segmento terminal do trecho (Km 7,98), nas proximidades da GO-330, que estava sendo destinada para rede existente, mas que, por orientação da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Anápolis e da 15ª Promotoria de Justiça do MP, está sendo destinada a novo complemento de rede de água pluvial e bacia de infiltração em área particular à montante da Ferrovia Norte Sul. Esclarece-se que esta alteração se faz necessária para evitar contribuições de águas pluviais em rede existente que colabora com processo erosivo nas proximidades da Ferrovia e que já é objeto de Ação Civil Pública por parte da 15ª Promotoria de Justiça do MP contra a Prefeitura de Anápolis e a concessionária responsável pela exploração da Ferrovia Norte Sul.

[...]

- 1) Quanto a desapropriação, a GOINFRA entende que necessita de apoio para as tratativas urgentes para liberação das áreas destinadas a implantação das obras, com foco nas galerias de águas pluviais e bacias de infiltração projetadas em áreas particulares, nas proximidades dos fundos da empresa CAO A e da GO-330 (ver projeto anexo), uma vez que a via não será de sua titularidade. Deste modo, as tratativas para eventuais ajustes nas matrículas, avaliações imobiliárias, emissão de DUP - Decreto de Utilidade Pública e demais tratativas que se fizerem necessárias para a liberação das áreas, há a proeminente necessidade de apoio e atuação da competente equipe da Diretoria de Habitação e Planejamento Urbano e Procuradoria do Patrimônio Imobiliário Municipal. **Dada a necessidade de**



convenio entre a GOINFRA e o município para realização da obra, os recursos necessários para os pagamentos das áreas e dos custos em questão, podem ser definidos em tratativas com os titulares das pastas, o presidente da GOINFRA e o Prefeito Municipal, para definição do desembolso;

O DESPACHO Nº 351/2024/GOINFRA/OR-GEORO-COT-06133 (SEI 59536138):

Em 24 de abril de 2024, instada a se posicionar sobre as tratativas do processo em questão, via DESPACHO Nº 1192/2024/GOINFRA/DOR-06105, a GEORO - Gerência de Obras Rodoviárias e Pavimentação Urbana, através do Gestor e Fiscal do Contrato Nº 123/2022, informa que:

i) Como é sabido, inclusive relatado pelo Excelentíssimo Deputado Estadual, Senhor Antônio Gomide em seu requerimento, trata-se de obra complexa, que se iniciou em outras administrações por duas vezes e que possui uma série de pendências técnicas, que impossibilitaram o seu perfeito prosseguimento ao longo do ano de 2023 e que serão relatadas, de forma sucinta, na sequência;

ii) Em 12 de março de 2024 foi realizada reunião técnica com participação do Excelentíssimo Senhor Promotor da 15ª Promotoria de Justiça de Anápolis, Dr. Alberto Francisco Cachuba Júnior, seus assessores técnicos e peritos da CATEP Coordenação de Apoio Técnico Pericial e com equipe GOINFRA - Gestor / Fiscal do Contrato N. 123/2022 e o Gerente de Obras Rodoviárias e Pavimentação Urbana;

iii) Na referida reunião foram discutidos os principais pontos de alteração dos projetos executivos do contorno viário, principalmente no tocante aos prolongamentos de galerias de águas pluviais e implantação de novas bacias de infiltração, que visam proteger uma nascente em área particular, localizada nos fundos da empresa denominada CAO A e preservar ponto específico da infraestrutura ferroviária existente nas proximidades da GO-330, solução esta que foi considerada ambientalmente correta e aprovada pelo Ministério Público do Estado de Goiás;

iv) Obviamente, em função da alteração dos projetos de drenagem e com as intervenções em áreas particulares, se fez necessária a alteração dos projetos de desapropriação, que, via de regra, são longos e podem se tornar entraves para perfeita execução dos serviços. A GOINFRA está em contato com os proprietários das áreas e está adaptando os projetos executivos, de modo a atender, de forma isonômica às solicitações da 15ª Promotoria de Justiça e da Diretoria de Meio Ambiente da Prefeitura de Anápolis – prioritariamente -, aos pequenos ajustes na posição das bacias de infiltração solicitados pelos proprietários das áreas e aos anseios da sociedade. Desta forma, espera-se que os processos de desapropriação terão mais celeridade a partir da emissão da DUP - Declaração de Utilidade Pública;

v) Ademais, foram discutidas questões de adaptação do projeto executivo das galerias de águas pluviais previstas no trecho sem pavimentação asfáltica, com o intuito de atender as solicitações de proprietários (Chacareiros) que se sentiram prejudicados com a versão original do projeto e questionaram a Diretoria de Meio Ambiente e a 15ª Promotoria de Justiça - Comarca de Anápolis. Nesta versão atualizada dos projetos executivos, a rede de águas pluviais deste segmento está sendo prolongada até a rotatória existente nas proximidades da sede do Residencial Boa Esperança, conectando-a a rede projetada que será desembocada a jusante do bueiro celular do Ribeirão Extrema;

vi) Concomitantemente as questões referentes às exigências da Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos para a renovação da Licença Ambiental de Instalação do Contorno Viário de Anápolis, foram discutidas e as condicionantes ambientais estão sendo atendidas pela GOINFRA, inclusive a ela-



boração de um PRAD - Plano de Recuperação de Área Degradada para todo o segmento do Contorno Viário, que já está contratado e cumprirá o prazo de 90 dias (definido pela Diretoria de Meio Ambiente);

vii) Com relação às questões de trânsito e transportes, há alterações que estão sendo feitas para o trânsito e o tráfego nas Avenidas São Paulo e Belo Horizonte, vias com características residenciais, destinando o fluxo veicular pesado à via marginal da BR-060, antes do entroncamento com a "Rotatória da Havan", que dá acesso às BR-153 (sentido Goiânia, sentido Tocantins e bairros da região leste de Anápolis), BR-060 (sentido Brasília/DF e Avenida Independência) e Avenida JK (bairros da região centro-leste do município). Esta questão complexa está em discussão com a CMTT - Companhia Municipal de Trânsito e Transportes de Anápolis, que se posicionou favoravelmente às alterações discutidas, via Ofício N. 229/2024 - CMTT/DITRT, datado de 17 de abril de 2024. A partir deste retorno favorável a GOINFRA, através de sua subcontratada está providenciando as alterações indicadas pela CMTT, que preza pela segurança viária e fluidez do tráfego na região;

viii) Por fim, a GEORO informa ao Excelentíssimo Senhor Primeiro Secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, Virmondes Cruvinel, que as alterações projetuais solicitadas pelo Ministério Público e pela Prefeitura Municipal de Anápolis estão em marcha e estão em consonância com prazo acordado com a 15ª Promotoria de Justiça - Comarca de Anápolis. Portanto, provavelmente, nos próximos 45 dias haverá a emissão de nova Ordem de Serviço à empresa executora, CNB. Construtora LTDA, vencedora do certame licitatório e detentora do Contrato N. 123/2022, para retomada dos serviços de drenagem, terraplenagem, pavimentação, sinalização horizontal e vertical e obras complementares.

Conforme DESPACHO Nº 70/2024/GOINFRA/PR-GEGOV-OUV-16381 (SEI 56382585) a Ouvidoria Setorial fez três questionamentos a GEORO, que estão transcritos a seguir:

"Está prevista pavimentação do referido trecho? Caso a obra foi iniciada e em seguida paralisada, gentileza informar o motivo. Há previsão de retomada da obra? Caso haja, gentileza informar se em 2024 haverá a retomada da execução."

Cumprindo o prazo determinado pela Ouvidoria Setorial de 5 (cinco) dias e em resposta aos Despachos Nº 70/2024/GOINFRA/PR-GEGOV-OUV-16381 (SEI 56382585) e Nº 305/2024/GOINFRA/DOR-06105 (SEI 56485714), a GEORO, tempestivamente, por sua vez, apresenta suas respostas aos quesitos levantados pela especializada em 02 de fevereiro de 2024.

Sim. Há previsão de pavimentação do trecho citado, pois o referido segmento faz parte das Obras de Conclusão do Contorno Viário do DAIA em Anápolis, conforme escopo do Contrato nº. 123/2022 (SEI 202200036007107).

As obras do Contorno Viário do DAIA foram iniciadas em setembro de 2022 e paralisadas em abril de 2023 em função de complementações, adaptações e ajustes projetuais, grande parte, solicitados, adequadamente, pela 15ª Promotoria de Justiça do Ministério Público do Estado de Goiás - Unidade Anápolis e em função de exigências da Prefeitura Municipal de Anápolis para a renovação da Licença Ambiental de Implantação (LI), que exigiu a elaboração de um PRAD - Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, em consonância com a legislação ambiental vigente. As principais alterações de projeto do Contorno Viário do DAIA são os prolongamentos de redes de águas pluviais, a necessidade de inclusão de novas bacias de infiltração e atividades para controle e recuperação de processos erosivos, que atualmente são distintos dos existentes à época da elaboração do projeto executivo original. Ademais, houve a necessidade de intervenções em algumas



áreas particulares e a necessidade proeminente de projeto e processo específicos para desapropriação de parte das áreas retro mencionadas.

Sim. O processo de retomada da referida obra está previsto para maio de 2024, onde há a previsão de recuperação dos pavimentos flexíveis existentes, a complementação da pavimentação no segmento solicitado à Ouvidoria Setorial GOINFRA, além de ampliações e construções de galerias de águas pluviais e complementação da sinalização viária do trecho.

Requerimento (SEI 59176310) - Jemysson Jean de Oliveira - Gestor e Fiscal do Contrato N. 123/2022 (24/04/2024)

Considerando que a data final da vigência atual é 02/05/2024, solicitam-se os procedimentos necessários à prorrogação do prazo em 608 (seiscentos e oito) dias para vigência do contrato, tendo seu novo prazo de vigência início em 03/05/2024 e o seu término em 31/12/2025, uma vez que a obra ainda se encontra paralisada, mas tem previsão de retomada nos próximos 30 (trinta) dias, após uma série de tratativas técnicas com a 15ª Promotoria de Justiça do Ministério Público do Estado de Goiás e com a Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos da Prefeitura de Anápolis.

Conforme documentação anexa ao Processo SEI 202200036007107, verifica-se histórico da complexa obra iniciada e paralisada sem a devida conclusão em outras oportunidades pela Administração Pública Estadual. Considerando a paralisação das obras do Contorno do DAIA, conforme Ordem de Serviço N. 53/2023, SEI N. 46833498 e a necessidade de alteração dos projetos executivos, principalmente no tocante a complementação dos projetos de drenagem e sua respectiva destinação final das águas pluviais, com a construção de novas bacias de infiltração, conforme tratativas com a 15ª Promotoria de Justiça do Ministério Público do Estado de Goiás e exigências de Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos da Prefeitura Municipal de Anápolis, faz-se necessária a prorrogação do referido Contrato.

As questões anteriormente abordadas têm reflexos jurídicos severos na execução do Contrato 123/2022-GOINFRA.

Nesse sentido, a execução de contratos administrativos de obras públicas pressupõe a disponibilização, por parte da Administração, de projetos executivos adequados, precisos e completos, que permitam ao contratado o pleno cumprimento das obrigações assumidas. A ausência, a imprecisão ou a inadequação desses projetos configura grave descumprimento contratual, passível de ensejar a rescisão do contrato por parte do contratado, com o devido ressarcimento dos prejuízos suportados.

A Administração Pública, ao contratar a execução de uma obra, assume a obrigação implícita de fornecer ao contratado todas as informações e documentos necessários para a sua execução, incluindo os projetos executivos. Essa obrigação decorre dos princípios da boa-fé objetiva, da lealdade contratual e da segurança jurídica.



ca, que regem as relações contratuais, inclusive as administrativas.

A doutrina de Marçal Justen Filho, em sua obra "Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos", ressalta a importância da atuação diligente da Administração na fase preparatória da licitação e na elaboração dos projetos, sob pena de comprometer a execução contratual e gerar prejuízos ao contratado:

"A Administração tem o dever de conduzir adequadamente a fase interna da licitação, inclusive elaborar projeto básico e executivo que retratem a realidade das necessidades a serem atendidas e as condições de execução do futuro contrato. A falha nesse dever acarreta responsabilidade da Administração e legitima o contratado a pleitear a revisão ou a rescisão do contrato, com direito à indenização pelos prejuízos sofridos." (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 20ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020).

O art. 78, XVI, da Lei nº 8.666/93, estabelece que:

"Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato: (...) XVI - a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;"

A interpretação literal deste dispositivo poderia levar à conclusão de que ele se restringe às hipóteses de não liberação de áreas físicas, locais ou objetos materiais necessários à execução da obra. No entanto, uma interpretação sistemática e teleológica da norma permite concluir que a ausência de projetos adequados também se enquadra na previsão do art. 78, XVI, da Lei nº 8.666/93.

Com efeito, o projeto executivo é o "objeto" fundamental para a execução da obra, na medida em que ele contém todas as informações técnicas, as especificações, os desenhos e os detalhes construtivos necessários para a sua realização. A não disponibilização de um projeto adequado equivale à não liberação do "objeto" essencial para a execução da obra, o que impede o contratado de cumprir com suas obrigações contratuais.

Nesse sentido, a doutrina de Joel de Menezes Niebuhr, em sua obra "Licitação e Contrato Administrativo", defende uma interpretação teleológica do art. 78, XVI, da Lei nº 8.666/93, de modo a abranger também a ausência de projetos adequados:

"A interpretação do inciso XVI do art. 78 da Lei nº 8.666/93 não pode se restringir à sua literalidade, sob pena de se frustrar a finalidade da norma, que é garantir ao contratado as condições necessárias para a execução do contrato. A ausência de projetos adequados, que impossibilitem a execução da obra, equivale à não liberação do objeto para a sua execução, o que autoriza a rescisão do contrato pe-



lo contratado." (NIEBUHR, Joel de Menezes. Licitação e Contrato Administrativo. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018).

A jurisprudência dos tribunais tem reconhecido o direito do contratado à rescisão contratual em casos de ausência ou inadequação dos projetos fornecidos pela Administração Pública:

CERCEAMENTO DE DEFESA – Pedido de produção de prova testemunhal para esclarecimentos sobre entraves em execução de convênio de repasse de verbas federais – Não cabimento – Matéria comprovável por meio de documentos – Irrelevância da efetivação ou não dos repasses para a solução da controvérsia – Prova inútil bem indeferida, nos termos do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil – Preliminar rejeitada. CONTRATO ADMINISTRATIVO – Município de Nantes – Avença firmada para pavimentação asfáltica – Interrupção da obra em função de divergências no projeto, devidamente notificadas à Administração – Ausência de pagamento dos serviços executados, bem como inércia da Municipalidade em solucionar as divergências – Inexistência de cláusula contratual condicionando o pagamento à repasse de verba federal – Impossibilidade de vinculação da empreiteira ao contrato de repasse – Reconhecimento do descumprimento da prestação devida pelo Município – Possibilidade de rescisão contratual nos termos do artigo 78, incisos XV e XVI, da Lei Federal nº 8.666/1993, com direito ao pagamento proporcional dos serviços executados – Apelação da Municipalidade e remessa necessária não providas, com majoração dos honorários sucumbenciais. (TJ-SP - Apelação: 1000283-33 .2021.8.26.0240 Iepê, Relator.: Fermino Magnani Filho, Data de Julgamento: 24/05/2023, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/05/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DA RESPECTIVA EXECUÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR PRAZO SUPERIOR A 120 DIAS – ATRASO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SUPERIOR A 90 DIAS PARA O ADIMPLEMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO AVENÇADA – PRETENSÃO À RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA MULTA CONTRATUAL PUNITIVA – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS – POSSIBILIDADE. 1. A suspensão da execução do contrato administrativo, por determinação expressa da Administração Pública, pelo prazo superior a 120 dias, caracteriza o justo motivo para a rescisão contratual. 2. Os elementos de convicção produzidos nos autos demonstram o seguinte: a) impossibilidade de execução dos serviços, em razão do atraso verificado na remoção das famílias residentes no local da obra, cuja responsabilidade é da Administração Pública; b) interrupção das obras por prazo superior a 120 dias, relativamente a Estrada das Lágrimas; c) atraso no pagamento das medições, superior a 90 dias, sem os respectivos encargos; d) ocorrência de danos materiais. 3. Possibilidade de reconhecimento da inexistência de culpa da parte autora, relativamente à rescisão contratual, reconhecida, em razão do seguinte: a) suspensão da respectiva execução do objeto do contrato, por prazo superior a 120 dias; b) atraso superior a 90 dias para a realização dos pagamentos devidos pela Administração Pública; c) ausência de liberação, pela Administração Pública, do local para a execução da obra. 4. Inteligência do artigo 78, incisos XIV, XV e



XVI, da Lei Federal nº 8.666/93. 5. Inaplicabilidade da multa contratual e inexigibilidade da respectiva cobrança, reconhecidas. 6. Danos materiais, passíveis de reconhecimento e reparação, caracterizados e comprovados, conforme prevê o respectivo artigo 79, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93. 7. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 8. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença recorrida, ratificada. 10. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, desprovido, com observação. (TJ-SP - APL: 10164654920168260053 SP 1016465-49 .2016.8.26.0053, Relator.: Francisco Bianco, Data de Julgamento: 23/09/2021, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/09/2021)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE MELHORAMENTO E CALÇAMENTO COM ALVENARIA POLIÉDRICA E CONSTRUÇÃO DE PONTES, EM TRECHOS DA RODOVIA LMG/760/MUNICIPAL - RESCISÃO UNILATERAL POR INICIATIVA DO DER/MG - DESCUMPRIMENTO DO PRAZO CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE CULPA DA CONTRATADA - FALHA NO PROJETO BÁSICO - NECESSIDADE DE ESTUDOS GEOLÓGICO E GEOTÉCNICO DO SOLO - INSTABILIDADE DE TALUDES - ANULAÇÃO DAS PENALIDADES APLICADAS - DEVOLUÇÃO DA GARANTIA, REALIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS DEVIDOS PELA EXECUÇÃO DO CONTRATO ATÉ A DATA DA RESCISÃO E DA QUITAÇÃO DO CUSTO DA DESMOBILIZAÇÃO - ENCARGOS LEGAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA MANTIDA. I - Os contratos administrativos se distinguem daqueles de natureza privada não só pela participação da Administração Pública no negócio jurídico, mas também pelo papel privilegiado que ela assume em relação à outra parte, mormente por meio das chamadas cláusulas exorbitantes. II - Nos termos do art. 58 da Lei nº 8.666/93, a Administração, em atenção ao interesse público, detém a faculdade de modificar o contrato ou rescindi-lo unilateralmente. III - Da exegese dos artigos 77, 78 e 79 da Lei de Licitação, verifica-se que o não cumprimento dos prazos contratuais pode dar ensejo ao desfazimento do pacto, viabilizando ainda a aplicação das sanções previstas no art. 87 do mesmo diploma legal. Por outro lado, se a ruptura da avença ocorre por motivos que fogem ao controle do contratado, este será ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, incluindo a devolução de garantia, os pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão e a quitação do custo da desmobilização. IV - Demonstrado que a inexecução contratual ocorreu em razão de falhas no Projeto Básico, que não continha informações suficientes que garantissem a segurança e a eficácia necessárias ao implemento das obras e da recusa do DER/MG em realizar os estudos e ajustamentos necessários, deve ser mantida a sentença que determinou: a) a desconstituição da decisão administrativa que decretou a rescisão contratual tão somente na parte em que atribuiu culpa à contratada, com consequente anulação das penalidades a ela aplicadas; b) a devolução da garantia, os pagamentos devidos pela execução da Medição Final e a quitação do custo da desmobilização, nos termos do art. 79, § 2º, da Lei nº 8.666/93. V - Nos termos do inciso II, do § 4º, do artigo 85, do NCPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios, conforme os incisos I a V, do § 3º, do mesmo artigo, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. VI - Declarada a parcial inconstitucionalidade do art. 5º da Lei nº. 11.960/09 pelo Supremo Tribunal Federal (por meio da ADI nº. 4.357/DF), o STJ, no REsp nº. 1.270.439/PR,



bem como o STF, no Recurso Extraordinário de nº 870947/SE, na qual foi reconhecida sua repercussão geral, adotaram o entendimento de que a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E. (TJ-MG - AC: 10024140582396001 Belo Horizonte, Relator.: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 04/04/2018, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/04/2018).

Como se verifica, a ausência de projetos adequados para a execução de uma obra configura grave descumprimento contratual por parte da Administração Pública, que autoriza o contratado a requerer a rescisão do contrato, com o devido ressarcimento dos prejuízos suportados. A interpretação teleológica do art. 78, XVI, da Lei nº 8.666/93 permite enquadrar a ausência de projetos adequados na hipótese de não liberação do "objeto" essencial para a execução da obra, o que reforça o direito do contratado à rescisão.

Assim, resta evidente o grave descumprimento contratual pela Administração Pública em razão da ausência de projeto executivo completo e adequado, legitimando a decisão da CNB Construtora Ltda – ME pela rescisão contratual, com direito à indenização pelos danos sofridos, conforme preconiza a legislação aplicável e a jurisprudência dos tribunais.

2.3. Da falta de frentes de serviço por questões expropriatórias

A progressão de uma obra rodoviária, como a do Contorno Viário do DAIA, depende crucialmente da efetivação de desapropriações, quando o projeto demanda intervenções em áreas de propriedade privada, notadamente por se referir a segmento rodoviário em área urbana. A GOINFRA, ao negligenciar a realização tempestiva dessas desapropriações, criou um gargalo que paralisou diversas frentes de serviço, inviabilizando a execução do Contrato nº 123/2022 e legitimando a busca pela rescisão contratual por parte da CNB Construtora Ltda – ME.

A necessidade de desapropriação de áreas para a execução do Contorno Viário do DAIA era notória e previsível desde a fase de planejamento da obra. O projeto previa a implantação de galerias de águas pluviais, bacias de infiltração e acessos em áreas de propriedade privada, o que demandava a prévia desapropriação dessas áreas.

Área da empresa LEVELOG LOGÍSTICA – SPE LTDA (Km 4,5) necessária para a implantação de uma bacia de infiltração e prolongamento das galerias de águas pluviais, conforme mencionado no DESPACHO Nº



1119/2024/GOINFRA/OR-GEORO-FISC-13297 (63069179), de 31 de julho de 2024:

“Considerando a necessidade de inclusão das bacias de infiltração e prolongamento da extensão de galerias de águas pluviais em áreas particulares, conforme alteração projetual aprovada pela 15ª Promotoria de Justiça do Ministério Público de Goiás.”

Área entre a faixa de domínio da GO-330 e a faixa de domínio da Ferrovia Centro-Atlântica, de igual modo é necessária para a implantação de outra bacia de infiltração, conforme mencionado no DESPACHO Nº 1120/2024/GOINFRA/OR-GEORO-FISC-13297 (63073826), de 31 de julho de 2024:

“Complementando o DESPACHO Nº 1119/2024/GOINFRA/OR-GEORO-FISC-13297 (S E I 63069179), esta Gestão/Fiscalização de Contrato informa que a segunda área onde haverá implantação da bacia de infiltração, está situada entre a faixa de domínio da GO-330 e a faixa de domínio da Ferrovia Centro-Atlântica, nas proximidades da rotatória onde há o entroncamento da GO-330 com o Contorno Viário do DAIA.”

Registrem-se também áreas particulares para implantação de rotatória próxima ao Jardim Alvorada (Rotatória 04), conforme Parecer Técnico 013/2022 da Diretoria de Fiscalização de Obras consta que **“não houve desapropriação de áreas particulares para implantação de rotatória próxima ao Jardim Alvorada (Rotatória 04)”**.

A GOINFRA, ciente da necessidade de desapropriação dessas áreas, não tomou as providências necessárias para efetivá-las em tempo hábil, o que gerou a paralisação de diversas frentes de serviço e comprometeu o andamento da obra.

A falta de desapropriação das áreas necessárias para a execução da obra impossibilitou a CNB Construtora Ltda – ME de realizar os serviços de forma regular e eficiente. A empresa se viu impedida de implantar as estruturas de drenagem, construir os acessos e executar outras atividades essenciais para a conclusão do Contorno Viário do DAIA.

A GOINFRA, ao não providenciar as desapropriações necessárias, descumpriu o artigo 78, inciso XVI, da Lei nº 8.666/93:

Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:

(...)

XVI - a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;



A doutrina e a jurisprudência têm entendido que a não liberação de áreas para a execução da obra, por parte da Administração Pública, autoriza a rescisão contratual por parte do contratado.

A título de exemplo, o DESPACHO Nº 1119/2024/GOINFRA/OR-GEORO-FISC-13297 (63069179) demonstra a preocupação com a desapropriação da área da empresa denominada LEVELOG LOGÍSTICA LTDA, onde seria implantada uma das bacias de infiltração:

“Sugere-se que a referida empresa seja respondida formalmente, para que o(s) proprietário(s) da área permita(m) a execução dos serviços em sua propriedade particular.

Destaca-se que o projeto de Desapropriação não foi apresentado a contento pela empresa responsável, "JDS Engenharia & Consultoria LTDA", como é possível perceber nas Notificações Extrajudiciais que constam do Processo SEI N. 202300036003588. Por isso a emissão da DUP - Declaração de Utilidade Pública não foi colocada em marcha por esta Gestão/Fiscalização Contratual.”

O DESPACHO Nº 1120/2024/GOINFRA/OR-GEORO-FISC-13297 (63073826) demonstra que a situação se repetia em outra área:

“Complementando o DESPACHO Nº 1119/2024/GOINFRA/OR-GEORO-FISC-13297 (S E I 63069179), esta Gestão/Fiscalização de Contrato informa que a segunda área onde haverá implantação da bacia de infiltração, está situada entre a faixa de domínio da GO-330 e a faixa de domínio da Ferrovia Centro-Atlântica, nas proximidades da rotatória onde há o entroncamento da GO-330 com o Contorno Viário do DAIA.

A área em questão também carece de desapropriação e do seu respectivo projeto de desapropriação, que como informado em SEI 63069179. O referido projeto de desapropriação, que precede a emissão da DUP - Declaração de Utilidade Pública, está em atraso e sob a responsabilidade da empresa "JDS Engenharia & Consultoria LTDA" (ver SEI 202300036003588).

Especificamente neste caso, há real necessidade da conclusão do processo de desapropriação, antes do início da execução das obras previstas para o local.”

A persistência da falta de desapropriação dessas áreas, mesmo após reiteradas solicitações da CNB Construtora Ltda – ME, demonstra a inércia da GOINFRA em solucionar o problema e a inviabilidade da continuidade do contrato.

A execução do Contorno Viário do DAIA, sob o Contrato nº 123/2022, foi comprometida pela negligência da GOINFRA em garantir a liberação de áreas para a implantação de elementos essenciais como galerias pluviais e bacias de infil-



tração, a exemplo da área da empresa LEVELOG LOGÍSTICA – SPE LTDA (Km 4,5), conforme o DESPACHO Nº 1119/2024/GOINFRA/OR-GEORO-FISC-13297 (63069179) e da área entre a GO-330 e a Ferrovia Centro-Atlântica, conforme o DESPACHO Nº 1120/2024/GOINFRA/OR-GEORO-FISC-13297 (63073826), além da necessidade de desapropriação de áreas particulares para a construção da Rotatória 04, conforme Parecer Técnico 013/2022. Essa omissão, configurando descumprimento do artigo 78, inciso XVI, da Lei nº 8.666/93, impossibilitou a CNB Construtora Ltda – ME de executar a obra de forma regular, gerando atrasos, aumento de custos e a inviabilização do contrato.

Nos termos da jurisprudência abaixo colacionada a de desapropriação de áreas necessárias à execução das obras configura motivo para a rescisão contratual com arrimo no do art. 78, XVI, da Lei 8.666/93:

IV. O Tribunal de origem, à luz do contexto fático-probatório dos autos e do contrato firmado entre as partes, **concluiu não ser possível, nos presentes autos, afastar eventual culpa da autora na rescisão do contrato administrativo firmado com o DNIT, na forma do art. 78, XVI, da Lei 8.666/93, pela suposta falta de liberação, pelo DNIT, das fontes naturais (jazidas), de onde seriam extraídos os materiais necessários à execução das obras, pela falta de adequação do projeto à Norma Técnica NBR 6 .118 da ABNT, por meio da qual foram estabelecidos novos padrões para a execução das obras civis, bem como pela falta de desapropriação de áreas necessárias à execução das obras.**(STJ - AgInt no AREsp: 1455898 DF 2019/0051774-8, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 27/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2019)

Como se verifica, a GOINFRA descumpriu gravemente suas obrigações contratuais, ao não garantir a liberação das áreas necessárias à execução da obra nos termos do cronograma de execução, em decorrência da falta de desapropriação. Essa inadimplência, somada aos demais descumprimentos contratuais, justifica a decisão da CNB Construtora Ltda – ME de rescindir o contrato, buscando a justa indenização pelos danos sofridos.

2.4 Dos Impedimentos Executivos Decorrentes das Questões Ambientais

A obtenção da Licença Ambiental de Instalação (LI) é um requisito fundamental para o início de qualquer obra que possa causar impacto ao meio ambiente. No caso do Contorno Viário do DAIA, a demora na obtenção dessa licença, e em suas subsequentes retificações, representou um entrave significativo para a execução do Contrato nº 123/2022, contribuindo para os atrasos, custos adicionais e, em última instância, para a presente notificação de rescisão contratual.



A necessidade de retificação da licença ambiental foi formalmente comunicada à Prefeitura de Anápolis por meio do Ofício Nº 2499/2024/GOINFRA (SEI 58351672), de 27 de março de 2024.

A Licença Ambiental, retificada, foi emitida apenas em 19 de julho de 2024 (SEI nº 63055608), com validade até 31 de dezembro de 2025, o que demonstra a demora excessiva para a solução das questões ambientais.

A demora na obtenção da Licença Ambiental e no cumprimento de suas condicionantes gerou uma série de consequências negativas para a execução do Contrato nº 123/2022, tais como: demora para a retomada da obra e Insegurança jurídica para a CNB Construtora Ltda – ME.

A responsabilidade pelo licenciamento ambiental da obra recaiu sobre a Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos (SEOMSU) da Prefeitura de Anápolis. A Licença Ambiental de Instalação (LI) original, sob o nº 399/2022, foi emitida em 17 de março de 2023 (SEI 59771558), após um longo período de tratativas e adequações por parte da GOINFRA.

No entanto, a referida licença continha uma série de condicionantes que precisavam ser cumpridas pela GOINFRA, sob pena de suspensão ou cancelamento da mesma. Dentre as principais condicionantes, destacavam-se:

Publicação da concessão da licença em jornal de grande circulação no Município de Anápolis, conforme Resolução CONAMA N. 006/86 – Prazo: 30 dias;

Apresentação da comprovação da Destinação Final dos Resíduos de Construção Civil (RCC) gerados – Prazo: Ao longo de todo período de obra, desde a Ordem de Serviço até a sua Conclusão;

Apresentação de um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) – Prazo: 90 dias; e

Atendimento ao Parecer Técnico Nº 013/2022 e ao Parecer Técnico Nº 025/2023, no tocante aos ajustes do Projeto Executivo da obra – Prazo 120 dias.

A GOINFRA não conseguiu cumprir com todas as condicionantes estabelecidas na Licença Ambiental nº 399/2022 dentro dos prazos estabelecidos, o que gerou a necessidade de retificação do documento.

Um dos pontos críticos foi a elaboração do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD). A responsabilidade pela elaboração do PRAD foi atribuída à empresa supervisora, JDS Engenharia & Consultoria Ltda, conforme definido no Contrato nº 125/2023 (SEI 54572013).



A elaboração do PRAD foi iniciada após a aprovação dos projetos executivos pela 15ª Promotoria de Justiça, e a primeira versão foi entregue em 30 de julho de 2024 (SEI 63055792). No entanto, a Prefeitura de Anápolis apresentou diversas observações e exigências para a aprovação do PRAD, conforme o e-mail de Análise PRAD da Prefeitura Municipal de Anápolis (SEI nº 66145799), o Parecer Técnico PRAD - Prefeitura Municipal de Anápolis (SEI nº 66145871) e o Parecer Técnico PRAD Complementar - Prefeitura de Anápolis (SEI nº 66145967), ambos de 03 de outubro de 2024.

A versão atualizada do PRAD foi entregue à gestão contratual em 08 de novembro de 2024 (SEI nº 67184407), com os anexos PRAD ART (SEI nº 67184951) e PRAD Orçamento (SEI nº 67185061), e encaminhada à Secretaria Municipal de Obras em 11 de novembro de 2024 (SEI nº 67185224).

A demora na obtenção da Licença Ambiental e no cumprimento de suas condicionantes não apenas atrasou a retomada da obra, mas também impactou a obtenção de licenças complementares, como as licenças para novas jazidas de cascalho e áreas de bota-fora, além do licenciamento pertinente às bacias de infiltração, que ainda se encontram indefinidas. A ausência dessas licenças complementares continuará a impactar o andamento da execução das obras, gerando incertezas e potenciais custos adicionais.

A persistência dos problemas relacionados ao licenciamento ambiental, somada aos demais descumprimentos contratuais da GOINFRA, tornou a execução do Contrato nº 123/2022 inviável para a CNB Construtora Ltda – ME, que se viu compelida a rescindir o contrato.

A presente análise demonstra que a demora na obtenção da Licença Ambiental e no cumprimento de suas condicionantes foi um dos principais entraves à execução das obras do Contorno Viário do DAIA em Anápolis-GO. A inércia da GOINFRA em solucionar as questões ambientais, somada aos demais descumprimentos contratuais, justifica a decisão da CNB Construtora Ltda – ME de rescindir o contrato, nos termos de abalizada jurisprudência:

A solução de desfazer o contrato pela via da rescisão amigável mostrou-se conveniente e oportuna, afinal, imperativos supervenientes, de natureza ambiental, classificáveis como "caso fortuito", impossibilitaram a continuidade da contratação na forma pactuada, daí a escorreita decisão consensual de rescindi-lo, que encontra endosso na Lei n. 8 .666/93 (arts. 78, inc. XVII e 79, inc. II) e que não trouxe consigo dano algum ao erário . (TJ-



SC - AC: 00724781620088240023 Capital 0072478-16.2008.8.24.0023, Relator.: João Henrique Blasi, Data de Julgamento: 08/10/2019, Segunda Câmara de Direito Público).

ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO UNILATERAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA . CULPA DA CONTRATADA. DIREITO AO RESSARCIMENTO. ART. 79, § 2º DA LEI 8 .666/93. PARCIAL PROVIMENTO. 1. O art . 78, XIV da Lei 8.666/93 estabelece como causa de rescisão do contrato administrativo "a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação". 2. Sobrevindo a materialização de qualquer motivo de rescisão previsto no artigo 78 da Lei nº 8 .666/1993, deve a administração adotar a conduta indicada na lei, pois não se trata de ato discricionário, mas sim de ato vinculado. Não há espaço para juízo de conveniência e oportunidade. 3. No caso dos autos, mesmo ciente de que o local da realização da obra efetivamente exigia licenciamento ambiental, a FURG assumiu o risco e deu continuidade ao procedimento licitatório, adjudicando seu objeto à parte autora e com ela assinando contrato com vigência de 720 dias e prazo de entrega de 360 dias . Assim, a autorização para o início dos serviços nunca foi expedida em razão dessa circunstância previamente existente, para qual a contratada não concorreu. 4. A circunstância de, em um primeiro momento, a autora ter apontado na direção de uma rescisão amigável por dificuldades financeiras decorrentes da inexecução de contratos administrativos com outras instituições (que não se perfectibilizou) não afasta a aplicação do motivo de rescisão ora em análise, pois as normas previstas na Lei nº 8.666/1993 são impositivas . 5. Reconhecida a ocorrência do motivo de rescisão previsto no inciso XIV do artigo 78 da Lei nº 8.666/1993, por culpa da ré, a autora faz jus, conforme comprovado nos autos, à indenização pelos lucros cessantes e à devolução da garantia, nos termos do art. 79, § 2º da Lei 8 .666/93. (TRF-4 - AC - Apelação Cível: 50033734120204047101 RS, Relator.: ROGER RAUPP RIOS, Data de Julgamento: 21/11/2023, 3ª Turma, Data de Publicação: 21/11/2023).

CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO UNILATERAL PELA ADMINISTRAÇÃO SEM JUSTA CAUSA. DEVER DE INDENIZAR OS DANOS EMERGEN- TES E OS LUCROS CESSANTES. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS A



TÍTULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE AS PARCELAS ADIMPLIDAS A DESTEMPO . ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA E INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. ÍNDICES APLICÁVEIS E TERMO INICIAL. OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DELINEADOS NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. Demonstrado que a rescisão unilateral do contrato administrativo se deu sem justa causa da contratada, exsurge, por força de lei, o dever de a Administração indenizar a empresa pelos prejuízos que lhe foram causados a título de danos emergentes (aí incluídos os custos de mobilização e desmobilização) e de lucros cessantes (correspondente ao lucro que se deixou de aferir pela parte do contrato que não fora cumprido), com aplicação dos juros de mora e da correção monetária nos índices e prazos delineados nos Temas ns . 810 do STF e 905 do STJ. Sobre as parcelas pagas a destempo é devida, por força da própria Constituição do Estado e do contrato, a incidência da atualização. (TJ-SC - APL: 00307753220138240023 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0030775-32.2013 .8.24.0023, Relator.: Sônia Maria Schmitz, Data de Julgamento: 01/07/2021, Quarta Câmara de Direito Público).

ARGUMENTOS APRESENTADOS PELA SETRAP/AP IDÔNEOS PARA AFASTAR A OCORRÊNCIA DA IRREGULARIDADE . ANÁLISE DA LEGALIDADE DA RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO 45/2010- SETRAP. DEFICIENTE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. OBRAS INICIADAS. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS POSSIBILITAM A CONVALIDAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS PELA SETRAP/AP. OFÍCIO DE CIÊNCIA. 1. O art. 64, § 2º da Lei 8.666/1993, pode ser utilizado, por analogia, para fundamentar a contratação de licitante remanescente, segundo a ordem de classificação, quando a empresa originalmente vencedora da licitação assinar o contrato e, antes de iniciar os serviços, desistir do ajuste e rescindir amigavelmente o contrato, desde que o novo contrato possua igual prazo e contenha as mesmas condições propostas pelo primeiro classificado; 2. A ausência de menção expressa a tal situação fática na Lei 8.666/1993 não significa silêncio eloquente do legislador, constituindo lacuna legislativa passível de ser preenchida mediante analogia. 3 . A rescisão amigável de contrato administrativa, especificada no art. 79, inciso II da Lei 8.666/1993, somente é cabível se houver conveniência para administração e não ocorrer nenhuma das hipóteses previstas na lei para a rescisão unilateral da avença. 4 . Os princípios da proteção da confiança, da boa-fé, da proporcionalidade e da razoabilidade possibilitam, no presente caso concreto, a convalidação dos atos jurídicos praticados e a continuidade das obras. (TCU 01608720127, Relator.: BENJAMIN ZYMLER, Data de Julgamento: 03/04/2013).

Diante do exposto, cabe analisar se a demora na obtenção da LI e no cumprimento de suas condicionantes pode ser considerada justa causa para a rescisão do contrato pela CNB Construtora Ltda – ME, com base na Lei nº 8.666/93.



O artigo 78 da Lei nº 8.666/93 elenca os motivos que ensejam a rescisão contratual, tanto por parte da Administração Pública quanto do contratado. Em particular, o inciso XII do artigo 78 estabelece que:

Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:

XII - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

Adicionalmente, o artigo 79 da Lei nº 8.666/93 estabelece que:

Art. 79. A rescisão de que trata o artigo anterior poderá ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior;

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no respectivo processo de licitação, desde que haja conveniência para a Administração;

No caso em questão, a rescisão contratual foi motivada por descumprimento contratual por parte da GOINFRA, o que poderia ensejar uma rescisão unilateral por parte da CNB Construtora Ltda – ME, com direito à indenização pelos prejuízos sofridos, conforme estabelecido no § 2º do artigo 79 da Lei nº 8.666/93.

§ 2º Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo anterior, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

A análise dos documentos constantes no processo **SEI nº 202200036007107** revela que a demora na obtenção da LI e no cumprimento de suas condicionantes foi um dos principais entraves à execução das obras do Contorno Viário do DAIA em Anápolis-GO. A inércia da GOINFRA em solucionar as questões ambientais, somada aos demais descumprimentos contratuais, pode justificar a decisão da CNB Construtora Ltda – ME de rescindir o contrato, com base no artigo 78, inciso XII, da Lei nº 8.666/93.

2.5. Não Liberação da Fonte de Material de Solo Granular (Jazida) e Área para bota-fora

O projeto original, conforme mencionado em diversos documentos do processo (ex: SEI 000030769451), previa a utilização de material granular proveniente de jazidas específicas, denominadas J-1 e J-2, para a execução dos serviços de terraplanagem e pavimentação.



No entanto, a CNB Construtora Ltda – ME, ao tentar acessar a jazida J-1, deparou-se com a oposição do proprietário, que se recusou a ceder o material sem uma compensação financeira, conforme relatado no e-mail de 25 de outubro de 2022 (SEI N. 000034940499):

“3 – A utilização da jazida J-1 indicada no projeto para utilização na pavimentação, deverá ser negociada junto ao proprietário da jazida, visto que, é sua pretensão vender o material e que não cederá ou fornecerá material de jazida (J1) sem uma compensação financeira. Portanto deverá ser providenciado Termo Aditivo de Contrato ao Contrato N. 123/2022-GOINFRA uma vez que o item FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA não está contemplado no orçamento da Obra.”

A omissão no contrato original da previsão de indenização pela utilização da jazida J-1 demonstra uma falha grave no planejamento da obra por parte da GOINFRA. Essa omissão, que era de conhecimento da GOINFRA, transferiu indevidamente para a CNB Construtora Ltda – ME o ônus de negociar com o proprietário da jazida e arcar com os custos da indenização, o que desequilibrou o contrato e tornou a sua execução mais onerosa.

A respeito da ciência da GOINFRA sobre a necessidade de indenização da jazida, o Despacho nº 1488/2022 - GOINFRA/OR-GEORO-FISC-13297 (000034441523) demonstra que a empresa já solicitava esclarecimentos sobre o tema em 10 de outubro de 2022:

1.2. Cascalheira indicada em projeto, situada em área fora da faixa de domínio não contempla no orçamento licitado a devida indenização de cascalho ao particular da área;

RESPOSTA: À época da realização dos serviços de campo, foi feita uma consulta verbal junto ao proprietário da área e ele manifestou interesse em ceder o material em troca do acerto da topografia do terreno, pois futuramente iria implantar um loteamento no local. Portanto este material não seria passível de ser indenizado. Com a recente mudança de postura do proprietário, a consultora já alterou o item do orçamento referente a escavação e transporte de material de jazida e já foi protocolado o orçamento alterado no dia 14/10/2022.”

No relatório Nº 30/2024 (SEI 59363714), consta que CNB Construtora Ltda. alertou sobre possíveis interferências localizadas ao longo da rodovia, incluindo a falta de aprovação do proprietário da jazida J-1 para a utilização da área como depósito de material de bota-fora.



Figura 12 – Declaração de não interesse.



A impossibilidade de utilizar a jazida J-1, seja como fonte de material granular ou como área para bota-fora, conforme consta na 2ª Revisão de Projeto em Fase de Obras elaborada pela supervisora JDS e em análise pela GOINFRA, impossibilitou a CNB Construtora Ltda – ME de executar etapas da obra, o que impactou frontalmente o cronograma da obra.

Assim, a GOINFRA falhou em liberar as fontes de materiais naturais especificadas no projeto, em especial a jazida J-1, essencial para a terraplanagem e pavimentação, e também não garantiu áreas de bota-fora adequadas, que seria no mesmo local da J-1, resultando em um cenário de inadimplemento que justifica a presente ação de rescisão contratual.

Adicionalmente, a GOINFRA não indicou novas fontes de materiais que pudessem substituir a jazida J-1, tampouco previu no orçamento a indenização de jazidas, o que inviabilizou o acesso a j-2, nem liberou áreas designadas para bota-fora, o que agravou a situação, gerando acúmulo de materiais, dificuldades logísticas e riscos ambientais. Essa inércia demonstra negligência da Administração em prover os meios necessários para a continuidade das atividades.

O descumprimento das obrigações por parte da GOINFRA resultou em prejuízos significativos para a CNB Construtora Ltda – ME, que se viu impossibilitada de dar

continuidade ao projeto, conforme o cronograma previamente acordado. A falta de liberação das fontes de materiais e da área de bota fora impediu a execução das atividades, gerando uma quebra contratual que justifica a rescisão do contrato.

Essa situação se enquadra no artigo 78, inciso XVI, da Lei nº 8.666/93, que estabelece como motivo para rescisão contratual a não liberação, por parte da Administração, das fontes de materiais naturais especificadas no projeto:

Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:

(...)

XVI - a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

A doutrina JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratações Administrativas. 18. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019 é precisa ao afirmar que a Administração tem o dever de garantir as condições para a execução do contrato, sob pena de responder pelos prejuízos causados ao contratado:

"A Administração deve assegurar as condições para que o particular possa executar o contrato. A Administração não pode criar obstáculos ou dificuldades à execução do contrato. Ao contrário, deve remover os entraves que possam surgir."

A jurisprudência dos Tribunais Pátrios também é pacífica no sentido de que a Administração deve garantir as condições para a execução do contrato, sob pena de responsabilização:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO . ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO . CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS E DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ . AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...].

IV. O Tribunal de origem, à luz do contexto fático-probatório dos autos e do contrato firmado entre as partes, concluiu não ser possível, nos presentes autos, afastar eventual culpa da autora na rescisão do contrato administrativo firmado com o DNIT, na forma do art. 78, XVI, da Lei 8.666/93, pela suposta falta de liberação, pelo DNIT, das fontes naturais (jazidas), de onde seriam extraídos os materiais necessários à execução das obras, pela falta de adequação do projeto à Norma Técnica NBR 6.118 da ABNT, por meio da qual foram estabelecidos novos padrões para a execução das obras civis, bem como pela falta de desapropriação de áreas necessárias à execução das obras. (STJ - AgInt no AREsp: 1455898 DF 2019/0051774-8, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 27/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2019)



ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. CONTRATO. BARRAGEM . IMPLANTAÇÃO. OBRA. EXECUÇÃO. MEDIÇÕES . PAGAMENTO. ATRASO. FRENTES DE SERVIÇO. NÃO LIBERAÇÃO . "FATO DA ADMINISTRAÇÃO". PROJETO BÁSICO. DEFICIÊNCIA. SERVIÇOS NECESSÁRIOS . REALIZAÇÃO. GLOSAS INDEVIDAS. RESCISÃO CONTRATUAL. PERTINÊNCIA . ADMINISTRAÇÃO. CULPA. CONFIGURAÇÃO. PREJUÍZOS . RESSARCIMENTO. ART. 79, § 2º, DA LEI 8.666/93 . INCIDÊNCIA. LUCROS CESSANTES. PAGAMENTO. STJ . PRECEDENTES. JUROS DE MORA. REAJUSTAMENTO DE PREÇOS. ADMISSIBILIDADE . ENCARGOS INTERSINDICAIS. ORÇAMENTO. PREVISÃO. READEQUAÇÃO . INADMISSIBILIDADE. CONDENAÇÃO. EXCESSO. VISUALIZAÇÃO . HONORÁRIOS. AUTOR. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. SENTENÇA . REFORMA PARCIAL. I – O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração e a não liberação de área, local ou objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificados no projeto, constituem motivos para a rescisão do contrato e impõem o ressarcimento dos prejuízos comprovadamente sofridos pelo Contratado, conforme previsão do parágrafo 2º do artigo 79, da Lei 8.666/93. II – Evidenciada a culpa da Administração para a rescisão do contrato, impositivo é o ressarcimento dos prejuízos sofridos pela empresa contratada, incluindo o pagamento pelos serviços indevidamente glosados, juros cessantes, juros de mora e valores relativos ao reajustamento de preços, como apurado pela minuciosa prova pericial . III – Constatada a determinação para pagamento em duplicidade, referente ao serviços glosados nas Medições 05 e 06, imperiosa é a sua exclusão, porque tais valores foram incluídos no Boletim de Medição 07 e este já faz parte da condenação. IV – Sendo a demandante vencedora na maior parte dos pedidos, configura-se a sua sucumbência mínima, de forma que a demandada deve arcar com a integralidade do ônus sucumbencial. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (TJ-BA - APL: 03819672520138050001, Relator.: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/12/2019)

Diante do exposto, conclui-se que a GOINFRA descumpriu gravemente suas obrigações contratuais, ao não garantir o acesso à fonte de material granular e ao não prever a indenização da jazida, comprometendo também a exploração da j-2, o que impossibilitou a execução regular da obra e gerou um desequilíbrio econômico-financeiro no Contrato nº 123/2022.

A persistência dessa situação até a presente data, 24 de março de 2025, demonstra que a GOINFRA não tem a intenção de cumprir com suas obrigações contratuais, o que autoriza a CNB Construtora Ltda – ME a requerer a rescisão do contrato, com fundamento no artigo 78, inciso XVI, da Lei nº 8.666/93, buscando a justa indenização pelos danos sofridos.

A presente fundamentação jurídica demonstra que a não liberação da fonte de material granular, agravada pela omissão da previsão de indenização da jazida, constitui um descumprimento contratual grave e contínuo por parte da GOINFRA, o que impossibilita a execução regular das obras do Contorno Viário do DAIA. A CNB Construtora Ltda – ME, diante desse cenário, possui o direito de rescindir o con-



trato, buscando a justa indenização pelos danos sofridos.

2.6. Da Exceção de Contrato Não Cumprido

A exceptio non adimpleti contractus, ou exceção de contrato não cumprido, é um princípio fundamental do direito contratual, consagrado no artigo 476 do Código Civil Brasileiro, que estabelece "*Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.*".

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: A exceção de contrato não cumprido constitui defesa indireta de mérito (exceção substancial); quando acolhida, implica a improcedência do pedido, porque é uma das espécies de fato impeditivo do direito do autor, oponível como preliminar de mérito na contestação (CPC, art. 326). Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 673773 RN 2004/0092899-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/03/2007, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 23/04/2007 p. 256).

Tal princípio, amplamente reconhecido pela doutrina e jurisprudência pátrias, fundamenta-se na equidade e na boa-fé objetiva, que devem nortear as relações contratuais, exigindo que as partes cumpram suas obrigações de forma recíproca e leal. A exceção de contrato não cumprido permite que uma das partes suspenda o cumprimento de sua obrigação caso a outra não tenha cumprido a sua, assegurando o equilíbrio contratual e protegendo a parte prejudicada.

A aplicabilidade desse princípio aos contratos administrativos, embora historicamente relativizada em razão da supremacia do interesse público, encontra amparo no artigo 78, inciso XV, da Lei nº 8.666/1993, que dispõe:

"Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato: (...) XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;"

Tal dispositivo, ao conferir ao contratado o direito de suspender o cumprimento de suas obrigações em caso de atraso superior a 90 dias nos pagamentos, reconhece a importância do equilíbrio contratual e a necessidade de proteger o particular contra o inadimplemento da Administração Pública.



ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO CONTRATO POR INADIMPLEMENTO DA ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 78, XV, DA LEI 8.666/93. 1. É legítima a suspensão do contrato administrativo por parte do contratado, quando a Administração Pública não cumpre suas obrigações contratuais, especialmente o pagamento das parcelas devidas, nos termos do art. 78, XV, da Lei 8.666/93. 2. A segurança deve ser concedida para garantir o direito do impetrante de suspender o contrato, sem que lhe sejam imputadas sanções administrativas, até que a Administração regularize os pagamentos em atraso. 3. Recurso ordinário provido." (RMS 43.920/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/09/2014, DJe 26/09/2014).

ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO DA ADMINISTRAÇÃO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. POSSIBILIDADE. 1. A Administração Pública não pode exigir o cumprimento de um contrato sem fornecer as condições adequadas para sua execução. 2. O atraso reiterado no pagamento das parcelas devidas ao contratado, além de gerar prejuízos financeiros, inviabiliza a continuidade da prestação dos serviços, autorizando a suspensão do contrato. 3. Recurso especial provido. (REsp 1.628.944/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/09/2017, DJe 19/12/2017).

No caso em tela, restou robustamente demonstrado que a GOINFRA também descumpriu diversas obrigações contratuais e legais, que impactaram diretamente a execução do contrato por parte da CNB Construtora Ltda..

Conforme a Tabela 1, a GOINFRA atrasou reiteradamente os pagamentos devidos à CNB Construtora Ltda., em muitos casos por prazos superiores a 90 dias, violando o artigo 40, inciso XIV, da Lei nº 8.666/1993 e comprometendo a saúde financeira da empresa.

Não é só isso, os documentos em anexo indicam que a GOINFRA não liberou, tempestivamente, as áreas necessárias para a execução das obras, devido a pendências de desapropriação e remoção de redes de concessionária de serviços públicos, não forneceu os projetos executivos de forma tempestiva e inde- ne de erros, houve demora substancial na renovação da Licença de Instalação- LI, atrasando por consequência a obtenção das licenças complementares. Além disso, a GOINFRA não concluiu a revisão dos projetos, o que também impede o avanço das obras.

Enfim, a Goinfra tinha pleno conhecimento de que para a conclusão das obras havia a necessidade da correção do projeto executivo, para que fosse possível a conclusão das obras.

Diante dos reiterados descumprimentos contratuais e legais por parte da GOI-



NFRA, a CNB CONSTRUTORA LTDA.. tem o direito de se valer da exceção de contrato não cumprido para suspender o cumprimento de suas obrigações ou mesmo rescindir a avença, conforme previsto no artigo 78, inciso XV, da Lei nº 8.666/1993.

Em face do exposto, resta demonstrado que a GOINFRA descumpriu diversas obrigações contratuais e legais, inviabilizando a execução regular do Contrato nº 123/2022-GOINFRA. Diante desse cenário, a empresa tem o direito de se valer da exceção de contrato não cumprido para desincumbir da execução e requerer a rescisão amigável ou unilateral.

3. Do Direito

A legalidade da rescisão contratual é, primordialmente, fundamentada no descumprimento de diversas obrigações contratuais por parte da GOINFRA, conforme detalhadamente exposto na notificação. Entre os pontos cruciais, destaca-se o atraso nos pagamentos, onde a GOINFRA não cumpriu os prazos estabelecidos no contrato, resultando em atrasos nas medições por períodos superiores a 90 dias, o que contraria o artigo 40, inciso XIV, alínea "a", da Lei nº 8.666/93. Adicionalmente, a ausência de reajustamento dos valores contratuais, conforme previsto no item 05.6 do Contrato nº 123/2022, impactou significativamente o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, prejudicando a capacidade da CNB Construtora de cumprir suas obrigações. A não liberação de áreas necessárias para a execução da obra, incluindo áreas destinadas à implantação de galerias de águas pluviais e bacias de infiltração, representa outro ponto crítico, em desacordo com o artigo 78, inciso XVI, da Lei nº 8.666/93. Por fim, a não liberação da fonte de material de solo granular (jazida) e da área para bota-fora impossibilitou a execução dos serviços de terraplanagem e pavimentação, agravando ainda mais a situação.

Para uma compreensão abrangente, é essencial considerar as obrigações e deveres estabelecidos para ambas as partes no Contrato nº 123/2022. A GOINFRA tinha a obrigação de efetuar os pagamentos nos prazos acordados, reajustar os valores contratuais conforme previsto, liberar as áreas necessárias para a execução da obra e liberar as fontes de materiais naturais especificadas no projeto. Por outro lado, a CNB Construtora Ltda – ME tinha a obrigação de executar a obra conforme o projeto e o cronograma estabelecidos, cumprindo as normas técnicas e legais aplicáveis.

A rescisão contratual, seja ela unilateral ou amigável, acarreta consequências legais significativas para ambas as partes. No caso de rescisão unilateral, a CNB



Construtora Ltda – ME tem o direito de ser indenizada por perdas e danos, lucros cessantes, danos emergentes e demais prejuízos decorrentes do descumprimento contratual da GOINFRA, enquanto esta pode ser responsabilizada por eventuais prejuízos causados à CNB Construtora Ltda – ME, nos termos do §2º do art. 79 da Lei nº 8.666/93. Alternativamente, em uma rescisão amigável, as partes podem negociar os termos da rescisão, incluindo a forma de pagamento dos valores devidos e a indenização por eventuais prejuízos, o que pode evitar litígios judiciais e reduzir os custos para ambas as partes.

Nesse contexto, a jurisprudência pátria tem consistentemente reconhecido o direito à rescisão contratual por parte do contratado em casos de descumprimento de obrigações por parte da Administração Pública. Os tribunais têm entendido que a não liberação de áreas, o atraso nos pagamentos e a não correção de falhas no projeto são motivos suficientes para justificar a rescisão contratual e o direito à indenização. Tanto o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) quanto o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possuem decisões que corroboram esse entendimento, reforçando a importância do cumprimento das obrigações contratuais por parte da Administração Pública.

Em síntese, a análise das questões jurídicas apresentadas na notificação de rescisão contratual revela que a GOINFRA descumpriu diversas obrigações contratuais e legais, inviabilizando a execução regular do Contrato nº 123/2022. Diante desse cenário, a CNB Construtora Ltda – ME possui o direito de requerer a rescisão do contrato, com fundamento nos incisos XV e XVI do art. 78 C/C §2º do art. 79 da Lei nº 8.666/93. Embora estejam presentes as condições para a rescisão unilateral por parte da CNB Construtora, a empresa propõe inicialmente uma rescisão amigável, reconhecendo a possibilidade de um acordo mútuo que minimize os prejuízos para ambas as partes. Os requisitos autorizativos para uma rescisão amigável incluem a mútua concordância das partes, a demonstração da inviabilidade da continuidade do contrato e a negociação de termos justos e equitativos para a rescisão. Caso a GOINFRA entenda pela impossibilidade de uma rescisão amigável, a CNB Construtora Ltda – ME notifica que a rescisão contratual seja considerada a partir do recebimento da presente notificação, ressaltando seus direitos à indenização por perdas e danos, lucros cessantes, danos emergentes e demais prejuízos decorrentes do descumprimento contratual da GOINFRA, os quais serão devidamente apurados e cobrados em ação judicial própria.



4. Conclusão

A presente notificação de rescisão contratual, apresentada pela CNB Construtora Ltda – ME à GOINFRA, delinea uma série de questões críticas que inviabilizaram a continuidade do Contrato nº 123/2022, cujo objeto é a execução das obras de conclusão do Contorno Viário do Daia em Anápolis-GO. Ao longo deste documento, foram exaustivamente demonstrados os descumprimentos contratuais por parte da GOINFRA, incluindo atrasos reiterados nos pagamentos, não reajustamento dos valores contratuais, não liberação de áreas essenciais para a execução da obra e a não disponibilização de fontes de materiais adequadas.

Diante desse cenário, a implicação jurídica imediata é a possibilidade de rescisão contratual, amparada nos incisos XV e XVI do art. 78 C/C §2º do art. 79 da Lei nº 8.666/93, confere à CNB Construtora Ltda – ME o direito de rescindir o contrato em face do descumprimento das obrigações por parte da Administração Pública. A rescisão, contudo, não exime as partes de suas responsabilidades, gerando consequências financeiras significativas a serem consideradas.

As implicações financeiras para a GOINFRA incluem a potencial obrigação de indenizar a CNB Construtora Ltda – ME por perdas e danos, lucros cessantes, danos emergentes e outros prejuízos decorrentes da paralisação da obra. Adicionalmente, a GOINFRA poderá enfrentar ações judiciais e administrativas, bem como a necessidade de reliciar a obra, o que acarretará custos adicionais e atrasos na conclusão do Contorno Viário do Daia. Para a CNB Construtora Ltda – ME, a rescisão contratual implica a necessidade de desmobilização de equipamentos e pessoal, além da impossibilidade de auferir os lucros previstos na execução do contrato.

Nesse contexto, recomenda-se que a GOINFRA avalie cuidadosamente os fundamentos apresentados na notificação de rescisão e busque uma solução amigável para o conflito. A rescisão amigável, prevista no ordenamento jurídico, pode ser uma alternativa mais vantajosa para ambas as partes, permitindo a negociação dos termos da rescisão, a definição de um cronograma de pagamento dos valores devidos e a mitigação dos prejuízos decorrentes da paralisação da obra.

Para tanto, é imprescindível que a GOINFRA apresente uma proposta concreta e exequível para a CNB Construtora Ltda – ME, demonstrando o interesse em solucionar a questão de forma consensual. A proposta deve contemplar a quitação dos valores em atraso, o reajustamento dos valores contratuais, a indenização por perdas e danos e a definição de um prazo razoável para a conclusão da rescisão.

Em caso de impossibilidade de acordo, a CNB Construtora Ltda – ME informa que a



rescisão unilateral será efetivada a partir do recebimento da presente notificação, ressalvando todos os seus direitos à indenização e demais medidas legais cabíveis.

Em considerações finais, almeja-se que ambas as partes ponderem os impactos da rescisão contratual e busquem uma solução que atenda aos seus interesses, visando a conclusão do Contorno Viário do Daia e a justa reparação dos prejuízos sofridos. A presente notificação visa, portanto, a abertura de um diálogo construtivo e a busca por uma solução que beneficie a sociedade e as partes envolvidas.

5. Dos pedidos

Diante do exposto, e considerando o grave e reiterado descumprimento das obrigações contratuais por parte da GOINFRA, a CNB Construtora Ltda – ME, com fundamento nos incisos XV e XVI do art. 78 C/C §2º do art. 79 da Lei nº 8.666/93, NOTIFICA Vossa Senhoria que:

1. Promoveu a RESCISÃO UNILATERAL do Contrato nº 123/2022 - GOINFRA (SEI nº 000033403434);
2. Subsidiariamente, caso Vossa Senhoria entenda que estão presentes os requisitos para a rescisão AMIGÁVEL A CNB Construtora Ltda – ME manifesta o seu interesse em RESCINDIR o Contrato nº 123/2022 - GOINFRA de forma AMIGÁVEL, visando mitigar os prejuízos decorrentes da situação.
3. Em decorrência do descumprimento contratual da GOINFRA, sofreu e continua a sofrer prejuízos de grande monta, os quais serão devidamente apurados e comprovados em petição própria a ser apresentada oportunamente, incluindo, mas não se limitando a:
 - 3.1. Custos adicionais decorrentes do atraso nas obras;
 - 3.2. Custos adicionais decorrentes da necessidade de retrabalhos e alterações no projeto;
 - 3.3. Lucros cessantes decorrentes da impossibilidade de execução regular das obras;
 - 3.4. Danos emergentes decorrentes da paralisação parcial da equipe;
4. Independentemente do tipo de rescisão, requer a realização de medição final dos serviços executados, o pagamento integral dos valores apurados, com correção e juros, o pagamento do reajustamento contratual devido desde abril de 2023, o reconhecimento do direito à indenização por perdas, danos



e lucros cessantes, a apresentação de proposta de indenização que cubra todos os prejuízos sofridos, a devolução integral de eventuais garantias contratuais e cláusula de quitação que permita à CNB Construtora Ltda – ME buscar seus direitos judicialmente, caso necessário, aguardando a manifestação da GOINFRA e esperando uma solução justa e transparente para o caso.

5. Caso Vossa Senhoria não se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar do recebimento desta notificação, a CNB Construtora Ltda – ME entenderá que não há interesse em solucionar a questão de forma amigável, confirmando que a rescisão unilateral pela CNB Construtora Ltda.. na presente data, conforme os fatos e fundamentos delineados da presente notificação.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Goiânia, 26 de março de 2025.

JOCIENE
PEREIRA
FERREIRA



Assinado de forma digital por JOCIENE
PEREIRA FERREIRA
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC OAB,
ou=23270084000189,
ou=VideoConferencia, ou=Assinatura Tipo
A3, ou=ADVOGADO, cn=JOCIENE PEREIRA
FERREIRA
Dados: 2025.03.26 14:32:54 -03'00'

Jociene P. Ferreira
OAB/GO 26.377



ANEXO 05

Consulta Pix Recebido



Valor

R\$ 2.000,00

Data

10/04/2025

15:45:38

Dados do recebedor

Nome

CPF

***.795.051-**

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

HELVIO SILVA FILHO

CPF

***.922.946-**

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação

Situação

RECEIÇÃO

Valor

2.000,00

Data/ Hora

10/04/2025 às 15:45:38

Descrição

Topograf

ID transação

E0000000020250410184514174235880

Código da operação

Chave de segurança

SPVNWPMC31MOFZES

Chave Pix

73579505149

Compartilhar

Voltar

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: [4004 0104](tel:40040104) (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: [0800 104 0 104](tel:08001040104) (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: [0800 726 2492](tel:08007262492)

SAC CAIXA: [0800 726 0101](tel:08007260101)

Ouvidoria: [0800 725 7474](tel:08007257474)



Pix na CAIXA.

O novo jeito de pagar de todos os brasileiros.

Cadastre sua chave Pix.

Saiba mais

ANEXO 06



Link para acesso às gravações:

https://asseffadvogados-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/daniela_mauad_asseff_com_br/Etr1PTbmtANAh7tYmEERCIMBbvgCX18gaJUDTX5DK1DNJQ

ANEXO 07

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Contratante: JDS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 40.376.139/0001-59, sociedade comercial com sede à Avenida Passos, nº 91, 6º andar, Centro – Rio de Janeiro/RJ, CEP nº 20.051-040, tendo como seu objeto serviços de engenharia civil, projetos, cálculos, consultoria, supervisão de obras, gerenciamento de empreendimentos e desenvolvimento e assessoria de sistemas, neste ato representado por sua representante legal **VANIA DAROUS**, brasileira, advogada, portadora da carteira de identidade nº 04483671-6 IFP/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 638.492.677-68.

Contratado: W E TOPOGRAFIA LTDA, inscrito no CNPJ nº 58.617.415/0001-99, com endereço R PP 9, S/N QUADRA 11 LOTE 23, PARQUE DOS PIRINEUS I-II-II ETAPA, e ANAPOLIS /GO.

Telefone: (62) 99340-3484

Pelo presente Contrato de Prestação de Serviços Profissionais, as Partes têm entre si, justo e acertado este Contrato que será regulado pelas cláusulas e condições abaixo estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO.

1. O presente Contrato tem como objeto a prestação de serviços de serviços de Serviços de cartografia, topografia e geodésia, mediante a contraprestação convencionada pelas partes.
2. Os serviços acima mencionados serão executados pelo(a) CONTRATADO(A), que declara ser devidamente habilitado(a) para realização de todas as atividades decorrentes desta atribuição.

CLÁUSULA SEGUNDA: LOCAL DOS SERVIÇOS.

3. Os serviços, objeto do presente **CONTRATO**, serão executados em campo, em contratos de supervisão e fiscalização de obras.

CLÁUSULA TERCEIRA: FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E PAGAMENTO.

4. O prazo estimado para execução dos serviços terá início na data de assinatura do presente e final acordante com os prazos estabelecidos no **CONTRATO** entre o **CONTRATANTE** e a **Goinfra-GO**. Não sendo mantido qualquer vínculo empregatício/trabalhista ou relação, além do retratado acima.
5. O **CONTRATANTE** se compromete a pagar ao(à) **CONTRATADO(A)** o valor de R\$ 5.000,00. (Cinco mil reais).



6. Os pagamentos serão efetuados no mês posterior ao da realização da prestação de serviços por meio de depósito na Conta Bancária do Prestador: Banco: CORA SCD - 403
Agência: 0001, C/C: 5482579-2.

CLÁUSULA QUARTA: OBRIGAÇÕES DE RESPONSABILIDADES DAS PARTES.

7. O (A) CONTRATADO(A) compromete-se a:

a. Executar fielmente os serviços sempre dentro da boa técnica e dos padrões usuais, bem como respeitar as normas, as especificações técnicas, as condições de segurança aplicáveis em trabalhos deste gênero, toda a legislação aplicável à espécie, seja federal, estadual ou municipal, bem como todas as determinações e resoluções dos órgãos competentes da Administração Pública e demais entidades de fiscalização;

b. as atividades serão realizadas pelo(a) CONTRATADO(A) de forma autônoma, responsabilizando-se, desde já, por eventuais processos judiciais ou administrativos propostos e relacionados ao Contrato, assumindo expressamente, em juízo esta condição, sendo passível de indenização o(a) CONTRATANTE por eventuais ônus, despesas, honorários, condenações e/ou penalidades advindas da inobservância deste Contrato pelo(a) CONTRATADO(A), acompanhada da apuração dos danos diretos e/ou indiretos;

c. responsabilizar-se pelo competente e pontual recolhimento de todas as contribuições, demais tributos incidentes e a regularidade fiscal sobre a presente atividade;

d. fornecer as notas fiscais/recibos referentes aos pagamentos efetuados pelo(a) CONTRATANTE;

e. fornecer, a qualquer tempo, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a partir do recebimento da solicitação por escrito do(a) CONTRATANTE, os esclarecimentos e as informações técnicas que lhe venham a ser solicitadas sobre os serviços executados.

8. O CONTRATANTE compromete-se a:

a. prestar ao(à) CONTRATADO(A), com clareza e precisão, as informações porventura solicitadas e inerentes ao cumprimento do objeto do Contrato;

b. prestar ao(à) CONTRATADO(A), por escrito, a ocorrência de qualquer falha ou mau funcionamento, especificando o tipo de defeito, fornecendo todos os dados e informações necessárias ao seu saneamento, devendo o (à) CONTRATADO(A) promover a correção no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis;

c. efetuar os pagamentos devidos ao(à) CONTRATADO(A) na forma e nas datas ajustadas.



CLÁUSULA QUINTA: CESSÃO E TRANSFERÊNCIA.

9. Nenhuma das Partes poderá ceder ou transferir a terceiros, no todo ou em parte, os direitos e obrigações oriundos do presente Contrato, salvo com a prévia anuência, por escrito, da outra parte. Será nula a cessão efetuada em desacordo com esta cláusula, não produzindo efeitos quando à outra parte.

CLÁUSULA SEXTA: HIPÓTESES DE DESCUMPRIMENTO E RESCISÃO DO CONTRATO.

10. A qualquer momento, poderão as partes, de comum acordo, resilir este contrato, sendo que não incidirão quaisquer ônus, encargos ou penalidades, ressalvado o cumprimento das obrigações contratuais ainda pendentes.

11. Na hipótese de rescisão em função do descumprimento das cláusulas presentes neste contrato, após a concessão do prazo de 5 (cinco) dias úteis para a resolução da infração, não havendo êxito, poderá ser aplicado o pagamento de multa correspondente à 10% (dez por cento) do valor total desde Contrato, sem prejuízo de indenização ou reparação por eventuais perdas e danos.

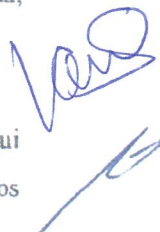
12. Não constituem causa de rescisão contratual o não cumprimento das obrigações assumidas em decorrência de fatos que independem das vontades das partes, ocasionados por caso fortuito ou força maior, devidamente comprovados, desde que, nos termos contratados, as atividades sejam retomadas no prazo de 15 (quinze) dias úteis, em consonância com a vontade das partes. Caso o prazo mencionado seja superado e não havendo mais interesse em manter a contratação, o presente contrato poderá então ser rescindido por qualquer das partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: DISPOSIÇÕES GERAIS.

13. Não se estabelece entre as partes, por força deste contrato, qualquer forma de sociedade, associação, mandato, representação, agência, consórcio ou responsabilidade solidária para quaisquer fins.

14. O(A) CONTRATADO(A) assumirá integral responsabilidade pela perfeição na execução dos serviços contratados, bem como responderá perante o(a) CONTRATANTE e a terceiros, por eventuais perdas e danos a que der causa em razão da qualidade dos serviços e dos atos praticados na sua execução, que por si, quer por sua equipe de profissionais disponibilizada, direta ou indiretamente nesta execução.

15. Este contrato contém todo o entendimento entre as partes referente à matéria aqui estabelecida, tornando sem efeito, de forma irrevogável, quaisquer outros entendimentos



anteriormente havidos entre elas. Ademais, este contrato poderá ser modificado a qualquer tempo, por mútuo e comum acordo.

16. Pelo fiel cumprimento do presente contrato, obrigam-se as partes e seus sucessores.

17. A Lei Geral de Proteção de Dados ("LGPD") dispõe, ainda, que quaisquer dados de terceiros e/ou informações pessoais que possam ser obtidas ou utilizadas por qualquer das partes em decorrência do presente contrato ("Dados") serão recolhidos, usados, armazenados e mantidos de acordo com os padrões geralmente aceitos para coleta de dados, pela legislação aplicável.

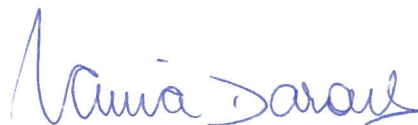
18. Todas as comunicações e notificações decorrentes deste Contrato serão realizadas entre as partes, por escrito, através de e-mail ou via postal, com aviso de recebimento, para os endereços do preâmbulo deste.

CLÁUSULA OITAVA: FORO DE ELEIÇÃO.

19. Elegem as partes o foro da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, para nele serem dirimidas todas e quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente **CONTRATO**, renunciando as partes a qualquer outro, por mais especial e privilegiado que seja.

20. E assim, estando as partes de comum acordo quanto ao contratado, dando-o por justo e acertado, assinam o presente contrato, a fim de se produzir todos os efeitos de direito.

Rio de Janeiro, 07 de Janeiro de 2025.



JDS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA



W E TOPOGRAFIA LTDA

CNPJ: 58.617.415/0001-99

TESTEMUNHAS:

Assinado de forma digital por
LUIS HENRIQUE DE SOUZA
ESTEVES:84714719491
Dados: 2025.01.30 11:33:16 -03'00'

1) RG nº: 4232677- Luis Henrique de Souza Esteves

2) RG nº

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA www.anapolis.go.gov.br	Código de Autenticidade AA 69 BC
Para verificar a autenticidade da nota acesse www.portalfse.com.br		
W E TOPOGRAFIA LTDA W E TOPOGRAFIA Rua PP 09 - Parque dos Pirineus I - II - III Etapa CEP: 75.071-705 Anápolis-GO E-mail: ontax@gestao.com.br Inscrição Municipal: 124195 CNPJ: 58.617.415/0001-99		
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica		
Data de Emissão 30/01/2025 16:59:42	Exigibilidade ISS Tributação no município	Número do Processo
Data de Emissão RPS 30/01/2025	Tipo RPS RPS - Recibo Provisório de Serviço	Número 1
Nota Fiscal Número 1		
Dados do Tomador		
CPF / CNPJ 40.376.139/0001-59	Razão Social Jds Engenharia E Consultoria Ltda -	Inscrição Municipal
Logradouro AV PASSOS	Nº 91	Bairro CENTRO
CEP 20.051-040	Cidade Rio de Janeiro	UF RJ
Telefone		
E-mail		
Tributação - ISS		
Código Tributação Município 5.00 % - 7119.7.01.001.1 - Serviços de C...	CNAE 7119701 - Serviços de cartografia, topog...	Serviço LC 116/2003 7.01 – Engenharia, agronomia, agrimensur...
Prestação de Serviço Anápolis - GO	Incidência de ISS Anápolis - GO	ISS Retido Não
Base de Calculo R\$ 5.000,00	Dedução Base de Calculo R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00
Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Valor Serviços R\$ 5.000,00
Aliquota 5,00		Valor ISS R\$ 250,00
Descrição dos Serviços		
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO /2025 DADOS DE PAGAMENTO Agência: 0001; Conta: 5482579-2; Instituição: 403 - Cora SCD; Nome da Empresa: W E TOPOGRAFIA LTDA; CNPJ: 58.617.415/0001-99 CHAVE PIX: 58617415000199		
Retenções de Impostos		
PIS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00
INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 0,00
Outras R\$ 0,00		
Valor da Nota Fiscal		
Valor Total Serviços R\$ 5.000,00	Retenções R\$ 0,00	Créditos R\$ 0,00
Valor Líquido R\$ 5.000,00		
Outras Informações		
corte na linha		
Recibo		
RECEBI(EMOS) DE W E TOPOGRAFIA LTDA O SERVIÇO REF. NFS-E Nº 1 E CODIGO DE AUTENTICIDADE AA 69 BC		
 Data	 CPF/RG	 Assinatura

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA www.anapolis.go.gov.br	Código de Autenticidade AA 69 BC
---	--	-------------------------------------

Para verificar a autenticidade da nota acesse www.portalfse.com.br

W E TOPOGRAFIA LTDA W E TOPOGRAFIA Rua PP 09 - Parque dos Pirineus I - II - III Etapa CEP: 75.071-705 Anápolis-GO E-mail: ontax@gestao.com.br Inscrição Municipal: 124195 CNPJ: 58.617.415/0001-99
--

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Data de Emissão 30/01/2025 16:59:42	Exigibilidade ISS Tributação no município	Número do Processo	Nota Fiscal Número 1
Data de Emissão RPS 30/01/2025	Tipo RPS RPS - Recibo Provisório de Serviço	Número 1	

Dados do Tomador

CPF / CNPJ 40.376.139/0001-69	Razão Social Jds Engenharia E Consultoria Ltda -	Inscrição Municipal
Logradouro AV PASSOS	Nº 91	Bairro CENTRO
CEP 20.051-040	Cidade Rio de Janeiro	UF RJ
Telefone	E-mail	Complemento ANDAR 6 SALAS 601 A 609

Tributação - ISS

Código Tributação Município 5,00 % - 7119.7.01.001.1 - Serviços de C...	CNAE 7119701 - Serviços de cartografia, topog...	Serviço LC 116/2003 7.01 - Engenharia, agronomia, agrimensur...
Prestação de Serviço Anápolis - GO	Incidência de ISS Anápolis - GO	ISS Retido Não
Base de Cálculo R\$ 5.000,00	Dedução Base de Cálculo R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00
Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Valor Serviços R\$ 5.000,00	Aliquota 5,00
Valor ISS R\$ 250,00		

Descrição dos Serviços

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO /2025
DADOS DE PAGAMENTO Agência: 0001; Conta: 5482579-2; Instituição: 403 - Cora SCD; Nome da Empresa: W E TOPOGRAFIA LTDA; CNPJ: 58.617.415/0001-99 CHAVE PIX: 58617415000199

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 0,00	Outras R\$ 0,00
-----------------	------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------------	--------------------

Valor da Nota Fiscal

Valor Total Serviços R\$ 5.000,00	Retenções R\$ 0,00	Créditos R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 5.000,00
---	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------

Outras Informações

--

corte na linha

Recibo		
RECEBI(EMOS) DE W E TOPOGRAFIA LTDA O SERVIÇO REF. NFS-E Nº 1 E CODIGO DE AUTENTICIDADE AA 69 BC		
30/01/2025 Data	93579505149 CPF/RG	Wesley de S. Santos Assinatura



Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **JDS - ENGENHARIA E CONSULTORIA**

CPF / CNPJ do pagador: **40.376.139/0001-59**

agência/conta: **8081/10300 - 7**

dados do recebedor

nome do recebedor: **W E TOPOGRAFIA**

chave: **58617415000199**

CPF / CNPJ do recebedor: **58.617.415/0001-99**

instituição: **CORA SCFI**

dados da transação

valor: **R\$ 5.000,00**

data da transferência: **10/02/2025**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

A2E3E97F0CCFAA0511A9E13D07286B87D27E346D

ID da transação:

E60701190202502101428DY5RG6CR373

controle:

000006781033114

transação efetuada em **10/02/2025 às 11:29:09** via Sispag.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA www.anapolis.go.gov.br	Código de Autenticidade 49 C1 E5
Para verificar a autenticidade da nota acesse www.portalfse.com.br		
W E TOPOGRAFIA LTDA W E TOPOGRAFIA Rua PP 09 - Parque dos Pirineus I - II - III Etapa CEP: 75.071-705 Anápolis-GO E-mail: ontax@gestao.com.br Inscrição Municipal: 124195 CNPJ: 58.617.415/0001-99		
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica		
Data de Emissão 25/02/2025 10:35:54	Exigibilidade ISS Tributação no município	Número do Processo
Data de Emissão RPS 25/02/2025	Tipo RPS RPS - Recibo Provisório de Serviço	Número 2
Nota Fiscal Número 2		
Dados do Tomador		
CPF / CNPJ 40.376.139/0001-59	Razão Social Jds Engenharia E Consultoria Ltda -	Inscrição Municipal
Logradouro AV PASSOS	Nº 91	Bairro CENTRO
CEP 20.051-040	Cidade Rio de Janeiro	UF RJ
Telefone	E-mail	
Tributação - ISS		
Código Tributação Município 5.00 % - 7119.7.01.001.1 - Serviços de C...	CNAE 4329199 - Outras obras de instalações em...	Serviço LC 116/2003 7.02 – Execução, por administração, empr...
Prestação de Serviço Anápolis - GO	Incidência de ISS Anápolis - GO	ISS Retido Não
Base de Calculo R\$ 5.000,00	Dedução Base de Calculo R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00
Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Valor Serviços R\$ 5.000,00	Aliquota 2,00
Valor ISS R\$ 100,00	Simples Nacional Sim	
Descrição dos Serviços		
SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA DADOS DE PAGAMENTO Agência: 0001; Conta: 5482579-2; Instituição: 403 - Cora SCD; Nome da Empresa: W E TOPOGRAFIA LTDA; CNPJ: 58.617.415/0001-99 CHAVE PIX: 58617415000199		
Retenções de Impostos		
PIS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00
INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 0,00
Outras R\$ 0,00		
Valor da Nota Fiscal		
Valor Total Serviços R\$ 5.000,00	Retenções R\$ 0,00	Créditos R\$ 0,00
Valor Líquido R\$ 5.000,00		
Outras Informações		
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Acesse o link www.issnetonline.com.br/anapolis/notaanapolina/Default.aspx e participe do Programa Nota Premiada e concorra a prêmios!		
corte na linha		
Recibo		
RECEBI(EMOS) DE W E TOPOGRAFIA LTDA O SERVIÇO REF. NFS-E Nº 2 E CODIGO DE AUTENTICIDADE 49 C1 E5		
 Data	 CPF/RG	 Assinatura

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA www.anapolis.go.gov.br	Código de Autenticidade 49 C1 E5
--	--

Para verificar a autenticidade da nota acesse www.portalfse.com.br

W E TOPOGRAFIA LTDA W E TOPOGRAFIA Rua PP 09 - Parque dos Pirineus I - II - III Etapa CEP: 75.071-705 Anápolis-GO E-mail: ontax@gestao.com.br Inscrição Municipal: 124195 CNPJ: 58.617.415/0001-99

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica			
Data de Emissão 25/02/2025 10:35:54	Exigibilidade ISS Tributação no município	Número do Processo	Nota Fiscal Número 2
Data de Emissão RPS 25/02/2025	Tipo RPS RPS - Recibo Provisório de Serviço	Número 2	

Dados do Tomador				
CPF / CNPJ 40.376.139/0001-59		Razão Social Jds Engenharia E Consultoria Ltda -		Inscrição Municipal
Logradouro AV PASSOS		Nº 91	Bairro CENTRO	Complemento ANDAR 6 SALAS 601 A 609
CEP 20.051-040	Cidade Rio de Janeiro	UF RJ	Telefone	E-mail

Tributação - ISS						
Código Tributação Município 5.00 % - 7119.7.01.001.1 - Serviços de C...		CNAE 4329199 - Outras obras de instalações em...		Serviço LC 116/2003 7.02 - Execução, por administração, empr...		
Prestação de Serviço Anápolis - GO		Incidência de ISS Anápolis - GO		ISS Retido Não		Simples Nacional Sim
Base de Calculo R\$ 5.000,00	Dedução Base de Calculo R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Valor Serviços R\$ 5.000,00	Aliquota 2,00	Valor ISS R\$ 100,00

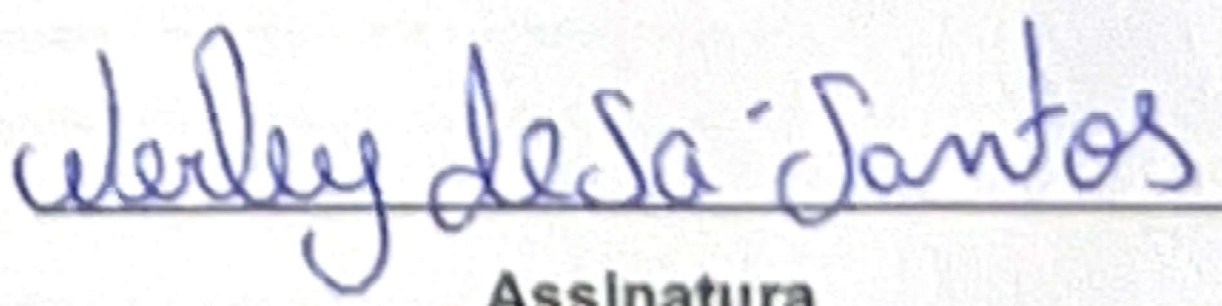
Descrição dos Serviços
SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA DADOS DE PAGAMENTO Agência: 0001; Conta: 5482579-2; Instituição: 403 - Cora SCD; Nome da Empresa: W E TOPOGRAFIA LTDA; CNPJ: 58.617.415/0001-99 CHAVE PIX: 58617415000199

Retenções de Impostos						
PIS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 0,00	Outras R\$ 0,00

Valor da Nota Fiscal			
Valor Total Serviços R\$ 5.000,00	Retenções R\$ 0,00	Créditos R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 5.000,00

Outras Informações
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Acesse o link www.issnetonline.com.br/anapolis/notaanapolina/Default.aspx e participe do Programa Nota Premiada e concorra a prêmios!

corte na linha

Recibo		
RECEBI(EMOS) DE W E TOPOGRAFIA LTDA O SERVIÇO REF. NFS-E Nº 2 E CODIGO DE AUTENTICIDADE 49 C1 E5		
25-02-2025 Data	735.795.051-49 CPF/RG	 Assinatura



Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **JDS - ENGENHARIA E CONSULTORIA**

CPF / CNPJ do pagador: **40.376.139/0001-59**

agência/conta: **8081/10300 - 7**

dados do recebedor

nome do recebedor: **W E TOPOGRAFIA**

chave: **58617415000199**

CPF / CNPJ do recebedor: **58.617.415/0001-99**

instituição: **CORA SCFI**

dados da transação

valor: **R\$ 5.000,00**

data da transferência: **11/03/2025**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

DD7EB670BD5EC666635C3DE57EC0EB2013C0661F

ID da transação:

E60701190202503111952DY5TPVHOVY1

controle:

000004251591729

transação efetuada em **11/03/2025 às 16:53:05** via Sispag.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA www.anapolis.go.gov.br	Código de Autenticidade B 5F 3 FC
--	--	--------------------------------------

Para verificar a autenticidade da nota acesse www.portalfse.com.br

W E TOPOGRAFIA LTDA W E TOPOGRAFIA Rua PP 09 - Parque dos Pirineus I - II - III Etapa CEP: 75.071-705 Anápolis-GO E-mail: ontax@gestao.com.br Inscrição Municipal: 124195 CNPJ: 58.617.415/0001-99
--

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica			
Data de Emissão 04/04/2025 10:30:52	Exigibilidade ISS Tributação no município	Número do Processo	Nota Fiscal Número 7
Data de Emissão RPS 04/04/2025	Tipo RPS RPS - Recibo Provisório de Serviço	Número 7	

Dados do Tomador					
CPF / CNPJ 40.376.139/0001-59		Razão Social Jds Engenharia E Consultoria Ltda -			Inscrição Municipal
Logradouro AV PASSOS			Nº 91	Bairro CENTRO	Complemento ANDAR 6 SALAS 601 A 609
CEP 20.051-040	Cidade Rio de Janeiro	UF RJ	Telefone		E-mail

Tributação - ISS					
Código Tributação Município 5.00 % - 7119.7.01.001.1 - Serviços de C...		CNAE 7119701 - Serviços de cartografia, topog...		Serviço LC 116/2003 7.01 – Engenharia, agronomia, agrimensur...	
Prestação de Serviço Anápolis - GO		Incidência de ISS Anápolis - GO		ISS Retido Não	Simples Nacional Sim
Base de Calculo R\$ 5.000,00	Dedução Base de Calculo R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Valor Serviços R\$ 5.000,00	Aliquota 2,00
				Valor ISS R\$ 100,00	

Descrição dos Serviços
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DADOS DE PAGAMENTO Agência: 0001; Conta: 5482579-2; Instituição: 403 - Cora SCD; Nome da Empresa: W E TOPOGRAFIA LTDA; CNPJ: 58.617.415/0001-99 CHAVE PIX: 58617415000199

Retenções de Impostos						
PIS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 0,00	Outras R\$ 0,00

Valor da Nota Fiscal			
Valor Total Serviços R\$ 5.000,00	Retenções R\$ 0,00	Créditos R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 5.000,00

Outras Informações
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Acesse o link www.issnetonline.com.br/anapolis/notaanapolina/Default.aspx e participe do Programa Nota Premiada e concorra a prêmios!

corte na linha

Recibo		
RECEBI(EMOS) DE W E TOPOGRAFIA LTDA O SERVIÇO REF. NFS-E Nº 7 E CODIGO DE AUTENTICIDADE B 5F 3 FC		
Data	CPF/RG	Assinatura



Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **JDS - ENGENHARIA E CONSULTORIA**

CPF / CNPJ do pagador: **40.376.139/0001-59**

agência/conta: **8081/10300 - 7**

dados do recebedor

nome do recebedor: **W E TOPOGRAFIA**

chave: **58617415000199**

CPF / CNPJ do recebedor: **58.617.415/0001-99**

instituição: **CORA SCFI**

dados da transação

valor: **R\$ 5.000,00**

data da transferência: **07/04/2025**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

057CAA3E507EFA1E7E00C070FD76921625718322

ID da transação:

E60701190202504071232DY5CIZXJKHL

controle:

000000060238777

transação efetuada em **07/04/2025 às 09:32:49** via Sispag.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA www.anapolis.go.gov.br	Código de Autenticidade 99 53 8D
---	--	-------------------------------------

Para verificar a autenticidade da nota acesse www.portalfse.com.br

W E TOPOGRAFIA LTDA W E TOPOGRAFIA Rua PP 09 - Parque dos Pirineus I - II - III Etapa CEP: 75.071-705 Anápolis-GO E-mail: ontax@gestao.com.br Inscrição Municipal: 124195 CNPJ: 58.617.415/0001-99
--

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica			
Data de Emissão 17/04/2025 11:08:33	Exigibilidade ISS Tributação no município	Número do Processo	Nota Fiscal Número 8
Data de Emissão RPS 17/04/2025	Tipo RPS RPS - Recibo Provisório de Serviço	Número 8	

Dados do Tomador					
CPF / CNPJ 40.376.139/0001-59		Razão Social Jds Engenharia E Consultoria Ltda -			Inscrição Municipal
Logradouro AV PASSOS			Nº 91	Bairro CENTRO	Complemento ANDAR 6 SALAS 601 A 609
CEP 20.051-040	Cidade Rio de Janeiro	UF RJ	Telefone	E-mail	

Tributação - ISS					
Código Tributação Município 5.00 % - 7119.7.01.001.1 - Serviços de C...		CNAE 7119701 - Serviços de cartografia, topog...		Serviço LC 116/2003 7.01 – Engenharia, agronomia, agrimensur...	
Prestação de Serviço Anápolis - GO		Incidência de ISS Anápolis - GO		ISS Retido Não	Simples Nacional Sim
Base de Calculo R\$ 3.000,00	Dedução Base de Calculo R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Valor Serviços R\$ 3.000,00	Aliquota 2,00
				Valor ISS R\$ 60,00	

Descrição dos Serviços
Prestação de Serviço Dados para pagamento Agência: 0001; Conta: 5482579-2; Instituição: 403 - Cora SCD; Nome da Empresa: W E TOPOGRAFIA LTDA; CNPJ: 58.617.415/0001-99 CHAVE PIX: 58617415000199

Retenções de Impostos						
PIS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 0,00	Outras R\$ 0,00

Valor da Nota Fiscal			
Valor Total Serviços R\$ 3.000,00	Retenções R\$ 0,00	Créditos R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 3.000,00

Outras Informações
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Acesse o link www.issnetonline.com.br/anapolis/notaanapolina/Default.aspx e participe do Programa Nota Premiada e concorra a prêmios!

corte na linha		
Recibo		
RECEBI(EMOS) DE W E TOPOGRAFIA LTDA O SERVIÇO REF. NFS-E Nº 8 E CODIGO DE AUTENTICIDADE 99 53 8D		
 Data	 CPF/RG	 Assinatura



Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **JDS - ENGENHARIA E CONSULTORIA**

CPF / CNPJ do pagador: **40.376.139/0001-59**

agência/conta: **8081/10300 - 7**

dados do recebedor

nome do recebedor: **W E TOPOGRAFIA**

chave: **58617415000199**

CPF / CNPJ do recebedor: **58.617.415/0001-99**

instituição: **CORA SCFI**

dados da transação

valor: **R\$ 3.000,00**

data da transferência: **17/04/2025**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

A49A89E0FFCA646D98A49EC9E45F68C1A5B0952E

ID da transação:

E60701190202504171847DY55B622REZ

controle:

000006213232375

transação efetuada em **17/04/2025 às 15:48:36** via Sispag.

ANEXO 08

43899	ENCAMENTAMENTO DESMONTADO EM VARIANTE 1,80 M	m2	4.600,00	33,350	153.540,73	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	153.540,73		0,00	0,00	0	
43900	REMOÇÃO DE TUBOS DE COLETORE DE 1,20 M A 1,50 M EM VALES E	m2	639,00	9,430	6.025,77	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	6.025,77		0,00	0,00	0	
43901	VADES (0,5 M)	m2	121,580	594,630	72.295,11	0,00	121,58	0,00	0,00	0,00	72.295,11		0,00	0,00	0	
43902	VADES (0,5 M)	m2	7,400	734,350	5.541,36	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	5.541,36		0,00	0,00	0	
43903	COLCHÕES (0,5 M)	m2	32,400	880,540	28.653,49	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00	28.653,49		0,00	0,00	0	
43131	CONCRETO FCK=30 MPa COM ADIUV	m3	6,800	585,930	3.984,32	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	3.984,32		0,00	0,00	0	
51028	ENCAMENTAMENTO/ENCAMENTAMENTO DE CONCRETO EM VARIANTE 1,80 M	m2	6,800	30,500	210,25	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	210,25		0,00	0,00	0	
43904	LASTRO DE PEDRA AMARILHADA	m2	261,400	232,890	4.752,38	0,00	261,40	0,00	0,00	0,00	4.752,38		0,00	0,00	0	
43905	DETALHE - SEM REJ. 20 CM EQUIVALENTE	m2	260,000	8,630	2.238,60	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	2.238,60		0,00	0,00	0	
Rede de Esgoto																
43906	DESMANTAMENTO, DESTACAMENTO E LIMPEZA - ARRIVOS COM CARGA DE 120 CM	m2	11.443,740	0,250	2.860,93	0,00	11.443,74	0,00	0,00	0,00	2.860,93		0,00	0,00	0	
43907	CANALIZACAO DE 120 CM	m2	11.443,740	2,130	24.375,18	0,00	11.443,74	0,00	0,00	0,00	24.375,18		0,00	0,00	0	
43908	TRANSPORTE DE ENTULHOS	m3m	97.702,560	2,400	234.486,14	0,00	97.702,56	0,00	0,00	0,00	234.486,14		0,00	0,00	0	
43909	ESCALA, CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - O ESCALADERA - 120 CM	m2	12.424,850	7,050	87.719,44	0,00	12.424,85	0,00	0,00	0,00	87.719,44		0,00	0,00	0	
43910	COMPACTACAO A 100% DO P.N (PRIMEI)	m2	3.532,650	4,980	18.462,33	0,00	3.532,65	0,00	0,00	0,00	18.462,33		0,00	0,00	0	
43911	TRANSPORTE LOCAL MAT. 1ª CATEG. 2ª REGIÃO DE 1800 - 120 CM	m3m	70.921,670	2,560	181.559,47	0,00	70.921,67	0,00	0,00	0,00	181.559,47		0,00	0,00	0	
43912	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTAFO	m2	8.892,160	1,470	13.071,47	0,00	8.892,16	0,00	0,00	0,00	13.071,47		0,00	0,00	0	
43913	VADES (0,5 M)	m2	224,000	734,350	163.186,34	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	163.186,34		0,00	0,00	0	
43914	ENCAMENTAMENTO COM PEDRA AMARILHADA	m2	58,400	293,220	15.578,68	0,00	58,40	0,00	0,00	0,00	15.578,68		0,00	0,00	0	
ALVENARIA DE VISÃO DE BLOCOS VARIADOS DE CONCRETO DE 1800																
43915	TRABALHO DE REVESTIMENTO DE PAREDES COM ALVENARIA DE VISÃO DE BLOCOS VARIADOS DE CONCRETO DE 1800	m2	9,470	46,750	442,72	0,00	9,47	0,00	0,00	0,00	442,72		0,00	0,00	0	
43916	CONCRETO ARMADO FCK=30MPa PREP. NA OBRA (BOTAFO)	m3	1,850	280,200	518,53	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	518,53		0,00	0,00	0	
43917	RECURSOS PARA REVESTIMENTO DE PAREDES (BOTAFO)	m2	1,000	9.902,960	9.902,96	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	9.902,96		0,00	0,00	0	
43918	PROJ. DE REVEST. PARA VERTICAIS	m2	1,000	8.868,180	8.868,18	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	8.868,18		0,00	0,00	0	
43919	ENCAMENTAMENTO COM PEDRA AMARILHADA	m2	333,000	263,320	94.342,23	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	94.342,23		0,00	0,00	0	
43920	REVESTIMENTO VEGET. EM PLACAS (GRAMA)	m2	1.879,000	15.933,92	1.879,00	0,00	1.879,00	0,00	0,00	0,00	15.933,92		0,00	0,00	0	
43921	ALABRADO EM NOZINHAS DE CONCRETO COM TELA DE ARAME	m2	1.790,000	131,000	234.650,03	0,00	1.790,03	0,00	0,00	0,00	234.650,03		0,00	0,00	0	
43922	TRABALHO VERTICAL, COBERTURA ELETROSTÁTICA SEM REPERTE	m2	63,700	234,510	14.754,07	0,00	63,70	0,00	0,00	0,00	14.754,07		0,00	0,00	0	
43923	REVESTIMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO COM TELA DE ARAME	m2	7,230	3.926,510	28.391,55	0,00	7,23	0,00	0,00	0,00	28.391,55		0,00	0,00	0	
43924	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO DE 1,20 M	m	22,180	880,560	19.530,59	0,00	22,18	0,00	0,00	0,00	19.530,59		0,00	0,00	0	
Serviços Diversos																
43120	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO C2 (PROJ. FCK)	m	1,000	2.518,495	2.518,495	293,153	2.770,390	295,922,00	2.222.963,87	293,153	2.770,33	295,922,00	2.222.963,87	0,00	2.770,33	295,922,00
43121	CANTIER DE OBRA - TIPO C2	m	1,000	1.089.788,72	1.089.788,72	431.480,83	431.480,83	431.480,83	431.480,83	431.480,83	431.480,83	431.480,83	431.480,83	0,00	431.480,83	431.480,83
43122	INSTALAÇÃO (DESMONTAGEM) - CONFORME DEMONSTRATIVO	m	1,000	32.753,52	32.753,52	2.180,530	0,000	2.180,54	30.572,98	2.180,53	30.572,98	2.180,53	30.572,98	0,00	2.180,53	30.572,98
43903	REVESTIMENTO DE CONCRETO	m2	1,000	-170.125,75	-28.898,27	-287.129	-19.095,17	-155.131,56	-39.850,04	-287,13	-155.131,56	-39.850,04	-287,13	-155.131,56	-39.850,04	-287,13
TOTAL																
			PREVISTO R\$			33.991.422,00	REALIZADO R\$			4.237.828,83	27.006,34	4.237.828,41	29.693.596,59	0,00	27.005,56	12,64
			TOTAL			4.251.827,79	REALIZADO COM EQUIP. R\$			26.838,43	29.543,46	29.543,46	29.543,46	0,00	29.543,46	0,00

ANEXO 09

Carta JDSECL 073/2025.

Rio de Janeiro, 15 de maio de 2025.

À

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES FISCALIZAÇÃO – GOINFRA
FISCAL DO CONTRATO nº 125/2023 – GOINFRA
Ilmo. Sr. Pedro Luiz da Silva Neto

Ref.: Considerações sobre a viabilidade de prorrogação do Contrato n.º 125/2023/GOINFRA.

Prezado Senhor,

A Empresa JDS Engenharia e Consultoria Ltda., já qualificada no Contrato em epígrafe, cujo objeto é a “supervisão de contratos de obras rodoviárias do anel viário Daia-Anápolis, trecho BR 060/153 (acesso ao Distrito Federal) / Entr. GO-330”, vem, respeitosamente, apresentar as considerações para análise e avaliação por parte desta Agência quanto à viabilidade da não prorrogação do referido contrato, cuja vigência se encerra em 18 de maio de 2025.

Conforme se verifica no contrato firmado entre as partes, o trabalho de supervisão da JDS está diretamente vinculado à efetiva produção da obra de duplicação do Contorno Viário do DAIA – Anápolis/GO, sob responsabilidade da empresa CNB Construtora Ltda – ME, contratada por meio do Contrato nº 123/2022/GOINFRA.

O Termo de Referência (SEI nº 51012361) esclarece que atuação da JDS está estruturalmente vinculada ao desenvolvimento físico da obra principal. A empresa de supervisão presta seus serviços com base na produção efetiva da construtora, através da elaboração de medições, relatórios técnicos e atividades compatíveis com o andamento da execução.

Entretanto, desde o início da vigência contratual, a produção da CNB Construtora permaneceu muito aquém do previsto, limitando-se a serviços de mobilização iniciais, como instalação de canteiro e execução parcial de galerias pluviais, sem atingir níveis mínimos que justificassem a mobilização da estrutura de supervisão, que sempre esteve presente no decorrer do Contrato.

Esse cenário ocasionou prejuízos operacionais e financeiros à JDS, que, mesmo com estrutura técnica e administrativa mobilizada conforme exigências do contrato, obteve um faturamento acumulado de apenas R\$ 303.526,38 (trezentos e três mil, quinhentos e vinte e seis reais e trinta e oito centavos), contabilizados até fevereiro de 2025, o que representa menos de 25% do valor global contratado, que é de R\$ 1.375.000,00 (um milhão, trezentos e setenta e cinco mil reais). Tal situação configura

nítido desequilíbrio econômico-financeiro, o que dificulta o cumprimento do Contrato.

A esse contexto se soma o fato de que, em 26.03.2025, a própria CNB Construtora formalizou o seu pedido de rescisão contratual, sob alegação de desequilíbrio financeiro e inviabilidade de continuidade da obra. Com isso, comprometeu-se o objeto da supervisão contratada, pois sem frentes de trabalho ativas, não há demanda técnica a ser acompanhada, tampouco justificativa econômica para manutenção da estrutura mobilizada pela JDS.

Considerando os argumentos trazidos, questiona-se as razões técnicas, jurídicas ou operacionais que justifiquem a prorrogação do contrato de supervisão, cuja natureza acessória e dependente da execução da obra restou comprovada, razão pela qual aponta-se o presente tema para a deliberação do órgão. Importante evidenciar, ainda, que a não prorrogação do Contrato não acarretará quaisquer prejuízos a Administração Pública, devido à ausência de lógica financeira da contratação e o consequente desinteresse público na continuidade do Contrato.

Diante dos argumentos expostos, submete-se à avaliação da GOINFRA, de forma institucional e colaborativa, o pedido de não prorrogação do Contrato nº 125/2023/GOINFRA e consequente encerramento na data originalmente prevista, obstando a aplicação de futuras sanções administrativas pelo órgão.

Caso, no entanto, a GOINFRA entenda pela prorrogação do contrato em comento, a JDS se coloca, desde já, à inteira disposição para eventual dilação dos serviços de supervisão, mantendo suas obrigações contratuais com o mesmo zelo e comprometimento institucional e técnico que pautou durante toda a vigência do contrato.

De qualquer forma, a JDS reafirma o compromisso com a boa-fé, a legalidade e os princípios que regem a Administração Pública, reiterando a sua disposição para colaborar integralmente com essa Agência na construção da melhor solução possível para o caso, inclusive com quaisquer esclarecimentos adicionais.

Certos de contar com a compreensão de Vossa Senhoria, renovamos nossos votos de elevada consideração.

Atenciosamente,



JDS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

CNPJ Nº 40.376.139/0001-59

Yuri Renan P. S. P. Zolet

Diretor de Gerenciamento e Supervisão